



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

08/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	11
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	18
DIREITO PRIVADO 2	20
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	20
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
DIREITO PRIVADO 3.....	60
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	69
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	70
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	71
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	72
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	74
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	75
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	77
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	78
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	78
DIREITO EMPRESARIAL	80
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	80
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	81

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. Pedido formulado antes da partilha. Entendimento atual da jurisprudência no sentido de que a falta de partilha do bem não é, por si só, óbice ao arbitramento do aluguel. Admissibilidade da fixação conquanto estabelecido de modo inequívoco o direito sobre o bem e não existam circunstâncias especiais que afastem a pretensão indenizatória. Caso sub judice no qual ainda se aguardava solução sobre a forma de divisão do patrimônio. Ação que ficou suspensa de 2015 até 2021 aguardando julgamento da ação de partilha, ante o reconhecimento da prejudicialidade externa pela possibilidade de não ser aplicável ao caso o regime de comunhão parcial de bens. Impossibilidade de se reconhecer que a parte que cabia a cada um dos ex-cônjuges estava "definida por qualquer meio inequívoco". Fixação dos aluguéis a partir do trânsito em julgado da ação em que se deu a partilha. Ao direito que assiste ao condômino de partilhar os frutos da coisa comum corresponde o dever de arcar com as despesas de sua manutenção e, no caso, de aquisição. Valores devem ser repartidos e apurados em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1041124-49.2014.8.26.0100](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 01/08/23).

“ERRO MÉDICO. Óbito de paciente durante internação para realização de cirurgia bariátrica. Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade do hospital corréu reconhecida. Paciente submetido a cirurgia bariátrica. Complicações no período pós operatório, culminando no óbito do paciente. Produção de prova pericial, com elaboração de três laudos por peritos diversos. Segundo e terceiro laudos apontam erro médico no período pós operatório. Primeiro laudo que, embora negue a ocorrência de erro médico, aponta prontuário lacônico, a dificultar a realização da prova. Necessidade da cirurgia e capacitação do médico confirmadas pelo exame total da prova. Responsabilidade decorre de violação do dever do preenchimento completo de prontuário e de relatório, impeditivos do esclarecimento de circunstâncias essenciais ao julgamento. Responsabilidade decorre também de comportamento omissivo do período pós operatório, que retardou segunda intervenção para conter grave quadro infeccioso. Terceiro laudo pericial traz apontamentos sólidos, além de enfatizar culpa na modalidade negligência. Perícia aponta deficiência dos relatórios e prontuários e reação tardia do médico, quanto à necessidade de reoperação. Responsabilidade dos corréus, hospital e plano de saúde solidaria. Danos morais e materiais configurados. Redução do valor de indenização por danos morais para R\$ 100.000,00, para cada um dos coautores, com correção monetária a contar da data do Acórdão e juros de mora desde a citação, por se tratar de ilícito contratual. Condenação dos corréus ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consubstanciados em pensão mensal. Valor do pensionamento deve corresponder a 2/3 dos rendimentos líquidos do falecido, a ser rateada em proporções iguais entre os coautores, abatido 1/3 dos rendimentos líquidos do falecido, correspondente ao montante que gastaria consigo. Juros de mora a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual. Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [0029825-14.2009.8.26.0506](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 01/08/23).

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. Propositura pelo promitente vendedor, para compelir o promissário comprador a receber escritura definitiva do imóvel compromissado à venda, com preço já solvido. Possibilidade. Direito de qualquer das partes em contrato bilateral à celebração do contrato definitivo, com a finalidade de se liberar da obrigação. Art. 463 do Código Civil. Acórdão servirá de título para a transferência da propriedade, substituindo a escritura definitiva. Impossibilidade de aplicação de multa contratual. Litigiosidade intensa envolvendo o bem em comento. Decurso de mais de seis anos desde a solução integral do preço do imóvel. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1024389-18.2020.8.26.0071](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 01/08/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA HAVIDA POR VÁLIDA – PAGAMENTO CONTINUADO QUE FIRMA PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO – DEVEDORA QUE ORGANIZOU O LOCAL E TEVE SÓCIO PARTÍCIPE DE ASSEMBLÉIA – EMPREENDIMENTO INSTITUÍDO EMPÓS DA LEI 13.465/2017 – DECISÃO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016529-85.2021.8.26.0602](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Negativa do plano de saúde de cobertura de procedimentos obstétricos. Inconformismo. Não acolhimento. Existência de exclusão expressa de atendimento obstetrício no contrato, redigido de maneira clara. Recusa de cobertura do plano de saúde permitida pelo art. 12, II, "a" da Lei nº 9.656/98. Inexistência de violação a direito de informação da consumidora. R. sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005237-84.2021.8.26.0576](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 28/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação de indenização por danos morais cumulado com pedido liminar julgada procedente – Inconformismo deduzido pelo réu – Afastadas as preliminares de incompetência do Juízo e nulidade da audiência de instrução – Mérito recursal – Publicação de cunho difamatório em rede social (Facebook) contra agente da administração pública e em detrimento de todos os integrantes da corporação militar – Demonstrada a conduta gravosa que ocasionou transtornos e constrangimentos que autorizam a reparação pretendida e necessidade de retratação – Montante arbitrado a título de indenização que merece ser revisto, mas não nos moldes pretendidos pelo recorrente – Recurso provido em parte, com observação e determinação em relação ao recolhimento do preparo.” (Apelação Cível nº [1013071-30.2021.8.26.0224](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 29/08/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Insurgência contra a parcial procedência de ação indenizatória proposta em decorrência de ataque de animal pertencente ao réu – Responsabilidade objetiva com base no art. 936 do Código Civil, não constando qualquer excludente – Conjunto probatório suficiente a demonstrar o dano e o nexo causal – Não configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de duas testemunhas apresentadas pelo réu, porquanto o conteúdo dos autos já logrou demonstrar a ocorrência do ataque, as suas consequências e o enquadramento na responsabilidade objetiva – Ataque do cachorro, gerando lesões na demandante e em seu cão, que

se mostrou incontroverso – Inadmissibilidade da alegação de imprudência ou colocação em perigo por parte da autora por ter passado na calçada – Narrativa e documentação que demonstra que o portão da casa não teria sido trancado pelo filho do demandado – Falta do devido cuidado e vigilância do animal por parte de seu responsável – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1007792-19.2022.8.26.0292](#), Rel. Alvaro Passos, j. 30/08/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ DE ESTACIONAMENTO DE TÁXI COMUM. APURAÇÃO DO VALOR. ADI 5337 – STF. MODULAÇÃO TEMPORAL.** Ação de inventário. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura de São Paulo (DTP - Departamento de Transportes Públicos) a fim de apurar o valor do alvará de estacionamento de táxi comum, em nome do de cujus. Insurgência. Pretensão de reconhecimento da inexistência de valor econômico do alvará de táxi e, subsidiariamente, a realização de perícia técnica para aferição do valor correspondente. Não acolhimento. Alegações acerca do não cabimento da sobrepartilha do alvará de táxi que não podem ser conhecidas, pois deveriam ter sido objeto de recurso adequado, no momento oportuno. Preclusão operada neste ponto. Determinação de sobrepartilha do alvará de estacionamento que decorreu do reconhecimento de seu valor econômico e da possibilidade de transferência aos herdeiros. Artigos 19 a 21 da Lei Municipal nº 7.329/1969. Entendimento do STF na ADI 5337 sobre a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana que versam acerca da possibilidade de transferência do alvará aos herdeiros, cujos efeitos foram modulados para operar apenas em abril de 2025. Portaria SMT/SETRAM nº 7 de 10 de abril de 2023, da Prefeitura de São Paulo, que admitiu a possibilidade de transferência da titularidade de alvarás de estacionamento de táxi a terceiros e sucessores legítimos até o dia 10/04/2025 (art. 3º). Vigente a possibilidade de transferência da licença, necessária a comprovação do respectivo valor, ainda que de forma aproximada. Estimativa que é possível de ser realizada pela recorrente, por meio da internet, a exemplo dos editais de sorteio de alvarás da categoria táxi. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.” (Agravado de Instrumento nº [2067992-41.2023.8.26.0000](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 16/08/23).

“**DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO.** Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Provas dos autos indicativas de ausência de incapacidade da falecida à ocasião da lavratura do testamento, de modo que ausente violação ao art. 1.860 do CC. Erro, dolo ou coação, além de não comprovados, não ensejariam a nulidade do testamento, mas eventual anulação (art. 1.909 do CC). Violação à legítima não é causa de invalidação do testamento, mas de eventual redução aos limites da parte disponível (art. 1.967 do CC). Questão a ser discutida no inventário já ajuizado pelo aqui autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1079399-57.2020.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 22/08/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE –** Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Documento que conta apenas com a

assinatura do testador, sem a presença e tampouco a leitura perante qualquer testemunha – Possibilidade de mitigação das formalidades previstas no Artigo 1.876 do Código Civil, desde que se trate de vício puramente formal – Vícios formais-materiais, colocando em dúvida a própria substância do ato – Impossibilidade, no caso concreto, de convalidação – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1000868-54.2021.8.26.0024](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 14/08/23).

“**IMISSÃO NA POSSE.** Herdeiros que exercem direito decorrente do druit de saisine previsto no art. 1784 do CC, pretendendo entrada na posse de imóvel da herança. A requerida ocupa o imóvel porque era a cuidadora da dona e ingressou com usucapião alegando posse ad usucapionem a partir do dia seguinte ao do óbito. Confronta de tais posições e de julgados do STJ que consideram não existir prejudicialidade externa entre possessória e usucapião. Possibilidade de ser julgada e acolhida a imissão na posse devido a preponderância do direito dos autores. Não provimento.” (Apelação Cível nº [1059144-47.2021.8.26.0002](#), Rel. Enio Zuliani, j. 21/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Retificação de Registro de Imóvel – Pretensão de alteração do registro do imóvel de residencial para comercial - Competência da Municipalidade para dispor sobre política de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano - Não caracterização de inobservância aos princípios que norteiam a administração pública, tampouco de ilegalidade, que admitam correção pela via judicial – Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006886-34.2020.8.26.0604](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 29/08/23).

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer e Indenizatória – Exclusão da verba honorária incidente sobre as astreintes – Necessidade – Multa que não ostenta caráter condenatório, mas que constitui meio indireto de coerção – Precedentes do C. STJ - Decisão mantida – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2222722-10.2023.8.26.0000](#), Rel. Aguiar França, j. 29/08/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE** – Obrigação de Fazer – Imposição à ré da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar do autor, que padece de transtorno do espectro autista – Necessidade - Rol da ANS que tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022 – Edição da RN 539/2022 pela ANS estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que tais – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001753-06.2021.8.26.0271](#), Rel. A.C. Mathias Coltro, j. 01/08/23).

“**ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA** – Outorga de escritura definitiva do imóvel - Cessão de direitos – Quitação do contrato pelo cessionário após a transferência - Anuência necessária para a validade da cessão - Hipótese, no entanto, em que aplicáveis os efeitos decorrentes da revelia, ensejando a presunção relativa de veracidade dos fatos - Quitação do contrato comprovada documentalmente - Circunstância que impede a alienante de impugnar a validade de eventuais cessões realizadas -

Adjudicação necessária – Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001250-29.2019.8.26.0279](#), Rel. Moreira Viegas, j. 23/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Divulgação realizada pelo réu, em mídia social, de sentença que julgou improcedente ação de investigação de paternidade proposta pela autora contra o demandado. Sentença de procedência, condenando o réu a indenizar a autora em R\$ 4.000,00. Apela o réu, alegando inocorrência de conduta da parte do réu a ensejar indenização por danos morais; possibilidade de enriquecimento sem causa; valor da indenização deve ser reduzido. Descabimento. Configurado o dano. Ato do réu que expôs a intimidade da autora. Valor da indenização deve ser fixado em quantia razoável, dentro do contexto. Arbitramento em R\$ 4.000,00. Manutenção. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1007646-93.2022.8.26.0189](#), Rel. James Siano, j. 28/08/23).

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – INSTRUMENTO PÚBLICO DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO FIRMADO EM CONJUNTO PELO CASAL – VÍCIO FORMAL QUE, CONTUDO, NÃO INVALIDA O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO – ATO DE DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE MANIFESTADO DE FORMA INEQUÍVOCA NA PRESENÇA DO TABELIONATO E DAS RESPECTIVAS TESTEMUNHAS, ALÉM DE LAVRADO NO REGISTRO COMPETENTE, CONFERINDO A MAIS AMPLA PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA DE QUE O DESEJO DOS TESTADORES ERA REVOGAR O TESTAMENTO QUE HAVIA NOMEADO O RÉU HERDEIRO UNIVERSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017310-32.2019.8.26.0100](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 30/08/23).

“EXECUÇÃO - Decisão que limitou a penhora no rosto dos autos a 150 salários mínimos - Inconformismo do credor - Desacolhimento - Executados que são devedores da exequente, do agravante e de outro credor - Existência de penhora no rosto dos autos para pagamento de verba honorária - Valor depositado nos autos que não é suficiente para satisfazer todos os débitos - Necessidade de limitação da penhora no rosto dos autos a 150 salários mínimos que era mesmo de rigor - Observância do disposto no art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005, também aplicável a casos não relacionados a processo falimentar - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2203610-55.2023.8.26.0000](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 31/08/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS, EM VIRTUDE DA LAVRATURA FRAUDULENTA DE UMA PROCURAÇÃO, ATRIBUÍDA A CRIMINOSOS, EM QUE O DEMANDANTE OUTORGARIA PODERES DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE, NA ESPÉCIE, QUE EXIGIRIA PROVA DE CULPA OU DOLO DO AGENTE, QUE ATUA, EM CARÁTER PARTICULAR, POR DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 236, "CAPUT" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 22 DA LEI 8.935/1994. MAGISTRADO QUE AFASTOU, ACERTADAMENTE, QUALQUER CONDUTA NEGLIGENTE DA TABELIÃ, NA ESTEIRA DO QUANTO APURADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, O QUAL RESTOU

ARQUIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000563-91.2021.8.26.0114](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 14/08/23).

“**APELAÇÃO**. PLANO DE SAÚDE. DESCRENCIAMENTO DE PRESTADORES. Alienação de carteira de clientes da Golden Cross para a Unimed Rio. Migração automática de plano nas mesmas condições de cobertura e atendimento. Alegação de que o atual plano não assegurou a mesma rede credenciada. Sentença de procedência, isto para condenar as corrés na obrigação de fornecer assistência médico-hospitalar à autora, por meio da mesma rede credenciada existente ao tempo da alienação de carteira pelo plano Golden Cross, seja por pagamento direto ao estabelecimento ou sistema de intercâmbio, bem como ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da operadora. Ilegitimidade ativa. Não cabimento. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Descredenciamento de prestadores. Obrigação voluntariamente assumida pela Unimed Rio, quando da aquisição da carteira de beneficiários da Golden Cross, de manter as mesmas condições assistenciais e rede hospitalar contratados pela autora e até então vigentes. Legítima expectativa de manutenção dos serviços nas condições contratuais originárias. Eventuais dificuldades que venham a ser enfrentadas pela ré para dar cumprimento ao julgado não podem servir de óbice ao direito da autora. Multa. Obrigação imposta que visa garantir o atendimento na rede credenciada da época em que o plano era gerido pela antiga operadora sempre que a autora precisar, ou seja, necessidade que não é diária. Periodicidade alterada para que a multa incida a cada recusa de cobertura, mantido o valor arbitrado na origem. Dano morais devidos. Descumprimento reiterado. Sofrimento que extrapola o mero aborrecimento. *Quantum* indenizatório que atende às funções ressarcitória e punitiva da reparação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023371-06.2019.8.26.0100](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 24/08/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA** – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Direito de adjudicação compulsória do Espólio apelante – Parcela vencida prescrita há quase 33 anos – Posse dos alienantes que não gera animus domini, por ter o compromisso o efeito de transmitir ao adquirente todos os poderes inerentes à propriedade – Posse dos alienantes "vazia", destituída de proteção jurídica em relação ao compromissário comprador – Área total do imóvel, porém, reduzido a cerca de 1/3 da área então constante do registro, após obras de urbanização pelo Município e alteração substancial do bairro – Necessidade de prova pericial para saber se o trecho vendido subsiste, e se foram incorporadas acessões ou benfeitorias a ele – **Julgamento convertido em diligência.**” (Apelação Cível nº [1006503-08.2020.8.26.0038](#), Rel. Costa Netto, j. 28/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ANTE A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO – DANOS MORAIS QUE FORAM FIXADOS EM R\$ 10.000,00 – RECURSO DO REQUERIDO INTEMPESTIVO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000868-41.2017.8.26.0106](#), Rel. Marcia Monassi, j. 31/08/23).

“APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Improcedência - Uso exclusivo do imóvel pelo companheiro devidamente reconhecido em Ação de Reconhecimento de União Estável – Impossibilidade de arbitramento de aluguel – Direito real de habitação que decorre de lei – Entendimento do C. STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1064577-95.2022.8.26.0002](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 28/08/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. EMPRESA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Argumento de que é incontroversa a malversação de notas fiscais, pelas requeridas, em prejuízo da autora. Aduz que a conduta das rés acarretou prejuízo à imagem da apelante, de forma a atrair a indenização por danos morais. JULGAMENTO. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização por danos morais em favor de empresa demanda prova de prejuízo à imagem. Pessoa jurídica que não é titular de honra subjetiva. Ausência de comprovação de mácula do nome e reputação da empresa. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados.” (Apelação Cível nº [0014117-85.2003.8.26.0100](#), Rel. Pastorelo Kfoury, j. 28/08/23).

“REGISTRO DE TESTAMENTO PARTICULAR – Indeferimento do pedido, com a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC – Insurgência da autora – Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Juiz que houve por bem decidir a lide antecipadamente e que fundamentou adequadamente a sentença – Inteligência dos arts. 355, I, e 370, § único, ambos do CPC – Preliminar afastada – Mérito – Testamento particular que não observou as formalidades previstas no art. 1.876, do CC – Ainda que seja possível alguma flexibilidade na forma do testamento particular (art. 1.879, do CC), não há como se admitir uma mensagem de áudio enviada pelo *WhatsApp* como manifestação de última vontade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000265-38.2023.8.26.0338](#), Rel. Miguel Brandi, j. 30/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Negativa de cobertura – Fornecimento de órtese craniana pelo plano de saúde – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré desprovido – Admissão do Recurso Especial – Anulação da r. sentença de origem – Nova sentença de improcedência – Apelação da parte autora – Cabimento – Cobertura necessária – Órtese craniana que embora não ligada a ato cirúrgico atua como substituto terapêutico equivalente – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Taxatividade mitigada do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Advento da Lei 14.454/22 – Negativa abusiva – Existência de eficácia científica – Sentença reformada – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1008399-25.2018.8.26.0566](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 31/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento. Posse decorrente da saisine. Inexistência de direito real de habitação declarada. Esbulho caracterizado. Alugueres devidos a partir da citação. Decisão reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0004120-39.2014.8.26.0441](#), Rel. Lia Porto, j. 31/08/23).

“APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LITISCONSÓRCIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Pretensão dirigida à construtora de obrigação de fazer para cancelamento da hipoteca, outorga da escritura definitiva do imóvel mais entrega da unidade, além de indenização pelo atraso das obras - Gravame instituído em razão do financiamento do empreendimento obtido pela construtora, que dá as unidades imobiliárias em garantia ao agente financiador – Impossibilidade de se opor a hipoteca em face do adquirente diante da quitação do preço do imóvel – Princípio da boa-fé das relações negociais – Desnecessidade de ajuizamento da ação em face do credor hipotecário – Obrigação da vendedora, que se comprometeu a outorgar a escritura livre de quaisquer gravames – Incidência da súmula 308 do STJ – Afastada a extinção da ação – Julgamento imediato – Incontroverso atraso na conclusão das obras do empreendimento – Alegação de paralisação da construção por falta de repasse dos recursos do banco financiador – Ausência de indicação nos autos de qualquer data como previsão de entrega – Impossibilidade de condenação na obrigação de fazer para outorga da escritura definitiva e entrega do imóvel, se não há previsão de conclusão das obras – Acolhido pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos com resolução do contrato por inadimplemento da construtora – Convertida a obrigação, ficam prejudicados os pedidos de multa diária e antecipação dos efeitos da tutela recursal - Restituição integral dos valores pagos com encargos – Inviável adoção do preço de mercado do imóvel que sequer está pronto – Devida indenização pela privação do imóvel, incidente desde o início do atraso até o decreto de rescisão contratual – Problemas financeiros da construtora e falta de repasses do agente financiador que se inserem em fortuito interno e não justificam o atraso nas obras (súmula 161, TJSP) - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida indenização que dispensa prova efetiva – Precedentes vinculantes - Fixado o importe de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, conforme jurisprudência - Quantias suficientes para a reparação dos danos – Inaplicabilidade do percentual previsto no art. 43-A, § 2º da Lei 4.591/64 diante da resolução do contrato por inexecução da obra - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1007228-89.2022.8.26.0405](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 09/08/23).

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Conexão de demandas - Julgamento conjunto - Ação Anulatória cumulada com Reintegração de Posse julgada procedente em parte e Embargos de Terceiro julgado procedente para determinar a manutenção da posse indireta em favor do autor Cícero e da posse direta da embargante Vivian sobre o imóvel objeto desta ação, na condição de possuidores de boa-fé do bem, determinando-se ainda o cancelamento das averbações e registros feitos a favor dos Requeridos no Cartório de Imóveis – Inconformismo dos requeridos e do autor – Descabimento – Documentação nos autos comprovando que o autor e a embargante firmaram compromisso de compra e venda (dois lotes) com aqueles que figuraram como réus em ação anulatória de doação, julgada procedente com a imissão de posse em favor dos requeridos, situação que foi revertida por determinação da Segunda Instância em favor da embargante – Referido compromisso firmado em data anterior ao ajuizamento da ação anulatória, ingressando o autor e a embargante na posse direta do bem, antes do ajuizamento da referida ação – Adquirentes considerados possuidores de boa-fé, segundo elementos constantes nas duas ações - Questões acerca do pagamento entre as

partes no instrumento de compra e venda, deverá ser apreciada nos autos da ação de adjudicação compulsória, que encontra-se suspensa aguardando o julgamento dos presentes feitos – Adquirentes dos lotes que deram continuidade à construção inacabada, sobrevivendo a conclusão de um imóvel de alto padrão, com área construída de 575 metros quadrados – Bem que foi objeto de perícia nos embargos de terceiro para apuração do valor, o qual deve ser mantido – Reconhecida a legitimidade ativa para ação de reintegração de posse e embargos de terceiro - Aplicabilidade da Súmula 84 do C. STJ a este último - Adequação das referidas ações - Adquirentes que não poderiam ser atingidos pelos efeitos da sentença que revogou a doação feita pelos requeridos aos vendedores dos lotes (Art. 563 do CC) - Descabido falar-se em segunda contestação, pois houve apenas uma, apresentada dentro do prazo - Danos morais – Inocorrentes – Revogação da doação que não possuem cunho pessoal ou lesionadores dos direitos da personalidade, seja perante o autor ou à sua família – Demais disso, houve a retomada do bem, que atualmente encontra-se na posse direta da embargante - Sentença mantida – Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1016141-61.2016.8.26.0602](#), Rel. Salles Rossi, j. 16/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove o inventariante, bloqueia bens do espólio e nomeia outra herdeira para o cargo, em razão de aparente gestão temerária do inventariante – Inconformismo do inventariante – Parcial acolhimento – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos filhos como inventariante, o qual faz a abertura do inventário e é nomeado inventariante – Coerdeira que alega conduta do inventariante prejudicial ao espólio, envolvendo alteração contratual da empresa constituída pelo autor da herança – Inventariante que, de sócio minoritário, com pouca participação nas quotas sociais, passa a deter a totalidade das quotas, em aparente prejuízo ao princípio da igualdade de quinhões – Cabimento da tutela de natureza cautelar, que bloqueia as quotas sociais e também os ativos financeiros, como medida idônea a preservar o acervo hereditário, até final partilha – Mérito da controvérsia sobre a validade da alteração e do método de liquidação da participação societária que é objeto de ação judicial específica, em andamento perante Vara Empresarial, e também de procedimento arbitral - Alegação de inaptidão da coerdeira para o exercício da inventariança, em razão de conflito de interesses – Ajuizamento por ela de algumas demandas contra o espólio – Acolhimento – Conflitos que surgiram muito antes do óbito do genitor e que não são pontuais, mas que abarcam disputas patrimoniais relevantes, a desrecomendar a nomeação de curador especial – Nomeação de inventariante dativo que se mostra adequada no caso, tendo em vista a formação de dois grupos antagônicos de herdeiros, altamente belicosos e que atuam em desfavor do exercício da inventariança pelo grupo rival – Processo em que os dois grupos já exerceram a inventariança e não conseguiram desenvolver a contento o munus – Decisão pela nomeação de inventariante dativo que foi objeto de outro recurso de agravo, julgado em conjunto com o presente, no sentido de se manter o inventariante dativo, profissional neutro e em melhores condições de cumprir o encargo – Inocorrência de retratação - Decisão parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº [2296753-35.2022.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 16/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove a inventariante herdeira e nomeia inventariante dativo, em razão de excesso de litigiosidade e conflito de interesses entre ela e o espólio – Inconformismo da inventariante – Rejeição – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos

filhos como inventariante, o qual faz a abertura do inventário e é nomeado inventariante – Coerdeira que alega conduta do inventariante prejudicial ao espólio, envolvendo alteração contratual da empresa constituída pelo autor da herança – Remoção do primeiro inventariante e nomeação da herdeira para exercer o cargo - Alegação de inaptidão da coerdeira para o exercício da inventariança, em razão de conflito de interesses – Ajuizamento por ela de algumas demandas contra o espólio – Acolhimento – Decisão recorrida que a remove e nomeia inventariante dativo – Conflitos de interesse que surgiram muito antes do óbito do genitor e que não são pontuais, mas que abarcam disputas patrimoniais relevantes, a desrecomendar a nomeação de curador especial para representar o espólio – Nomeação de inventariante dativo que se mostra adequada no caso, tendo em vista a formação de dois grupos antagônicos de herdeiros, altamente belicosos e que atuam em desfavor do exercício da inventariança pelo grupo rival – Processo em que os dois grupos já exerceram a inventariança e não conseguiram desenvolver a contento o munus – Decisão pela substituição do primeiro inventariante que foi objeto de outro recurso de agravo, julgado em conjunto com o presente, no sentido de se manter a decisão - Inventariante dativo, profissional neutro e em melhores condições de cumprir o encargo na espécie versada – Exercício de outra inventariança (dos bens da genitora) pela herdeira que no caso não é bastante para mantê-la no cargo, pelos motivos apontados – Despesas geradas pela nomeação de dativo que serão controladas pelo juiz do inventário e que eventualmente poderão ser compensadas pelas vantagens advindas da mais célere e imparcial atuação - Remoção de ofício do inventariante que prescinde da instauração de incidente, garantido o contraditório - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº [2002397-95.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 16/08/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega das obras de infraestrutura imobiliária. Sentença de procedência parcial. Cerceamento de defesa. Não configurado. Julgamento antecipado. Dilação probatória. Desnecessidade. Prova documental demonstra a situação fática e a dilação probatória nada acrescentaria. Aplicação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Supressio/surrectio. Afastamento. Atraso na entrega do imóvel impossibilitou a ocupação pelos autores. Acordo firmado no processo nº 1004410-85.2014.8.26.0281 não extinguiu o direito dos autores em obter a indenização. Atraso se estendeu no tempo. Direito exercido antes de consumado o lapso prescricional. Prescrição. Não ocorrência. Ação indenizatória fundada na responsabilidade contratual (inadimplemento contratual). Prazo decenal (art. 205 do CC) não esgotado. Lucros cessantes presumidos. Caso as obras de infraestrutura tivessem sido entregues no prazo, o lote poderia ser imediatamente usado como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) nº 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização alterada para 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso no período compreendido entre março/2018 a 02/10/20. Sucumbência recíproca mantida. Resultado. Recurso de apelação interposto pelos autores provido parcialmente e não provido o recurso de apelação interposto pelos réus.” (Apelação Cível nº [1004412-55.2021.8.26.0281](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 01/08/23).

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação almejando rescisão do contrato com restituição de 90% dos valores pagos, por desistência do negócio - Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão, com direito a restituição de 25% do montante pago - Inconformismo da requerida pretendendo a majoração da retenção para 10% sobre o valor do contrato, mas consectários previstos na Lei 13.786/2018 - Contrato firmado na vigência dessa lei - Possibilidade de retenção limitada a 10% do montante da avença como limite máximo, já englobadas as demais verbas pleiteadas pela vendedora - Hipótese de pagamento de pequeno valor por conta do preço R\$ 2.626,58 - Perda total in casu que se justifica, como compensação total e definitiva pelos prejuízos causados com o desfazimento do negócio - Apelo da ré parcialmente desprovido, desacolhido o dos autores.” (Apelação Cível nº [1034411-41.2021.8.26.0576](#), Rel. Galdino Toledo Junior, j. 01/08/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatoria fundada em aventado erro médico - Autora submetida à cirurgia de tireoidectomia total após diagnóstico de câncer de tireoide, realizada em hospital da rede própria da operadora demandada - Necessidade de realização de nova cirurgia por ter remanescido tecido tireoideano além do limite previsto na literatura médica - Sentença de parcial procedência para o fim de condenar os réus responsáveis pelo atendimento ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 40.000,00 mais danos materiais decorrentes dos custos para a realização do novo procedimento - Inconformismos isolados das corrés, cirurgia e operadora de saúde - Laudo pericial que concluiu ter havido falha na realização da primeira cirurgia - Destaque da perícia para o fato de que a literatura admite que em cirurgias para retirada total da tireoide, o tecido remanescente não deve exceder de 1 a 2 gramas - Hipótese em que restou de 10 a 13 gramas de tecido tireoideano, quantidade substancialmente superior à aceitável - Falha na prestação de serviço médico reconhecida - Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais - Redução do édito condenatório extrapatrimonial para adequação ao critério da razoabilidade, considerando que não houve repercussão negativa na evolução do tumor e não houve sequelas - Redução deste para R\$ 20.000,00 - Danos materiais decorrentes dos custos para a realização do novo procedimento com profissional de confiança da autora que devem ser suportados pelas rés - Verba honorária devida pelas rés adequadamente fixada em 10% do valor da condenação - Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1032047-59.2014.8.26.0506](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 08/08/23).

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Ação ajuizada pelos adquirentes em face dos vendedores, em razão da necessária retificação por conta do desdobro da matrícula - Reconvenção, pretendendo a nulidade do negócio, com fundamento na simulação, ajuizada pela correquerida - Procedência da ação e extinção da reconvenção, sem resolução do mérito - Insurgência da requerida insistindo na nulidade do negócio - Simulação é um vício social, que pode ser declarado de ofício, sendo desnecessário ajuizamento de ação própria - Extinção afastada para análise do mérito - Negócio celebrado entre amigos, com relação empregatícia não contestada - Bem que foi objeto de partilha na ação de divórcio, mesmo após a suposta negociação - Tentativa de registro mais de 01 ano após a venda - Antecedentes do vendedor em transações similares - Venda realizada através de procuração da mulher ao marido, 08 meses antes do ajuizamento da ação de divórcio - Preço vil - Imóvel avaliado, por perícia judicial, em mais de 7 milhões de reais, mas transacionado por apenas 26 mil reais - Possibilidade da parte negociante alegar nulidade em face dos demais, conforme Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil - Reconvenção procedente, prejudicado o pedido

constante na ação - Recurso acolhido.” (Apelação Cível nº [1000966-41.2017.8.26.0101](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 15/08/23).

“APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Contrato antigo e adaptado à lei de regência, no ano de 2012. Apelada que não se desincumbiu do ônus da prova, com vistas a justificar, de forma clara e ostensiva, os percentuais aplicados anualmente a título de sinistralidade. Violação ao dever de informação (artigo 6º, inciso III, do CDC). Abusividade configurada. Afastamento, para incidência dos índices autorizados pela ANS, aplicados aos contratos individuais. Reajustes por faixa etária, previstos a partir da adaptação contratual, que estipulou dez faixas etárias, a última aos 59 anos de idade. Reajuste de 69%, para a última faixa etária, considerado abusivo, na dicção da douta maioria, devendo seu montante ser apurado em liquidação de julgado. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, REJEITADO O RECURSO DA AUTORA. VOTO VENCIDO:** Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não constatada. Lícitude da previsão desse modelo de reajuste reconhecida com o julgamento, pelo C. STJ, de dois Temas Repetitivos (nºs 952 e 1.016), a pavimentar as condições, requisitos, cálculos e fórmulas matemáticas que, afinal, foram observados. Adequada incidência de reajuste por mudança de faixa etária, em percentual que atende às regras da RN nº 63/2003 da ANS. Sentença parcialmente reformada. **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1035128-65.2017.8.26.0100](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 15/08/23).

“PLANO DE SAÚDE - Cláusula contratual que fixa faixas etárias e estipula reajustes diferenciados, incluindo aquele por VCMH - Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada - Cerceamento de defesa - Inocorrência, ré que em nenhum momento e até mesmo nas razões recursais, postulou pela produção de prova pericial - Afastamento dessa providência - Imposição de reajuste por variação de custos médicos hospitalares - Cláusula válida - Possibilidade apenas de análise de sua aplicação no caso concreto - Abusividade dos valores exigidos reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo do reajuste - Incidência, apenas, do índice autorizado pela ANS - Faixas etárias e percentuais de reajustes constantes do contrato em consonância com a Resolução Normativa nº 63/2003, artigo 3º, inciso II - Percentual da última faixa, no entanto, que se mostra desarrazoado, sendo patente sua onerosidade excessiva e discriminatória - Circunstância, contudo, que não autoriza a exclusão pura e simples de qualquer reajuste - Hipótese em que o montante cabível do reajuste acima mencionado deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença - Restituição de valores - Cabimento, de forma simples, a partir de fevereiro de 2016, respeitada a prescrição trienal, sendo vedada sua retroação aos exercícios anteriores - Apelos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1102847-64.2017.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 15/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão cumulada com repetição de indébito. Preço do imóvel financiado em 13 parcelas. Alegação de impossibilidade da incidência de correção monetária mensal. Sentença de procedência. Atualização monetária. Periodicidade mensal

permitida apenas quando o prazo mínimo do parcelamento previsto no contrato é de 36 meses. Interpretação do artigo 46 da Lei nº 10.931/2004. Contrato em questão é de prazo inferior a 36 meses. Índices de reajuste devem ser aplicados com periodicidade anual, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.069/1995. Valor pago em excesso pelos autores em virtude do reajuste mensal inadequado. Ressarcimento de forma simples. Inexistência de demonstração de má fé por parte da ré. Apuração em liquidação. Necessidade de exclusão do reajuste mensal, com inclusão do reajuste anual. Sucumbência recíproca fixada. Resultado. Recurso provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1013701-02.2023.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 22/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Plano de saúde. Fornecimento de medicamento e exame para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. Sentença de procedência. 1.Preliminar. Ausência de interesse de agir. Rejeição. Contrato estava em vigor na data da propositura da ação. 2.Rescisão posterior resulta na limitação da cobertura ao último dia de vigência do contrato. Recurso provido para este fim. 3.Embora o medicamento e o exame não estejam previstos no rol da ANS, o direito da autora encontra amparo em leis ordinárias. Os regramentos da ANS não podem limitar de tal modo o cumprimento da obrigação pelas operadoras de plano de saúde, que tornem, na prática, inexistente cobertura para a doença. A aplicação de normas consumeristas, bem como dos princípios e normas que regem o Direito Civil, notadamente o princípio da boa-fé e função social do contrato, levam à conclusão que a ré tem obrigação de fornecer o tratamento. O pleito da autora encontra amparo ainda na lei 14.454/22, que alterou a lei 9656/98 e tornou o rol da ANS de taxatividade mitigada. Único medicamento existente para o tipo de esclerose da autora. Relatório médico demonstra que a paciente já se submeteu a tratamentos anteriores, sem sucesso. O recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema também leva a concluir pela obrigação da ré a fornecer a cobertura (EREsps 1886929 e 1889704). Eficácia do medicamento está amparada no relatório médico, bem como não houve indicação, pela ré, de outro método igualmente efetivo e menos custoso. Parecer do Natjus não acatado, visto que suas considerações foram genéricas e singelas, enquanto o relatório do médico assistente detalha o quadro da autora e os tratamentos existentes disponíveis para a doença. Em suma, em situações como a dos autos, restringir o atendimento ao rol da ANS seria negar ao paciente o único tratamento existente. 4.O acolhimento parcial do recurso não altera a distribuição dos ônus da sucumbência, visto que a autora foi vencedora em todos os pedidos. A limitação temporal de cobertura ocorreu posteriormente, por fatos alheios à sua conduta. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1003521-57.2022.8.26.0650](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 29/08/23).

“**TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.** Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Não acolhimento. Requisitos do artigo 300, do CPC presentes. Caráter emergencial da internação indicada ao autor menor. Abusiva a recusa de cobertura com base no prazo de carência. Súmula 103, deste E. TJSP. Precedentes. Decisão mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2155757-50.2023.8.26.0000](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 29/08/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Ação de indenização por danos morais - Alegada ofensa à honra dos autores supostamente causada por divulgação não autorizada de suas imagens colhidas por câmeras de segurança em que foram visualizados com uma cachorra que havia fugido - Autores que alegam terem sido indevidamente acusados de furto do animal, quando apenas o acolheram -

Imagens veiculadas em reportagem televisiva - Sentença de parcial procedência condenando os réus (rede de televisão e jornalista) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, reconhecida a decadência quanto ao pedido de retratação - Inconformismos das duas partes - Cachorra que ao ser encontrada pelos autores e outras duas pessoas foi levada por estes a sua residência - Imagens colhidas em via pública, cuja divulgação não depende de prévia autorização - Réus que agiram no exercício regular de direito ao divulgar as imagens e a fuga da cachorra com o intuito de esclarecer seu paradeiro - Autores e seus acompanhantes que objetivamente deixaram de entregar o animal à autoridade competente, conforme impõe o artigo 1.233, parágrafo único, do Código Civil, dando causa à eventual suspeita de furto - Divulgação de fatos verídicos - Conteúdo de caráter jornalístico sem verificação de excesso ou abuso do direito à informação assegurado pela CF - Ocorrência do exercício regular do direito de narrar e divulgar fatos verídicos e relevantes à sociedade - Preponderância do interesse público em relação ao direito à imagem - Ausência de "animus injuriandi vel diffamandi" - Ato ilícito não caracterizado, o que afasta o dever de indenizar - Improcedência da demanda que se impõe, afastado o dever de indenizar - Recurso dos réus provido, prejudicado o dos autores." (Apelação Cível nº [1010965-07.2020.8.26.0006](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 29/08/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. DECADÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação. Anulatória de ato jurídico. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando seja anulada doação de imóvel rural feita pelo falecido ex-companheiro aos ora apelados. Ausência de outorga uxória. Descabimento. União estável que tem início e se extingue sem a chancela estatal. Doutrina. Sentença proferida em ação de reconhecimento que se limitou a declarar sua existência e fixar o período de convivência, entre 1992 e início de 2010. Anulatória ajuizada em 14/01/2015. Ainda que a doação tenha sido celebrada sob a égide do CC/1916, o fim da união estável se deu sob o CC/2022. Arts. 1.647 e 1.649. Decadência. Ocorrência. Jurisprudência. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [0000180-54.2015.8.26.0272](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 01/08/23).

"ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Ação ajuizada em face de hospital e operadora de plano de saúde - Pretensão fundada em erro médico por ocasião da cirurgia de hérnia de disco cervical – R. sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, indeferindo a pensão mensal – Recurso de ambas as rés com preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais por memoriais - Prova pericial suficiente para dirimir as controvérsias e embasar o convencimento do juiz - Memoriais que traduzem apenas possibilidade de reiteração das alegações já formuladas no curso do processo, sem condão de inovar quanto às matérias já arguidas, razão pela qual a ausência de abertura de prazo para apresentação das alegações finais não importa em cerceamento de defesa – Preliminares de cerceamento de defesa afastadas - Mérito – Falha na prestação de serviços evidenciada – Responsabilidade solidária do plano de saúde pela falha na prestação de serviços da unidade hospitalar conveniada - Inadequação da técnica cirúrgica que resultou em mau posicionamento da placa de artrodese da coluna cervical – Agravamento da lesão do esôfago (intercorrência inerente

ao procedimento), que culminou com a erosão da parede do órgão, em razão da opção da equipe médica pela manutenção da referida placa, que comprimia a porção lesada do esôfago, bem como gerou dor e déficit neurológico no membro superior esquerdo da autora – Perícia médica que atestou que era obrigatória a remoção da placa de artrodese o mais precoce possível – Autora que, em razão da contraindicação pela equipe médica do hospital-réu pela retirada da placa, buscou a continuidade do tratamento em outra unidade hospitalar (Hospital das Clínicas de São Paulo) – Apenas após procedimento neste nosocômio, a autora teve restabelecido seu trato digestivo, cerca de três anos após a cirurgia da coluna pela equipe médica do hospital-réu – Intenso sofrimento físico e psicológico da autora, que ficou totalmente incapacitada em ingerir alimentos por via oral por três anos, que poderia ter sido evitado – Manutenção do *quantum* indenizatório arbitrado na r. sentença em R\$ 80.000,00, valor compatível com os transtornos sofridos – Danos estéticos caracterizados – Limitação de movimento de membro superior esquerdo - Manutenção da r. sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos - **RECURSOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1015703-81.2019.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 08/08/23).

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação proposta pela autora objetivando a manutenção do tratamento de sua doença junto à clínica Chyrus Assistência Médica Ltda. e Hospital Brasil Rede D’Or – R. sentença de procedência - Recurso da ré com preliminar de falta de interesse de agir - Interesse de agir da autora evidente – Necessidade de ajuizamento da presente demanda para ver reconhecida a sua pretensão em dar continuidade ao tratamento de sua doença na clínica e nosocômio onde vinha realizando seu tratamento há vários anos – Preliminar rejeitada - Mérito – Alegação da ré de exclusão de prestadores, por redimensionamento de rede hospitalar por redução, fundamentado no § 4º, artigo 17 da Lei nº 9.656/98 - Alterações promovidas na rede credenciada, entretanto, que devem ser comunicadas de maneira ampla e efetiva, e que fique assegurada a ciência por parte do consumidor dessas mudanças, em cumprimento ao CDC e ao artigo 17, § único da Lei 9.656/98 – Inexistência de comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos legais de que a beneficiária foi comunicada individualmente sobre o redimensionamento da rede, bem como a comprovação da autorização prévia da ANS sobre a exclusão de prestadores – Obrigação da ré na manutenção da clínica e do hospital onde a autora vinha fazendo o seu tratamento – R. sentença de procedência mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025481-66.2022.8.26.0554](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 22/08/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Acolhimento – A bagagem das seguradas Natalia e Janaina foi extraviada e devolvida posteriormente – Quando a seguradora pagou a indenização, as passageiras já haviam recebido a mala de volta – Os artigos pessoais que foram comprados pelas passageiras foram acrescidos ao seu patrimônio, assim, não houve dano material – Precedente desta Corte – Em relação à segurada Junnia, antes do ajuizamento desta ação, a companhia aérea ré já tinha indenizado diretamente a passageira, em virtude do mesmo fato – A condenação da ré nesta ação representaria nova indenização pelo mesmo fato, o que é vedado – Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1077827-95.2022.8.26.0100](#), Rel. Marino Neto, j. 03/08/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Assessoria financeira e estratégica - Sentença de procedência – Irresignação de ambas as partes – Arguição de nulidade da fiança – Não cabimento – Somente o cônjuge pode demandar pela invalidade da fiança prestada sem a sua autorização (art. 1.650, CC) – Honorários de sucesso – Incidência sobre toda e qualquer operação realizada na vigência do contrato, independentemente da efetiva intermediação ou negociação direta da contratada – Atividades englobadas na prestação de serviços que não se restringem à efetiva negociação com os credores – Ganho econômico que não é condição para a incidência dos honorários de sucesso - Base de cálculo prevista em contrato que corresponde ao valor total da dívida negociada – Operação de Funding, caracterizada como reestruturação de dívida, que deve ser incluída na condenação, diante da comprovação de sua realização, com ressalva em relação ao percentual dos honorários – Fator gross up devido em razão do contrato – Sentença parcialmente reformada – Recurso dos réus desprovido e recurso da autora provido, com majoração da verba honorária devida pelos réus.” (Apelação Cível nº [1049086-16.2020.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 17/08/23).

“INCOMPETÊNCIA RELATIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Contratos de empréstimo firmados entre as partes com cláusula de eleição de foro estrangeiro – Possibilidade – Ausência de abusividade - Inteligência da Súmula 33 do C. STJ e do artigo 25 do Código de Processo Civil – Cláusula de eleição de foro que não afasta a natureza relativa da competência - **Decisão reformada. Recurso provido.**” (Agravo de Instrumento nº [2047779-48.2022.8.26.0000](#), Rel. Marino Neto, j. 31/08/23).

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada - Pretensão de levantamento do valor depositado a título de caução, substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial -

Possibilidade de substituição pelo seguro garantia judicial, que se equipara a dinheiro - Inteligência do art. 835, § 2º, do CPC - Todavia, o valor do seguro garantia deve ser o correspondente ao do depósito em dinheiro, atualizado e acrescido de 30% - **Despacho reformado. Recurso provido.**" (Agravado de Instrumento nº [2131126-42.2023.8.26.0000](#), Rel. Marino Neto, j. 31/08/23).

"CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação Civil Pública – Alegação, na causa de pedir, de que a instituição financeira e os correspondentes bancários disponibilizam, indevidamente, crédito consignado a consumidores idosos, aposentados e pensionistas, sem as respectivas solicitações ou consentimentos, sem oportunidade de conhecimento prévio dos conteúdos dos respectivos contratos, em afronta aos arts. 6º, incs. III e IV, 8º, 39, incs. III e IV, 46 e 51, inc. IV, todos do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para propor ação civil pública de responsabilização por danos patrimoniais e tutela de interesses individuais homogêneos, a teor do 5º, inc. I, da Lei 7.347/85, e dos arts. 81, inc. III, e 82, inc. I, do CDC – Condenação dos corréus para que se abstenham de impor aos consumidores produtos e serviços onerosos bancários e de crédito consignado, salvo quando expressa e previamente autorizado ou solicitado por eles, bem como a entregar aos consumidores, antes do fornecimento de produtos e serviços onerosos bancários e de crédito consignado, cópia autêntica do contrato e termo de adesão a cada um deles, demonstrando autenticidade da contratação e das assinaturas, indicando em cada contrato, termo de adesão ou cédula bancária, de forma ostensiva e destacada, o nome e endereço da agência bancária, bem como o nome e endereço do preposto e a qualificação do funcionário que efetivou a contratação. Além de inserirem em cada contrato, termo de adesão ou cédula bancária, as "rubricas" das partes contratantes em todas as páginas, assim como as assinaturas das testemunhas instrumentais – Necessidade de imposição de multa diária aos corréus por ato de descumprimento no valor de R\$5.000,00, compatível com a maioria dos contratos mencionados na inicial – Necessidade de publicação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, às custas dos corréus, em jornais de grande circulação na comarca e site da empresa, em tamanho mínimo de 20cm x 20cm, com fonte 12, por 30 dias, a parte dispositiva, a fim de que os consumidores tomem ciência da sentença – Efeitos da sentença proferida em ação civil pública que não estão sujeitos a nenhuma limitação territorial, conforme orientação jurisprudencial vinculante firmada no julgamento do RE n. 1.101.937/SP pelo C. STF (Tema de Repercussão Geral n. 1.075) – Sentença reformada em parte – Recurso do autor provido, e do corréu provido em parte." (Apelação Cível nº [1000174-74.2022.8.26.0081](#), Rel. Gil Coelho, j. 31/08/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO. Contrato entabulado entre a Apelante ADM (Lojas Colombo) e a Apelada CETELEM para a emissão de cartões de crédito "Colombo AURA" aos clientes do estabelecimento. Repasse dos valores oriundos de vendas com o mencionado cartão nos estabelecimentos da Apelante. Alegações de descumprimento contratual por parte do Banco-apelado, que não prestou contas corretamente e deixou de repassar valores na ordem de mais de R\$ 59 milhões de reais. Fixação dos pontos controvertidos em acórdão proferido por esta 12ª Câmara de Direito Privado (AG nº 0056564-19.2011.8.26.0000, j. em 21/09/2011), pelo qual considerou imprestável a primeira perícia produzida e determinou a produção de duas novas perícias, uma em tecnologia da informação e

outra contábil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia em tecnologia da informação que constatou a segurança do ambiente virtual em que realizada as transações, a correta alimentação da base de dados e regularidade das informações trocadas entre as partes. Ausência de indícios de fraude nos registros ou indevida exclusão/cancelamento doloso de dados, a fim de causar prejuízo a Apelante. Perícia contábil que constatou a desorganização da contabilidade da Apelante, com deficiência dos registros fiscais e contábeis a demonstrar a existência de crédito de mais de R\$ 59 milhões de reais. Acervo probatório, em especial as provas periciais, que forneceram elementos de convicção suficientes à rejeição dos pedidos, primeiro, porque não constatada qualquer falha de segurança no sistema operacional utilizado pela Apelada CETELEM, nem fraude na alimentação da base de dados ou troca de informações entre as partes; segundo, porque a Apelante não tem controle fiscal e contábil que dê suporte ao valor de mais de R\$ 59 milhões pleiteado, ou seja, não provou os fatos constitutivos do seu direito. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa. Pretensão de fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). Descabimento. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do valor da causa. Art. 85, § 2º, do NCPC. Aplicação subsidiária do § 8º apenas nas causas de baixo valor, ou quando há proveito econômico inestimável ou irrisório. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076). Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0145722-81.2008.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 08/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGURO. PAGAMENTO DE BEM SINISTRADO. VALOR ATRIBUÍDO AO BEM NA AVALIAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADO. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Recurso da seguradora. Autor que buscou indenização em razão de incêndio que ocasionou a perda total de máquina colheitadeira. Divergência quanto ao valor do bem. Seguradora ré que, pouco menos de um ano antes do sinistro, avaliou o bem em R\$ 569.172,18 (fl. 31). Naquela época, o bem já possuía seis anos de uso, verificando-se desvalorização média anual em torno de R\$ 43.000,00. Bem segurado que, quando da avaliação, apresentava-se em bom estado de conservação. Injustificável que, após 11 meses, tenha sido avaliado em R\$ 190.000,00, ou seja, um terço do valor inicial. Valor atribuído pelo perito judicial, com base em anúncios de internet, que também não pode ser aceito, porque ele mesmo admitiu que pelo valor médio de mercado por ele estimado (R\$ 250.000,00) dificilmente a parte lograria comprar uma máquina com as mesmas características e em plenas condições de financiamento (fl. 510). Agiu bem o juízo de primeiro grau em considerar para o fim da indenização a avaliação feita pelos réus. Conduta assumida pela apelante que desafiou o princípio da boa-fé contratual. Indenização devida no limite do valor avaliado para a contratação do seguro. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. **Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002124-73.2018.8.26.0400](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 22/08/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Produto Rural Financeiro – Pagamento por terceiro – Avalista – Sub-rogação nos direitos do credor – Alegação de prescrição – Inocorrência – É de três anos a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70, do Decreto nº 57.663/66 – Prazo prescricional da pretensão do avalista, lançada em desfavor do avalizado, que somente passa a fluir da data em que foi efetuado o pagamento integral da dívida ao credor primitivo – Interesse de agir demonstrado, eis que o apelado pretende cobrança de título que pagou e sub-rogou-se no direito de cobrança – Litispendência ocorre se determinado processo

estiver em andamento e, em outro, for repetido o mesmo pedido, com a mesma causa, mantendo-se a identidade de partes, o que não é o caso dos autos – Preliminares afastadas – A sub-rogação nos direitos do primitivo credor se opera em favor do avalista que paga dívida referente ao título e passa a dispor do direito de regresso contra seu avalizado, nos termos dos artigos 346, III, 349 e 899, § 1º, do Código Civil – O avalista da obrigação principal, sub-rogado nos direitos do credor, pode exigir o que despendeu com o devedor principal, acrescido de correção monetária e juros de mora computados a partir do desembolso da quantia paga – Pretensão de abatimento de crédito comum entre embargante e embargado – Ausência de prova de que as 13.860 cabeças de gado arrestada e encontrada na Fazenda Mataboi pertencia em parte ao apelante – Impossibilidade de abatimento – Acórdão colacionado às fls. 3817/3822 que reconheceu que 1054 cabeças de gado pertenciam aos executados Túlio e Nelson, justificando de abatimento de 50% de seu valor, utilizado para pagamento do acordo – Pretensão de condenação e litigância de má-fé e indenização nos termos do art. 940 do CC que cabe ser afastada, ante a ausência de prova suficiente – Decisão reformada em parte – Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006387-44.2019.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 22/08/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE "CLOUD". RESILIÇÃO ANTECIPADA. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. A autora sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços de "cloud" com a ré. Contrato encerrado por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19 (segunda onda). Previsão contratual da possibilidade do encerramento por força maior, incluindo-se questões de pandemia (cláusula "19", fl. 47). Autora que demonstrou quadro de piora em suas atividades empresariais, com o desligamento de funcionários. Não incidência do artigo 603 do Código Civil, uma vez que a extinção do contrato não se deu imotivadamente. Aplicação dos princípios da transparência e da boa-fé contratual. Contrato celebrado entre empresas, mas com instrumento de adesão concebido pela ré (fls. 38/49). E, mesmo sendo um contrato renovado ou ampliado em 18/01/2021, a própria ré fez prever em seu instrumento de adesão (**cláusula "19", fl. 47**) a possibilidade dela atrasar ou falhar na execução do contrato e até cancelar o pedido já efetivado, quando verificador motivo de força maior, incluindo-se a pandemia. Se quisesse excluir os efeitos da pandemia causada pela Covid-19 (e suas ondas posteriores), bastaria à ré inserir em seu instrumento de adesão que isso não seria considerado força maior. E se a ré manteve em aberto essa possibilidade, deve ser reconhecido em favor da autora que, diante das provas produzidas (demissão de todos funcionários daquele setor ligado à prestação de serviços da ré), que a segunda onda daquela pandemia afetou diretamente seu negócio. Extinção do contrato com fundamento na força maior. **Ação julgada integralmente procedente e reconvenção julgada improcedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1023877-14.2021.8.26.0002](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 22/08/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada. **CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES ESTUFADOS. DETENTION. RETENÇÃO DOS CONTÊINERES PELA RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS INSERIDAS NO**

CONTÊINER. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. VALOR DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 18 DA ANTAQ. Cuida-se de ação de cobrança promovida pela autora em face da ré, decorrente do atraso da ré na devolução dos contêineres ACLU4084492-4 e ACLU4084492-4 para embarque. Sentença de procedência. Recurso da ré. Manutenção da condenação da ré. A retenção de carga pela Receita Federal constituía risco inerente à atividade e são situações rotineiras e previsíveis no mercado de transporte marítimo. A ré não detalhou as circunstâncias em que os contêineres foram apreendidos, a partir da localização de drogas ilícitas. Excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior não verificada. Valor objeto da cobrança não impugnado pela ré. Inaplicabilidade da Resolução nº 18 da ANTAQ. **Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1024797-88.2020.8.26.0562](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 22/08/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – BOA-FÉ - Pretensão de reforma da respeitável sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Cabimento – Hipótese em que não há elementos de convicção que apontem para a má-fé do adquirente – Simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem que não é suficiente para evidenciar a fraude à execução - Súmula 375 do STJ – Embargos de terceiro que devem ser julgados procedentes - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013752-13.2022.8.26.0564](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 02/08/23).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTA CONJUNTA – Penhora de ativo financeiro – Pretensão da embargante de reforma da r.sentença que julgou procedente apenas em parte pedido formulado em embargos de terceiro – Descabimento – Hipótese em que não pode ser presumida a solidariedade somente pelo fato de se manter conta bancária conjunta com o devedor; mas, em se tratando de conta de titularidade conjunta, a presunção é a de que os valores ali existentes pertencem aos cotitulares em proporções iguais, havendo solidariedade unicamente no que concerne com as obrigações assumidas junto ao banco depositário – Ausência de comprovação de que os valores coubessem exclusivamente à embargante - Precedentes da Corte Superior e deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO DESPROVIDO. **APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTA CONJUNTA - IMPENHORABILIDADE** – CPC, ART. 833, INCISO IV - Penhora de ativo financeiro – Pretensão da embargante de reforma da r.sentença que julgou procedente apenas em parte pedido formulado em embargos de terceiro – Descabimento – Hipótese em que a embargante não demonstrou que, no momento do bloqueio judicial, havia depositado nessa conta saldo de sua pensão por morte previdenciária - Reconhecimento da impenhorabilidade de numerário em uma determinada conta que não implica impossibilidade de penhora de todo e qualquer valor que nela venha a ser depositado, ou mesmo daqueles valores decorrentes do salário, sendo possível a penhora daqueles que entram na esfera de disponibilidade, de modo a perder a sua natureza alimentar - RECURSO DESPROVIDO. **APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTA CONJUNTA - IMPENHORABILIDADE** – CPC, ART. 833, INCISO X - Penhora de ativo financeiro – Pretensão da embargante de reforma da sentença que julgou procedente apenas em parte pedido formulado em embargos de terceiro – Descabimento – Hipótese em que somente com relação à parte que cabe ao cotitular da conta é que foi mantido o bloqueio judicial, de modo que a embargante não possui

legitimidade para alegar a impenhorabilidade à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil em relação a valores, cuja titularidade foi atribuída ao executado - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008316-10.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 09/08/23).

“APELAÇÃO – CONTRATO DE CÂMBIO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. – Contrato de adiantamento de câmbio – Executada em recuperação judicial – Crédito extraconcursal que não se submete ao juízo da recuperação judicial e nem ao procedimento de restituição, previsto no artigo 85 da Lei 11.101/2005 – Improcedência dos embargos: – Considerando que o crédito oriundo de contrato de adiantamento de câmbio é extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 4º da Lei nº 11.101/2005, a execução em face de devedor em recuperação judicial deve prosseguir, sem a necessidade de submissão ao procedimento de restituição previsto no artigo 85, da referida lei falimentar. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1075577-26.2021.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 09/08/23).

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – MORTE DE PACIENTE INTERNADA – IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA – PSIQUIATRA QUE ATENDEU A PACIENTE ANTERIORMENTE À INTERNAÇÃO – CPC, ART.447, §2º, INCISO III – IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO – Pretensão da ré de que seja reconhecido o impedimento da testemunha, psiquiatra que teria atendido a paciente no momento anterior à sua internação – Rejeição – Hipótese em que o atendimento médico prestado pela profissional não a torna impedida de prestar testemunho – Dispositivo legal invocado pela ré que torna impedidos para testemunhar apenas aqueles que tenham representado ou assistido, como advogados ou consultores jurídicos, não se aplicando ao caso em exame – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – MORTE DE PACIENTE INTERNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Pretensão da ré de que não seja reconhecida a sua responsabilidade civil em relação ao dano decorrente do evento envolvendo a sua paciente – Alegação de que não foi demonstrada a ocorrência de suicídio, tendo havido mero acidente – Descabimento - Hipótese em que a paciente se encontrava internada em hospital psiquiátrico administrado pela ré, quando logrou deixar o edifício em que lhe era prestado atendimento e, sem supervisão, conseguiu atingir e escalar uma torre de para-raios situada há poucos metros – Paciente encontrada consciente e encaminhada a hospital para atendimento médico, mas que veio a falecer ao fim da tarde daquele mesmo dia - Episódio de suicídio, decorrente de gravíssimo quadro depressivo – Paciente internada por indicação de médica psiquiatra após prévia tentativa de suicídio e episódio em que tentou matar o animal de estimação da família – Risco de suicídio constatado pela equipe médica e anotado no prontuário médico da paciente - Múltiplos indícios nos autos do processo que apontam para um comportamento da paciente orientado à autolesão - Responsabilidade objetiva por fato do serviço (CDC, art.14) - Serviço defeituoso por não fornecer a segurança que dele se esperava (CDC, art.14, §1º), seja ao permitir que a paciente circulasse livremente fora da edificação e longe da vigilância dos funcionários, seja ao prover elemento possivelmente gerador de grave insegurança, qual seja, a torre em que a vítima realizou a sua escalada - Não se discutindo aqui hipótese de erro médico, situação que recomendaria análise mais detida, a responsabilidade objetiva dos hospitais constitui entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO –

RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – MORTE DE PACIENTE INTERNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA - Pretensão da ré de que seja reconhecida excludente da sua responsabilidade civil – Descabimento - Hipótese em que, apesar de não haver dúvida de que foi a própria paciente quem escalou a torre e dela despencou, não há como atribuir a ela parcela de responsabilidade pelo evento danoso - Nenhuma parcela do nexo causal pode ser atribuída à própria paciente, que fora internada na clínica administrada pela ré justamente para evitar que, em razão de sua saúde mental fragilizada, viesse a expor sua vida e integridade física a risco - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – MORTE DE PACIENTE INTERNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – MORTE DE ASCENDENTE E CÔNJUGE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Pretensão da ré de diminuir a indenização por dano moral, arbitrada em R\$100.000,00 para cada autor – Descabimento – Hipótese em que o dano moral é decorrente do sentimento de perda de pessoa com quem se mantinha estreitos vínculos afetivos – Dano moral "in re ipsa" - Indenização mantida em R\$100.000,00 para cada autor, valor que, considerando as circunstâncias do caso concreto, se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado por eles, além de estar de acordo com aquele arbitrado em outros casos análogos já julgados por esta Colenda 13ª Câmara de Direito Privado – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001744-10.2022.8.26.0659](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 09/08/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Entendimento que comporta reparo. Empréstimos consignados. Não comprovada a validade das contratações, ainda que por meio de assinatura digital. Realização de duas operações, ao mesmo tempo, por meio de documentos apócrifos. Selfies, por si só, não comprovam utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização e IP. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação no valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida, com observância das disposições contidas no Código de Processo Civil. Atendidos os critérios de prudência e razoabilidade, bem como o poder discricionário do Juízo. Cabível, no entanto, a incidência por ato de descumprimento e não de forma diária. Reforma da sentença. Apelo do réu provido em parte mínima. Parcial provimento do recurso do autor, com sucumbência integral pelo réu.” (Apelação Cível nº [1001413-58.2021.8.26.0531](#), Rel. Cauduro Padin, j. 16/08/23).

“APELAÇÃO – EMBARGO DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – CONHECIMENTO NOS AUTOS PRINCÍPAIS PELO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO. – Embargos de terceiro – Alegação de bem de família – Resistência do embargado no âmbito da ação principal - Princípio da causalidade – Condenação aos ônus de sucumbência - Possibilidade: – Embora ao embargado não fosse possível conhecimento acerca da impenhorabilidade do bem de família antes do ato construtivo, dele foi cientificado nos autos principais, lá manifestando insurgência. Ausência de cautela naqueles autos que impôs à

embargante a oposição dos presentes embargos e justifica a incidência do princípio da causalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2º, do CPC- Necessidade: – A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. Equidade que somente tem cabimento diante do baixo valor da causa ou irrisório proveito econômico, pressupostos ausentes na espécie. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1098080-07.2022.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 30/08/23).

“**DANO MORAL** – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais- Inscrição de apontamento indevido em nome do consumidor- Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade– Razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada deve ser majorada. Fixação do termo "a quo" de incidência dos juros moratórios na data do evento lesivo, em conformidade com a Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2º, do CPC- Necessidade: – A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1009699-89.2023.8.26.0002](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 30/08/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Reintegração de posse, cumulada com pedido liminar – Ajuizamento com fulcro na Lei nº 9.514/97 – Demanda lastreada em "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" – Improcedência – Contrato levado a registro na matrícula do imóvel, após o início dos procedimentos previstos no rito especial da lei 9.514/97 – Descabimento - Inaplicabilidade das disposições da citada lei - Negócio jurídico que se mantém na esfera estritamente obrigacional - Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001706-74.2022.8.26.0472](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 29/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Incidente de Desconsideração de Pessoa Jurídica – Deferimento parcial - Insurgência que não prospera – Inclusão de acionista oculto no polo passivo da Demanda – Possibilidade em abstrato, contudo, inaplicável no caso concreto – Qualificação de acionista que não é equivalente a de sócio – Regime jurídico diverso – Acionista componente, em regra, de sociedade de capital – Análise do "affectio societatis" que se mostra distinta entre as categorias – Ausência de fatos concretos a demonstrarem a inexorável participação dos Recorridos em atos fraudulentos – Imprescindibilidade – R. Sentença

paradigma anulada – Transferência de valores realizada antes do período de mora – Mera participação em 01 (um) ato societário em 07 (sete) anos – Inexistência de atos efetivos a comprovarem a participação dos acionistas nas hipóteses previstas no artigo 5,0, do CCB - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2058745-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 31/07/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Contratos Bancários. Decisão que acolheu o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Elementos de prova contidos nos Autos a evidenciarem a confusão patrimonial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2053901-43.2023.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO.** Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional de carga. Avaria na mercadoria. Seguro de danos. Nexo de causalidade demonstrado. Responsabilidade da ré configurada. Dever de indenizar bem reconhecido. Especificação do valor da mercadoria no conhecimento da carga não comprovado. Indenização arbitrada pela r. sentença, de forma acertada, conforme a Convenção de Montreal. Direitos especiais de saque convertidos em reais. Juros moratórios. Termo inicial. Citação. Correção monetária devida desde o ajuizamento da ação. Honorários de advogado arbitrados, de forma acertada, com base no valor da causa. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1061167-60.2021.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 31/07/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA SOBRE EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA COM PEDIDO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS.** 1. APELAÇÃO (RÉ) - DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS DIRETAMENTE PELA REQUERIDA - PAGAMENTO REALIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DE CPR (CÉDULAS DE PRODUTOR RURAL), CONSIGNANDO OBRIGAÇÕES DE ENTREGA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - ATUAÇÃO DOS AUTORES LIMITADA À VENDA DE ALGODÃO NO MERCADO INTERNACIONAL, CONVERTENDO AS CPR EM DINHEIRO PARA A DEMANDADA, NÃO SE CARACTERIZANDO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CORRETORES DE ALGODÃO, COM A OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE COMMODITIES - SERVIÇOS NÃO REGULADOS PELA LEI 4.886/65 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTURAL EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA AUTORA DE RIGOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORES) - PEDIDO RECURSAL PREJUDICADO ANTE O ACOLHIMENTO DA TESE DA DEMANDADA E A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTURAL - RECURSO PREJUDICADO. 3. RECURSOS CONHECIDOS, RESTANDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA EMPRESA RÉ E PREJUDICADO O DOS AUTORES.” (Apelação Cível nº [1055510-74.2020.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 31/07/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação indenizatória. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Contrato de emissão de garantia firmado entre as Partes. Pretensão de que a Ré emitisse "cartas de fiança" para lastrear os Contratos de intermediação de investimentos em ativos financeiros digitais (criptomoedas) que a Autora celebraria com terceiros. Pessoas físicas que investem dinheiro em tais Contratos e não obtém o prometido retorno financeiro. Contrato objeto da Ação que visa conferir mera roupagem jurídica a prática ilícita realizada pelas Partes. Sentença

mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1082653-38.2020.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 31/07/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência parcial – Irresignação dos corréus – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Uber – Afastamento – Relação de consumo – Empresa ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo responsável pelo defeito na prestação de serviço, independentemente da existência de vínculo empregatício com o motorista cadastrado na plataforma – Cadeia de Consumo – Falha na prestação de serviço caracterizada – Autora portadora de autismo, cromossopatia e deficiência intelectual moderada – Passageira menor de idade que adentrou no veículo acompanhada de sua cuidadora que informou ao motorista sobre a deficiência da menor e sua intolerância a som alto pedindo que abaixasse o volume – Motorista que parou o veículo e determinou que as passageiras se retirassem, deixando-as em local anterior ao destino final e cancelando a viagem – Dano moral configurado – Demandante que faz jus à reparação deste dano – Situação vivenciada que não se traduz em mero aborrecimento – Juros de mora – Termo inicial de incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e não do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual – Verba honorária que deve incidir sobre o valor da condenação, o que deverá ser observado – Recursos dos réus improvidos, com observação.” (Apelação Cível nº [1007585-54.2021.8.26.0001](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 08/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para garantia da execução – Decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor - Frustração das pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – Ferramenta SNIPER já implantada neste Eg. TJSP – Comunicado Conjunto n. 680/2022 – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário – Pesquisa que comporta ser realizada, observando que o bloqueio de eventuais ativos financeiros encontrados deverá ser analisado posteriormente – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2100498-70.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 13/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de Improcedência. Inconformismo das Partes. Transporte de passageiros. Queda em transporte público coletivo, com atropelamento. Preliminar. Julgamento extra petita. Não configuração. Expresso pedido da Autora para ressarcimento dos danos emergentes. Interpretação sistemática. Sentença que se restringiu aos limites da causa fixados (Artigo 492 do Código de Processo Civil). Responsabilidade civil decorrente de prestação de serviços de transporte de pessoas é contratual e objetiva em relação aos seus passageiros, de acordo com o artigo 734 do Código Civil e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva exclui apenas a aferição de culpa. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Narrativa fática dirimida que comprova o nexo de causalidade. Ônus processual desincumbido (Artigo 373, I, do Código de Processo Civil). Prova de que a queda foi originada por conduta imprudente do condutor do ônibus. Danos morais e estéticos devidos. Quantum indenizatório. Indenizações bem fixadas (dano moral e estético). Montantes que se mostram aptos, razoáveis e proporcionais a reprimirem o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Danos emergentes. Devida a indenização pelos gastos atrelados ao tratamento e a incapacidade gerada pelo acidente, efetivamente comprovados. Incidência do

Artigo 949 do Código Civil. Lucros cessantes (pensão vitalícia) (Artigo 950 do Código Civil). Autora que não comprova que exercia atividade laboral à época dos fatos. Prova dos Autos que demonstra já estar aposentada. Pensão afastada. Lide secundária. Ausência de responsabilidade solidária da Seguradora. Limite da responsabilidade atrelado aos valores da apólice de seguro. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1020978-03.2018.8.26.0114](#), Rel. Penna Machado, j. 09/08/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES PARA QUE SEJA RECONHECIDA A TOTALIDADE DOS DANOS MATERIAIS APONTADOS, MULTA CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESCISÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL) E DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 3.954/2011. ILÍCITO PRATICADO POR UMA COBAN QUE SERVIU DE MOTIVAÇÃO PARA BLOQUEIO NO SISTEMA OPERACIONAL AFETANDO TODAS AS COBANS, INCLUSIVE AS AUTORAS, SEM PRÉVIO AVISO, COM INDEVIDA RETENÇÃO DE VALORES. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MAJORADA PARA ABRANGER TAMBÉM O VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE ALUGUEL DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRIMEIRA RÉ E TERCEIRO, MAS PAGO PELA AUTORA, PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1039874-65.2016.8.26.0114](#), Rel. César Zalaf, j. 09/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Regressiva de Ressarcimento. Transporte de Pessoas. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato de seguro. Pedido de indenização paga em razão de cancelamento de viagem que não prospera. Reembolso parcial e multa que decorrem de relação contratual. Apesar de comprovado o pagamento da indenização pela Seguradora em razão de reembolso parcial, no caso dos Autos o cancelamento da viagem não se deu por culpa da Empresa de transporte, mas em razão de doença do Segurado. Inocorrência de sub-rogação ante a inaplicabilidade ao caso da Súmula 188 do STF. Ressarcimento regressivo dos valores pagos pela Seguradora Autora aos Segurados que não é devido. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pela Seguradora Autora para R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor da Banca que patrocinou os interesses da Empresa Ré.” (Apelação Cível nº [1066799-70.2021.8.26.0002](#), Rel. Penna Machado, j. 09/08/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA, COM AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001291-30.2022.8.26.0654](#), Rel. César Zalaf, j. 09/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Ilegitimidade passiva da companhia aérea é medida de rigor, devendo a ação ser extinta nos termos do art. 485,

inc. VI, do CPC, em relação a esta – Inexistência de prova de participação desta no evento danoso – Preliminar acolhida – Compra de passagens aéreas falsas – Autora que entrou no site da 123 milhas e clicou no ícone do whatsapp para ser atendida, tendo sido orientada a proceder ao pagamento das parcelas para aquisição das passagens através de link que lhe foi enviado – Responsabilidade da agência de turismo que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3º, § 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não atendidos na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela ré – Responsabilidade desta que deve ser reconhecida – Cabível a devolução do valor gasto com a compra das passagens – Demandante que também faz jus à reparação dos danos morais, cuja ocorrência está configurada no presente caso, não contudo, na quantia pretendida na inicial – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000721-06.2022.8.26.0505](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 18/08/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Transferência via "Pix" indesejada decorrente do golpe do "Whatsapp" aplicado ao demandante. Alegação de falha na prestação de serviços do réu, que permitiu abertura de conta corrente irregular. Incidência do CDC por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente e, assim, possibilitou o ilícito. Inteligência da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do STJ. Culpa concorrente da vítima que não afasta a responsabilidade do banco. Dever de restituição do valor desembolsado. Precedente. Ação ora julgada parcialmente procedente, nos termos do art. 1013, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1014415-73.2021.8.26.0506](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 23/08/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE "TOI". PROVA UNILATERAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1002800-28.2022.8.26.0223](#), Rel. César Zalaf, j. 23/08/23).

“**APELAÇÃO** – Reparação de danos – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Transporte aéreo de carga – Avaria na mercadoria transportada – Alegações de prescrição e decadência corretamente afastadas pelo douto Magistrado – Incidência, no caso, do prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça - Legitimidade passiva da ré configurada - Responsabilidade desta que decorre do fato de as mercadorias avariadas terem sido colocadas sob sua custódia – Alegações da empresa ré, agente de transporte, que são insuficientes para afastar sua responsabilidade - Empresa de agenciadora de transportes que tinha obrigação contratual de garantir a incolumidade da mercadoria transportada - Dano material comprovado – Valor pago pela autora ao segurado

comprovado nos autos e que prevalece para efeito de pagamento deste dano pela ré - Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1068613-83.2022.8.26.0002](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 23/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Decisão parcial de mérito. Ação anulatória de transação. Dívida bancária de pessoa jurídica. Imóvel dado em hipoteca pelo sócio. Bem de família. Proveito da entidade familiar. Ônus probatório do credor. EAREsp 848.498/PR. Fundamentos do julgado incompatíveis com a revelia. Proveito da pessoa jurídica não comprovado nos autos. Transferência de riqueza ao núcleo familiar não comprovado. Impenhorabilidade ora reconhecida. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2145104-86.2023.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 23/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com fundamento na existência de "holding" familiar Bozzani & Filhos Participações Ltda – Deferimento – Alegação de descumprimento de acórdão anterior que determinou a citação de todos os sócios e empresas integrantes do polo passivo – Inocorrência – Decisão proferida em observância ao primeiro incidente distribuído – Segundo incidente que não incluiu o sócio Ocimar Rodrigues Leão no polo passivo, restando caracterizada a desistência implícita em relação a este sócio – Cerceamento de defesa em razão da existência de decisão surpresa, infringindo os artigos 9º e 10 do CPC, bem como art. 5º, inc. LV, da CF – Inocorrência - Ausência de demonstração de efetivo prejuízo aos agravantes que tiveram a oportunidade de se manifestar em suas razões recursais. Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso – Dados constantes dos autos que se afiguram suficientes para tanto – Blindagem patrimonial consubstanciada na venda e transferência de patrimônio da devedora principal para a empresa Bozzani & Filhos Participações Ltda – Confusão patrimonial constatada por diligência de oficial de justiça – Ausência de coisa julgada em relação ao reconhecimento da responsabilidade extraordinária da sócia Camila Bozzani neste incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – Decisão recorrida que deve ser mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2089875-44.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 23/08/23).

“**APELAÇÃO.** Consumidor. Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Plataforma de negociação. Inexistência de prova de cobrança e de forma abusiva. Inexistência de prova de afetação do score de crédito. Ausência de ato ilícito. Art. 189 do CC. Art. 187 do CC. Art. 302, IV, do CPC. Tema nº 710 dos recursos repetitivos. Enunciado nº 11 do TJSP. Ação ora julgada improcedente. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.” (Apelação Cível nº [1025793-49.2022.8.26.0002](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 23/08/23).

“**APELAÇÃO** - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - VENDA E COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA - CESSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, INCLUSIVE DOS PEDIDOS APRESENTADOS NAS AÇÕES CONEXAS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO - ENTREGA DE MERCADORIA INCONTROVERSA - TÍTULO RECEBIDO PELA EXEQUENTE EM OPERAÇÃO DE "FACTORING" - EXECUTADA NOTIFICADA A RESPEITO DA CESSÃO, CONFIRMANDO A REGULARIDADE DA EMISSÃO DA DUPLICATA, FATO QUE, ASSOCIADO À CIRCULAÇÃO, DESVINCULA O TÍTULO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO,

IMPEDINDO A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - SACADA E SACADORA QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO, JÁ TENDO SIDO JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, PELA 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO ENTRE AMBAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA EM DETRIMENTO DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1120285-74.2015.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 30/08/23).

“**PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS** – Indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos dos artigos 330, inc. III, e 485, inc. I, ambos do CPC – Cabimento – Golpe do leilão – Pretensão do autor de obtenção de dados de terceiro beneficiado pela transferência bancária – Diante da responsabilidade objetiva do banco, o consumidor se beneficia da inversão do ônus probatório – Produção antecipada prescindível – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.” (Apelação Cível nº [1006518-77.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO EXECUTADO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISBAJUD. PENHORA DE CONTA XP INVESTIMENTOS NÃO ATINGIDA PELA IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. CARÁTER DE INVESTIMENTO COM OBTENÇÃO DE LUCRO DISTINTO DE RESERVA FINANCEIRA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2163923-71.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 30/08/23).

“**APELAÇÃO** - Responsabilidade civil – Ação declaratória de quitação de contrato de financiamento cumulada com devolução de valores e reparação por danos morais – Procedência parcial – Inconformismo do autor e do banco corréu - Golpe do falso boleto – Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente – Ilegitimidade passiva da corré Acesso Soluções de Pagamento S/A – Acolhimento que deve ser afastado, por ter referida empresa contribuído, também, pela prática do ato fraudulento contra o demandante – Responsabilidade solidária configurada, nos termos dos arts. 7º, § único, e 25, § 1º, do CDC – Boleto falso que foi encaminhado ao demandante por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp – Pagamento que foi direcionado a terceiro – Elementos que evidenciam o descuido dos corréus na hipótese – Falha na prestação dos serviços configurada, porquanto evidencia-se, no caso, que houve violação dos dados pessoais do autor pelo terceiro fraudador, na emissão do boleto falso – Inexigibilidade da dívida que se impõe - Responsabilidade por esta falha corretamente reconhecida, sendo de caráter objetivo, nos termos da Súmula n. 479 do E. STJ e art. 14 do CDC – Demandante que também faz jus à indenização por danos morais – Recurso do autor provido e improvido o do banco corréu.” (Apelação Cível nº [1033487-32.2022.8.26.0564](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Ação Civil Pública – Fase de cumprimento de Sentença - Contrato de Consórcio – Reconhecimento de descumprimento de título judicial – Aplicação de multa - Insurgência que não prospera – Instituição de nova cláusula penal em favor do Grupo Consorcial – Alteração da proporção da multa contratual para o dobro do valor original – Cláusula penal compensatória aplicada para a mesma hipótese de desistência contratual – Disposição legal a prever

o rateio da multa contratual entre o Grupo Consorcial e sua Administradora – Possibilidade que deveria ser tratada na fase de conhecimento – Hipótese, ademais, que não debate tal possibilidade, e sim, a majoração e duplicação da multa contratual – Questão que não foi vedada, e pode ser resolvida administrativamente pela Agravante, gerenciadora do Grupo Consorcial – Título judicial que veda o "bis in idem" - Cláusula se mostra como a tentativa de camuflar a imposição de dupla penalidade ao Consorciado – Descumprimento do V. Acórdão evidenciado – Multa bem aplicada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravamento de Instrumento nº [2161255-30.2023.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 30/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços para reconhecimento de cidadania italiana – Demanda ajuizada pelo contratante conexa com a ação proposta pela empresa contratada - Parcial procedência em ambas ações – Contratante que viajou à Itália e não teve êxito em obter o título de cidadania italiana – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à empresa contratada de demonstrar efetiva prestação de serviço, o que não restou comprovado — Falha na prestação de serviço configurada – Rescisão contratual ratificada - Danos materiais – Descabimento – Contratante que não comprovou as despesas, tampouco os lucros cessantes alegados – Dano moral – Dano moral configurado devido a falha na prestação de serviço – Montante arbitrado pela d. Magist. que merece ser mantido. - Ação ajuizada pela empresa contratada – Consumidor contratante publicou em redes sociais a situação ocorrida, adjetivando a contratada de forma injuriosa e difamatória – Abuso no direito de liberdade de expressão – Dano moral sofrido pela empresa assessora configurada – Montante arbitrado que também merece ser mantido - Sentença confirmada, com observação para consignar a ausência de obrigação da empresa contrata em encaminhar eventual documentação emitida de forma onerosa em razão do cumprimento do contrato firmado – Recursos improvidos, com observação.” (Apelação Cível nº [1008392-36.2018.8.26.0565](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 31/08/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO RESCISÓRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. Ação fundada nas hipóteses dos incisos V, VII e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, com o objetivo de rescindir a r. sentença de procedência proferida na ação de restituição de valores depositados em conta poupança autuada sob nº 1134390-06.2021.8.26.0100. Sentença transitada em julgado em 18.10.2022. Instauração de incidente de cumprimento de sentença. Rejeição. Tempestividade da ação ajuizada em 05.05.2023. Efeito suspensivo deferido. ILEGITIMIDADE ATIVA. Afastamento. Conta conjunta. Possibilidade de qualquer um dos titulares buscar a satisfação de créditos atinentes a conta. Solidariedade ativa. SENTENÇA EXTRA PETITA. Não ocorrência. Réu que, na ação de restituição de valores (1134390-46.2021.8.26.0100), formulou pedido alternativo consubstanciado na condenação do banco na devolução dos valores depositados nas cadernetas de poupança nº 0641.60.002188-0 e 0104.60.018357-1, inclusive da diferença do valor do bloqueio realizado via BACEN. BLOQUEIO DE VALORES PELO BACEN. Ocorrência. Extrato acostado aos autos originários que demonstra a existência de saldo na conta poupança em março/90 e transferência de valores ao Banco Central em abril/90. Instituição financeira que deve responder apenas pelos valores que se mantiveram sob sua administração até o bloqueio pelo BACEN. Reconhecimento da ilegitimidade

passiva no tocante aos valores bloqueados. Aplicabilidade do Tema 95, STJ. Sentença rescindenda em desacordo com a jurisprudência já existente firmada em sede de recurso especial repetitivo. LITISPENDÊNCIA. Ocorrência. Existência de ação de restituição de valores ajuizada anteriormente (nº 1104006-71.2019.8.26.0100) envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido (conta poupança nº 0104-60.018357-1). Extinção do processo sem resolução de mérito, com relação a referida conta. Discussão acerca da restituição dos valores que deve se dar na ação nº 1104006-71.2019.8.26.0100, ajuizada anteriormente. Rescisão de parte da sentença. Ação rescisória parcialmente procedente.” (Ação Rescisória nº [2106184-43.2023.8.26.0000](#), Rel. Jairo Brazil, j. 08/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência - Recurso do réu Mercado Pago – Pretensão de declaração da ilegitimidade passiva do recorrente - Impossibilidade – Réu que integrou a cadeia na relação de consumo e falhou na prestação de seu serviço – Restou incontroverso que os boletos pagos supostamente pelo requerente foram emitidos pela plataforma da ré, sendo certo que a recorrente intermediou o pagamento das compras impugnadas e repassou os valores aos fraudadores - Responsabilidade solidária dos fornecedores – Exegese do artigo 7º, parágrafo único, do CDC – Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada - Pretensão em ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais – Não acolhimento – Autor que recebeu ligação em seu celular, de contato como sendo de seu gerente do banco réu, alertando-o de possível fraude em sua conta corrente e cartão de crédito, com necessidade de realizar alguns procedimento no caixa eletrônico para cancelar tais lançamentos – Autor que seguiu as orientações do suposto gerente e foi induzido a realizar pagamentos a terceiros, no valor total de R\$ 91.959,00 – Autor que tomou as devidas providências para se certificar de não estar sendo vítima de fraude, confirmando com o suposto gerente todas as suas informações bancárias e sigilosas – Documentos juntados com a inicial que comprovam que o número recebido da ligação pelo autor consta como o telefone oficial do gerente do Banco no próprio aplicativo do réu Banco do Brasil, o que não foi impugnado pela Instituição Financeira - Boletim de ocorrência efetuado pelo autor - Movimentação bancária que destoava do perfil de consumo do autor, não havendo comprovação de que o autor realizava compras no cartão de crédito e pagamentos de vultoso valor - Imprescindível na espécie o bloqueio preventivo das movimentações atípicas pelo Banco réu, com a liberação de questionadas operações tão somente após consulta formal e autorização da correntista, o que não ocorreu - Da mesma forma, o réu Mercado Pago falhou no seu dever de melhor fiscalizar as operações realizadas em seu sítio virtual, deixando aberta a possibilidade desenfreada de emissão de boletos por parte de criminosos - Falha na prestação de serviço evidenciada – Responsabilidade objetiva – Súmula 479 do STJ - Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil – Indenização em danos morais mantida – Necessidade, entretanto, de redução do quantum arbitrado pelo Juiz para R\$ 10.000,00, montante razoável e adstrito ao limite do pedido formulado pelo autor em inicial, bem como ao arbitrado por esta C. Câmara em casos símiles – Precedentes – Sucumbência mantida - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000139-10.2022.8.26.0536](#), Rel. Achile Alesina, j. 22/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Devedoras em recuperação judicial - Decisão agravada que deferiu o levantamento da quantia constrita via SISBAJUD em favor da parte exequente - Hipótese que versa sobre crédito extraconcursal, uma vez que decorrente de crédito garantido por cessão fiduciária - Aplicação do art. 49, caput, e §3º, da Lei nº 11.101/05 - Precedentes

do C. STJ e deste Tribunal - Crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Necessidade, todavia, de que a penhora ou excussão de bens seja submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, e deste E. TJSP - Vis atractiva do juízo da recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa - Ativos financeiros bloqueados nos autos que não escapam a esse controle do juízo concursal - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido apenas para que a penhora de bens ou de recursos financeiros de titularidade das empresas recuperandas, ora agravantes, seja submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial.” (Agravo de Instrumento nº [2033792-08.2023.8.26.0000](#), Rel. Mendes Pereira, j. 22/08/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA COM CHEQUES QUE FORAM EMITIDOS PELA INCONFORMADA – ENDOSSO EM BRANCO - CHEQUES – TÍTULOS LITERAIS E ABSTRATOS – CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS QUE IMPEDE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÕES PESSOAIS JUNTO AO ATUAL PORTADOR DA CÂRTULA, QUE PASSA A FIGURAR COMO TERCEIRO DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO, CONTUDO, EM MOMENTO POSTERIOR A CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - MÁ-FÉ DA PORTADORA NÃO COMPROVADA - TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS, E PLENAMENTE EXIGÍVEIS, PORTANTO EXECUTÁVEIS - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007354-41.2022.8.26.0664](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 08/08/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - financiamento de veículo - baixa do gravame após falecimento do mutuário - contratação de seguro prestamista em conjunto com o financiamento - morte do mutuário - financeira ré teve conhecimento do sinistro no bojo da ação de busca e apreensão por ela ajuizada, julgada improcedente em razão da existência de contrato de seguro prestamista - baixa do gravame devida - cumprimento da ordem judicial - ausência de entrave - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1070846-53.2022.8.26.0002](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 08/08/23).

“COBRANÇA – pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago ao correntista ante o prejuízo decorrente de fraude da qual foi vítima, que o levou a depositar numerário em favor do fraudador em conta mantida pelo requerido - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – autor que não demonstrou que a transação financeira impugnada beneficiou o requerido – art. 373, II, do CPC/15 – ausência de nexo causal entre a atividade do requerido e o prejuízo do correntista – sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1121681-76.2021.8.26.0100](#), Rel. Jovino de Sylos, j. 22/08/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA - Pedido fundamentado na responsabilidade da ré por boleto fraudado enviado a seu cliente, havendo sua condenação à reparação dos danos - Princípios do CDC que são aplicáveis ao cliente, mas não ao parceiro comercial - Ausência de demonstração de que a ré, que presta o serviço de intermediação de pagamentos e emissão de boletos, tenha contribuído para a fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do

CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Responsabilidade entre integrantes da cadeia de fornecimento que depende de efetiva comprovação de falha - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1014065-81.2022.8.26.0011](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 22/08/23).

“**APELAÇÃO.** Cobrança. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Extinção (art. 924, V do CPC). Insurgência do credor. Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1.056 do atual CPC. Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência (art. 14, CPC/2015). Termo inicial, na vigência do CPC/73, contado do término do prazo de suspensão ou, na hipótese de não haver fixação, a partir de um ano após o arquivamento. Entendimento assentado pela Corte Superior. Feito executivo sobrestado por trinta dias em janeiro/2009. Efetiva consecução de qualquer outro ato de constrição de bens dos executados ocorrida apenas em julho/2015. Esgotamento do lapso prescricional quinquenal. Intimação do exequente que se destina, apenas, à garantia do contraditório, não se constituindo em novo marco para início do lapso prescricional. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0006579-58.2004.8.26.0572](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 22/08/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA. COMISSÕES.** Sentença de improcedência. Insurgência recursal da parte autora pretendendo o reconhecimento da relação jurídica de representação comercial. **1. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.** Ausência de violação. Recurso que atende aos requisitos do art. 1010 do CPC/15. **2. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.** Pagamento das comissões que foram canceladas e estornadas pela ré. Afastamento. Relação estabelecida entre as partes que é de distribuição, já que agia a parte autora como distribuidora dos produtos e serviços da CLARO, e sob sua diretriz, não se enquadrando como representação comercial, por não ter autonomia na prestação dos serviços. Parte autora que aderiu livremente ao contrato, sem haver oposto qualquer impugnação aos estornos e cancelamentos de valores na oportunidade devida. **3. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.** Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15, com observação da gratuidade de justiça. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0010603-97.2021.8.26.0002](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 30/08/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de Indenização por danos materiais e morais - Ocorrência de fraude por atuação de terceiros – Golpe conhecido como "SIM SWAP" – Transferência de número de linha telefônica móvel para chip em posse de fraudadores – Acesso à plataforma digital da instituição-ré, com realização de diversas operações em conta de titularidade da empresa autora - Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Fortuito interno – Entendimento da Súmula 379 do STJ - Responsabilidade da instituição financeira configurada - Confirmada a restituição do numerário abatido da conta com a finalidade de zerá-la - Ausência de provas de que, de fato, possuía a quantia em conta - Dano moral não configurado - Indenização indevida - Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1005483-29.2021.8.26.0011](#), Rel. Irineu Fava, j. 30/08/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO.** Restrição judicial que recaiu sobre veículo. Aquisição do bem pela embargante. Depósito judicial em ação de execução e pagamento da diferença do preço à

executada. Penhora no rosto dos autos da execução anterior à compra do veículo pela embargante. Transferência do veículo não efetivada perante o Departamento de Trânsito. Alienação do veículo após o início da execução movida pela embargada em face da vendedora. Presunção de boa-fé afastada. Fraude a execução configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005500-74.2022.8.26.0126](#), Rel. Afonso Bráz, j. 30/08/23).

“**AÇÃO REGRESSIVA** – Extravio de bagagens – Ressarcimento de quantia paga com base em seguro viagem – Recibos de gastos em hebraico apresentados com tradução juramentada somente com as razões recursais – Inadmissibilidade - Prova essencial para o deslinde da lide e que se mostra preclusa diante da diligência determinada pelo Julgador a quo e descumprida pela apelante - Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1026174-54.2022.8.26.0003](#), Rel. Souza Lopes, j. 30/08/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO** – Contrato de transporte – Validade e regularidade do ajuste – Reconhecimento – Dever de sujeição das partes às cláusulas e condições estabelecidas – Artigos 113, 422 e 593 e seguintes do Código Civil – Tempo de duração do negócio – Artigo 598 do Código Civil – Prazo determinado – Regra de sujeição das partes por fixação convencional, ausente cláusula de ajuste por tempo indeterminado – Reconhecimento – Prova de revisão e ou renovação – Ausência – Negócio extinto - Artigo 607 do Código Civil - Ocorrência de força maior que alcançou o negócio nos seus últimos dias de vigência – Suspensão do vínculo no período de greve e decorrente obrigação das partes - Incontroversa paralisação com interrupção no fornecimento de combustíveis que alcançou o negócio (prestação pela ré de serviço de transportes de entregas rápidas e urgentes - motoboys e pequenos veículos) - Força maior que dispensa prova - Artigo 374, I, do CPC - Excludente de responsabilidade que afasta a pretensão indenizatória (danos materiais e morais reclamados pela autora) - Artigo 393 do Código Civil – Obrigação de pagamento pela autora à ré dos valores referentes às notas fiscais nºs 00000829 e 00013268 – Ação improcedente – Sucumbência – Ônus da autora. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1007109-61.2018.8.26.0020](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 28/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação de cobrança. Cédula rural pignoratícia. Sentença que julgou procedente a ação principal para condenar os réus-reconvintes ao pagamento de R\$ 141.319,28 para 11/08/2022, mais acréscimos legais; e improcedente o pedido reconvenicional. Insurgência dos réus-reconvintes. Ação voltada ao adimplemento de dívida debatida em demanda anterior. Operação de crédito rural abrangida no objeto da ação de nº 1001788-33.2018.8.26.0218. Reconhecida prorrogação da dívida, naquele feito, além da compensação entre o montante pago de 2016 a 2018 pelos codevedores e as primeiras parcelas das operações alongadas, vencíveis a partir de 15/01/2018. Compensação que afasta o inadimplemento da obrigação cuja satisfação se pretende nesta ação, nos termos inicialmente postulados. Perda do interesse processual que se reconhece, nos termos do art. 485, VI do CPC. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Sentença reformada neste aspecto. Pretensão dos réus-reconvintes de ressarcimento, pelo autor-reconvindo, de quantia igual a que está sendo indevidamente cobrada, com fulcro no artigo 940 do Código Civil. Inadmissibilidade.

Ausência da comprovação de má-fé do banco demandante. Não provada a malícia ou má-fé na cobrança perpetrada. Reconvensão improcedente. Sentença mantida neste aspecto. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004147-14.2022.8.26.0218](#), Rel. Helio Faria, j. 29/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rejeição liminar da contestação apresentada pelo executado. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Apresentação de contestação ao invés de embargos à execução. Erro inescusável, que exclui a aplicação do princípio da fungibilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2178248-51.2023.8.26.0000](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 29/08/23).

“**APELAÇÃO.** "Ação de reparação de danos" – SIC. Insurgência autoral contra a r. sentença de Primeiro Grau. PROCURAÇÃO DIGITAL SEM ASSINATURA VÁLIDA. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital nº 2021/00100891 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Não cumprimento do comando. PLATAFORMAS DE ASSINATURA ONLINE QUE SÃO INÓCUAS PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. Impossibilidade de utilização das ferramentas "Clicksign", "Autentique", "Zapsign", "D4Sign", dentre outras congêneres. Necessário o credenciamento pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Aplicação concreta do disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal 11.419/2006. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Certidão da z. Serventia acerca da inércia. Inteligência do art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO pela ausência de capacidade postulatória. Reconhecimento da invalidade da procuração outorgada. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Apelação Cível nº [1025356-05.2022.8.26.0100](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 30/08/23).

“**APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.** Argumentos do autor que não convencem - Demandado que comprovou a regularidade da dívida – Dever comunicação prévia que recai sob os órgãos de proteção ao crédito, nos termos do verbete 359 do col. STJ – Dano moral não configurado - Lícita a inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto exercício regular do direito – Descabido cogitar de reparação extrapatrimonial. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1108441-83.2022.8.26.0100](#), Rel. Sergio Gomes, j. 31/08/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição, em dobro, de todos os valores descontados e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do dano moral, no valor de R\$30.000,00, bem como, ao ressarcimento a título de dano material do valor de R\$12.690,95, além**

de isentar o autor de devolver o valor disponibilizado pelo Banco C6 Consignado – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Contrato impugnado – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade do empréstimo – Termo de consentimento eletrônico – Negativa do autor – Inconsistência de dados pessoais – Inexistência de prova do efetivo aceite em relação ao contrato impugnado – Mera fotografia que, na hipótese, revela-se insuficiente para demonstrar a regularidade – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Contrato inexigível – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Valor disponibilizado na conta do autor – Hipótese de engano justificável – Devolução simples – Devolução do valor recebido – Inexistência de culpa ou falha do réu quanto ao pagamento do boleto falsificado – Requerente que não provou ter acessado qualquer canal oficial do Banco C6 Consignado – Boleto emitido por outra instituição e que sequer possuía sinais característicos do réu – Documento que, igualmente, indicava apenas o requerido Thiago Yuji Matsudo como beneficiário – Necessidade de devolução, autorizada a compensação – Devolução do valor pago por meio do boleto que deve ser imposta, exclusivamente, ao réu Thiago Yuji Matsudo - Dano moral – Descontos sobre benefício previdenciário – Prejuízo extrapatrimonial caracterizado – Dano moral – *Quantum* indenizatório – Autor que, em razão do descaso do réu, sofreu ao menos três descontos substanciais em seu benefício previdenciário – Valor disponibilizado pelo réu na conta do autor que compensou, na prática, o desconto relacionado ao contrato – Valor reduzido para R\$10.000,00 – Juros de mora – Responsabilidade extracontratual – Juros a contar do primeiro desconto indevido – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000187-74.2022.8.26.0210](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 21/08/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.** Contrato de Comissão Mercantil. Cláusula de aquisição mínima de combustíveis (Cláusula de litragem ou de galonagem). Inobservância ao longo de anos de execução do contrato, restando a autora inerte, fazendo com que os réus criassem a justa expectativa da sua não mais incidência. Existência do instituto da supressio. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0001518-82.2005.8.26.0282](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 07/08/23).

“**CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO** – Ação de cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres – Improcedência - Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso examinado - Retenção dos contêineres por prazo superior ao período livre – Natureza jurídica de indenização prefixada pelo uso do contêiner além do prazo estabelecido de isenção de pagamento (free time excedido) – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1012140-80.2021.8.26.0562](#), Rel. Correia Lima, j. 07/08/23).

“CONEXÃO - Descabido o reconhecimento da existência de conexão, nos termos do art. 55, do CPC/2015, entre a presente ação com as ações listadas pela parte ré, uma vez que a parte ré não apontou de forma detalhada o elemento de conexão entre a presente ação e as ações listadas na apelação. **DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO** – Reconhecimento de defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que as assinaturas ali atribuídas à parte autora são falsas, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem elaborado – Reconhecido que o contrato bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, conseqüentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. **RESPONSABILIDADE CIVIL** – Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que as assinaturas ali atribuídas à parte autora são falsas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. **DANO MORAL** – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a indenização por danos morais fixada na quantia de R\$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento. **INDÉBITO E DOBRO** – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar: (a) a manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (b) a manutenção da r. sentença, na

parte em que condenou a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão dos negócios jurídicos declarados nulos, com incidência de correção monetária a partir da data dos efetivos creditamentos - Mantida a r. sentença, na parte em que determinou a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante de sua condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte apelante, porque as alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1005101-16.2021.8.26.0438](#), Rel. Rebello Pinho, j. 24/08/23).

“**APELAÇÃO.** Venda por cartão de crédito. Partes que firmaram contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos mediante utilização de máquina de cartão de crédito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência dos demandados. Sem razão. Dever de pagar os valores correspondentes aos créditos pelas transações comerciais realizadas por meio de máquina de cartão de crédito da ré e não repassadas à autora. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1069568-14.2022.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 24/08/23).

“**PROCESSO CIVIL** – Interesse de agir - Prévio pedido administrativo – Descabimento – Via judicial não exige o esgotamento da via administrativa para que o jurisdicionado postule o seu direito, sob pena de afronta à garantia constitucional do acesso à justiça – Preliminar repelida. CONSÓRCIO – Aquisição de bem móvel – Aplicação do CDC - Desistência do consorciado – Possibilidade – Contrato resilido pelo autor - Dedução do fundo de reserva – Descabimento – Redução do montante a ser restituído ao autor em razão de cláusula penal – Inadmissibilidade – Cláusula abusiva – Retenção do valor do seguro – Impossibilidade – Seguro não foi contratado pelo autor - Correção monetária - Incidência a partir das datas dos pagamentos das parcelas – Inteligência da Súmula 35 do Colendo STJ – Descabimento do índice relacionado à variação do valor do bem – Sentença preservada – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pela ré majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020200-32.2022.8.26.0554](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 29/08/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Transporte aéreo internacional. Alegação de cancelamento de voo de retorno da Austrália para o Brasil no auge da pandemia. Extinção sem julgamento do mérito no tocante ao cancelamento de voo e improcedente a ação com relação à empresa que intermediou a venda da passagem. Homologado o acordo celebrado com a companhia aérea. Tratativas de reagendamento mantidas com a pessoa jurídica de intermediação. Data pretendida pelo autor indisponível. 'Status' de "no show" perante a empresa de aviação. Justificativa de que foi necessário aguardar quase dois anos para poder regressar ao Brasil não se mostra plausível. Fatos constitutivos do direito do demandante não demonstrados, nos termos do artigo

373, I, do CPC/2015. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008959-59.2022.8.26.0005](#), Rel. Paulo Alcides, j. 07/08/23).

“**APELAÇÃO.** Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Seguro prestamista com cobrança do valor no cartão de crédito consignado. Autora alega desconhecer o contrato de seguro. Alega, também, irregularidade do pacto e do valor cobrado pelo prêmio anual. Banco que trouxe com a contestação documentos comprobatórios da contratação do seguro. Autora não impugnou a assinatura aposta no contrato, tendo reconhecido a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Prova dos autos que afasta a tese recursal e milita em favor do réu. Não configuração de venda casada do serviço e abusividade. Contratação do seguro em documento apartado e em momento distinto e com desconto do valor do prêmio na fatura do cartão, não na folha de pagamento. Vínculo jurídico devidamente comprovado. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006199-80.2022.8.26.0024](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 21/08/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA E RECONVENÇÃO.** Sentença de parcial procedência da ação possessória e parcial procedência da reconvenção. Inconformismo do requerido-reconvinte. 1. Ação possessória. A empresa autora é a administradora do Internacional Shopping de Guarulhos e celebrou contrato de comodato por prazo determinado com a requerida (proprietária de terreno vizinho) para estacionamento de clientes. Antes do termo final do comodato foi ajuizada a presente demanda com a finalidade de manutenção na posse da comodatária, mediante pagamento de indenização. Nos autos do agravo de instrumento nº 2109184-85.2022.8.26.0000, foi celebrado acordo por meio do qual as partes ajustaram que o imóvel seria desocupado pela autora em 31/07/2022. Nesse passo, a celebração do acordo pôs fim à demanda possessória, motivo pelo qual deve ser afastada a sentença de procedência parcial, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, III, "a", do CPC. 2. Reconvenção. A indenização deve se limitar ao valor do aluguel do terreno no período entre a extinção do comodato (30/04/2022) e a desocupação do imóvel (31/07/2022). 3. O recorrente alega que os danos suportados extrapolam o valor do aluguel do terreno. Todavia, o alegado prejuízo, tal como narrado, se insere na esfera do dano eventual, o que não é indenizável pelo Direito Civil brasileiro. Recurso provido em parte. Sentença reformada.” (Apelação Cível nº [1015322-84.2022.8.26.0224](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 21/08/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA E RECONVENÇÃO.** Sentença de improcedência da ação possessória e parcial procedência da reconvenção. Inconformismo do requerido-reconvinte. 1. Na presente demanda, houve deferimento de liminar de manutenção de posse do autor-reconvindo na passarela de pedestres do Internacional Shopping de Guarulhos. A liminar foi cassada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2205224-32.2022. A controvérsia recursal limita-se ao valor dos prejuízos decorrentes da efetivação da liminar. 2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de produção de prova pericial para apuração da extensão dos danos. A prova técnica pode ser produzida em eventual fase de liquidação de sentença, caso haja divergência quanto ao valor do aluguel devido. 3. A indenização deve se limitar ao valor do aluguel da fração do terreno ocupada pela passarela no período entre o deferimento da liminar (25/08/22) e a sua cassação em Segundo Grau (13/09/22). Aplicação do art. 302, III, do CPC. 4. O recorrente alega que

os danos suportados com a liminar extrapolam o valor do aluguel da passarela. O alegado prejuízo, tal como narrado, se insere na esfera do dano eventual, o que não é indenizável pelo Direito Civil brasileiro. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1039745-11.2022.8.26.0224](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 21/08/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXEQUENTE E EXECUTADA QUE SÃO AO MESMO TEMPO CREDORA E DEVEDORA UMA DA OUTRA – COMPENSAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS TERMOS DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973 – ARTIGO 85, § 1º DO CPC – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.” (Agravos de Instrumento nº [2141557-38.2023.8.26.0000](#) e Agravos de Instrumento nº [2136678-85.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 03/08/23).

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, I, DO CPC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDO GRAU QUE REVOGOU A INCLUSÃO DE CLIENTES DO APELANTE INSERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES NA FORMA DO § 2º DO ARTIGO 134, DO CPC E DETERMINOU A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E, PORTANTO, NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PEDIDO REALIZADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO JUNTAMENTE COM OS EXECUTADOS ORIGINÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE CÚMULO SUBJETIVO DE DEMANDAS. CONDENAÇÃO QUE, NO ENTANTO, DEVERÁ SER PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE RÉUS (CPC, ART. 87). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSES TERMOS.” (Apelação Cível nº [0000272-61.2023.8.26.0010](#), Rel. Alberto Gosson, j. 03/08/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TRANSPORTE MARÍTIMO – Inocorrência de dano material. Possibilidade de cobrança de sobre-estadia após o término do período de "free time", mas em virtude da recusa pela ré ao recebimento do contêiner, faz-se necessário limitar a cobrança da indenização para o dia em que a autora poderia devolver a unidade de carga em questão à requerida, mas não o fez em razão da exigência de pagamento reputada indevida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1028727-46.2022.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 03/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA QUE DOIS CÃES PESANDO ACIMA DE VINTE QUILOGRAMAS CADA UM PUDESSEM VIAJAR NA CABINE DA AERONAVE EM VOO DE LONGA DURAÇÃO (DEZ HORAS) FORA DA CAIXA E APENAS NA COMPANHIA DE SEUS TUTORES. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DE QUE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DEVAM RECEBER TRATAMENTO CONDIGNO DIANTE DO INCONTESTÁVEL PAPEL QUE CADA VEZ MAIS REPRESENTAM NO CONVÍVIO HUMANO, RAZÕES RELACIONADAS À

SEGURANÇA DO VOO, HIGIENE, RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS PASSAGEIROS ALÉM DE OUTROS FATORES RECOMENDAM O INDEFERIMENTO DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO SIMULTANEAMENTE COM O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2158128-84.2023.8.26.0000. ANTE O EXPOSTO DE RIGOR O DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº [2156053-72.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 03/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** DE DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE DOIS CÃES PESANDO ENTRE VINTE E DOIS E VINTE E TRÊS QUILOGRAMAS CADA UM, PUDESSEM VIAJAR NA COMPANHIA DE SEUS TUTORES NA CABINE DO AVIÃO EM VOO INTERNACIONAL DE LONGA DURAÇÃO (DEZ HORAS) SEM ESTAREM ACONDICIONADOS NA CAIXA APROPRIADA. ENTENDIMENTO DE QUE RAZÕES VÁRIAS, RELACIONADAS COM A SEGURANÇA DO VOO, BEM ESTAR DOS DEMAIS PASSAGEIROS, AUSÊNCIA DE TREINAMENTO ESPECÍFICO E DEVIDAMENTE CERTIFICADO PARA QUE OS ANIMAIS ESTIVESSEM PREPARADOS PARA TAL SITUAÇÃO ACONSELHAM O NÃO DEFERIMENTO DA MEDIDA. JULGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO SIMULTANEAMENTE COM O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2156053-72.2023.8.26.0000. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2158128-84.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 03/08/23).

“**AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO**. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO CÍVEL QUANTO À "TAXA DE PROMOÇÃO DE VENDAS", EM RAZÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE A SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA SUA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO, A PARTIR DE MARÇO DE 2020, DIANTE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE TRAZ A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ACARRETEM EXCESSIVA ONEROSIDADE COM RUPTURA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DAS PRESTAÇÕES, NA LINHA DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2182714-25.2022.8.26.0000. OBSERVAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO PELO ACÓRDÃO DO REFERIDO AGRAVO, OBSERVANDO-SE O ÍNDICE SUBSTITUTO, NÃO CARACTERIZA A MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1076191-94.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 03/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Medida de Regresso. Ausência de prova que a ré se beneficiou do valor fraudado em operação de cartão de crédito. Papel de mera intermediadora. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002714-77.2023.8.26.0011](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 17/08/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO** POR DANO PATRIMONIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESSARCIR PREJUÍZO DECORRENTE DE MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA

CORRENTE DA AUTORA, ALÉM DE DANOS MORAIS, EM VIRTUDE DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE A AUTORA, EM MOMENTOS POSTERIORES AO SEQUESTRO AINDA EFETUOU PAGAMENTOS AOS MELIANTES COMPARECENDO ÀS AGÊNCIAS DO RÉU EM COMPANHIA DOS MESMOS, PARA TAL FINALIDADE, SEM TER LEVANTADO SUSPEITAS DOS PREPOSTOS DO RÉU. HIPÓTESE QUE SE COADUNA COM O RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR NÃO TER DETETADO MOVIMENTAÇÕES VULTOSAS NA CONTA DA AUTORA, CIRCUNSTÂNCIA ATENUADA PELO FATO DE A AUTORA TER NO PASSADO REALIZADO TRANSAÇÕES DE ELEVADO MONTANTE; NO QUE RESPEITA À AUTORA, POR NÃO TER ENTRADO EM CONTATO COM AS AUTORIDADES POLICIAIS IMEDIATAMENTE AO SEQUESTRO, AINDA QUE COMPREENSIVELMENTE ATEMORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.” (Apelação Cível nº [1040124-76.2022.8.26.0506](#), Rel. Alberto Gosson, j. 31/08/23).

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. AUTORA HAVIA CONTRATADO O TRANSPORTE DE OVOS MEDIANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EM DUAS OCASIÕES, EM 14/10/2020 E EM 24/11/2020, OS CAMINHÕES TOMBARAM ENSEJANDO A PERDA DA CARGA. SEGURADORA EFETUOU A COBERTURA SECURITÁRIA DIRETAMENTE À SUA SEGURADA (TRANSPORTADORA). PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 788 DO CÓDIGO CIVIL POR SE TRATAR DE SEGURO OBRIGATÓRIO (LEI Nº 11.442/2007 E DECRETO-LEI Nº 73/66). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA TRANSPORTADORA EM FAVOR DA AUTORA E DESTA ÚLTIMA PELOS DANOS OCASIONADOS NO CONTÊINER, RECONHECIDOS PELA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR ESTAR DESERTO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1109963-82.2021.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 31/08/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. 1. Empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta contratado por via digital. 2. Contratação por pessoa analfabeta que deve observar a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, ainda que não se trate de contrato de prestação de serviço. 3. Comprovação da vontade de contratar, o empréstimo atende os requisitos do artigo 595 do CC. Contrato com aposição do polegar da autora e assinatura da sua filha e de duas testemunhas. 4. Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica improcedente. R. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº [1000015-74.2022.8.26.0488](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 31/08/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FOI INDUZIDA A ERRO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE LHE OFERTOU A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANDO, NA VERDADE, CONDUZIU A CONTRATAÇÃO DE UM NOVO EMPRÉSTIMO. AUTORA COMPROVOU SATISFATORIAMENTE QUE O OBJETO DAS TRATATIVAS HAVIDAS COM O CORRESPONDENTE BANCÁRIO ERA A PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO E NÃO A CONTRATAÇÃO DE UM NOVO CONSIGNADO. PROVA SUFICIENTE DA INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO PREPOSTO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE E INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA EM CONTRATAR O EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À LUZ DA SÚMULA 479 DO C. STJ E DO ART. 34

DO CDC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM DETERMINAÇÃO PARA O BANCO RESTITUIR À AUTORA O VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO. O VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA E TRANSFERIDO A TERCEIRO POR ORIENTAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DEVERÁ SER PERSEGUIDO PELO BANCO PELOS MEIOS PRÓPRIOS, EM REGRESSO CONTRA O CORRESPONDENTE, À LUZ DO ART. 34 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1104637-10.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 31/08/23).

“**AÇÃO DENOMINADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** PARA AVERBAÇÃO DE SERVIDÃO PERPÉTUA DE PASSAGEM, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR AO APELANTE QUE PROCEDA Á AVERBAÇÃO DO DIREITO REAL DE SERVIDÃO DE PASSAGEM EM FAVOR DO CONDOMÍNIO AUTOR. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 2 PARA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA: A DEMANDA IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA SERVIDÃO REAL DE PASSAGEM PRESENTE HÁ DÉCADAS COM CONTEÚDO DE MERA FORMALIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE DIREITO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1038479-50.2021.8.26.0506](#), Rel. Alberto Gosson, j. 31/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória c.c cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Autora que pretende o ressarcimento da quantia de R\$ 58.261,16, a título de estorno de comissões. Apesar da aplicação dos efeitos da revelia, cuja presunção de veracidade emana do artigo 344 do CPC, ela tem caráter relativo. A autora não demonstrou fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Representação comercial. Artigo 1º, "caput", da Lei nº 4.886/1965. Submissão dos pedidos à aprovação pela SKY. Inexistência de previsão contratual de estorno das comissões. Cláusula "del credere" vedada pelo artigo 43 da Lei 4.886/65. Sentença mantida. Recurso não provido com majoração da verba honorária de sucumbência. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1066706-10.2021.8.26.0002](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 31/08/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** - Cédula de crédito bancário - Execução fundada em título extrajudicial - Empréstimo para capital de giro - Título que fez expressa menção ao crédito concedido, à taxa aplicada de juros mensal e anual, à forma de pagamento, ao vencimento da parcela única – Banco agravado que juntou demonstrativo do débito, tendo indicado os critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado - Prescindível que o banco agravado apresentasse a planilha de cálculo a que se refere o § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931, de 2.8.2004, quando da emissão da cédula de crédito bancário em discussão - Apresentação da referida planilha de cálculo que não é obrigatória, ainda mais na hipótese em exame, que trata de empréstimo de valor fixo, com pagamento em parcela única. Exceção de pré-executividade - Cédula de crédito bancário - Cédula que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, "caput", da Lei 10.931/2004 e do art. 784, XII, do atual CPC – Orientação consolidada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Súmula 14 do TJSP – Desnecessária a presença no título da assinatura do

credor e de duas testemunhas - Requisito que nem sequer consta do art. 29 da Lei nº 10.931/2004. Exceção de pré-executividade - Cédula de crédito bancário - Alegação dos agravantes de que a execução seria nula por não ter o banco agravado comprovado a disponibilidade do valor objeto da cédula de crédito bancário - Descabimento - Indubitável que, se o montante objeto do título não tivesse sido disponibilizado à coagravante "Rêv", os agravantes não teriam firmado os posteriores aditamentos da cédula de crédito bancário - Crédito que foi corroborado com a juntada de extrato bancário pelo banco agravado - Exceção de pré-executividade rejeitada - Agravo desprovido." (Agravo de Instrumento nº [2278558-02.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/08/23).

"JUSTIÇA GRATUITA - Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - Art. 99, § 3º, do atual CPC - Declarada a insuficiência de recursos - Presunção legal de veracidade - Agravante que, instada a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, informou não possuí-los, visto que não auferir qualquer rendimento - Caso em que não há nada que infirme tal declaração - Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita - Art. 99, § 4º, do atual CPC - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece - Art. 100, "caput", do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal - Decisão reformada nesse ponto - Agravo provido em parte para esse fim. Desconconsideração da personalidade jurídica - Agravante que foi incluída no polo passivo da execução na condição de sócia da empresa executada - Admissibilidade - Empresa executada que foi dissolvida por meio de distrato social - Caso em que não basta o mero registro de distrato na JUCESP para o reconhecimento da dissolução regular da empresa, sendo necessária a nomeação de liquidante para proceder à arrecadação dos bens da sociedade, o que, aparentemente, não foi feito - Desativação da empresa executada, com a sua consequente dissolução e liquidação irregular - Fato que afasta a responsabilidade limitada da sócia - Responsabilidade subsidiária - Admissibilidade da afetação do patrimônio da sócia da empresa executada - Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC - Inclusão da agravante no polo passivo da execução que se afigurou legítima." (Agravo de Instrumento nº [2294269-47.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/08/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito - Magistrado que indeferiu a juntada da "Carta de Fiança" para garantia do juízo, e, por não ter efetuado o depósito em caução, revogou a tutela de urgência concedida nos autos principais - Irrazoabilidade - Ato discricionário do juiz - Alegações de que o contrato firmado em nome da agravante com a agravada decorreu de fraude praticada por uma ex-empregada da agravante, já demitida e inclusive investigada pelas autoridades policiais pelos fatos narrados e por outros pretéritos - Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº [2112133-48.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/08/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Descumprimento pela ré de reativação de conta mantida pelo usuário - Cumulação de multa com crime de desobediência incabível na espécie - Ausência de previsão legal - Pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - Impossibilidade, no momento, sob pena de supressão de instância - Acolhimento parcial da impugnação ofertada no que diz respeito ao teto limite da multa, estabelecida em fase de cumprimento de sentença - Conjunto probatório que evidencia ser mais razoável fixar o teto em

R\$ 50.000,00, não em R\$ 150.000,00 como constou da r. decisão agravada – Valor que se ajusta à postura do agravante, evitando o enriquecimento sem causa do agravado– Recurso parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2133889-16.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse – Pretensão do autor, ora agravante, quanto ao reconhecimento da revelia da corré "Filipinas", diante do pedido de exclusão do polo passivo da corré "Br Soho" – Descabimento – Prazo para contestar que começará a contar apenas da data de citação da última corré (art. 231, 1º, do CPC) – Autor que formulou pedido de desistência com relação a corré, não homologada nos autos – Prazo para contestação da outra corré que só começaria a fluir a partir da intimação da decisão homologatória de desistência – Circunstância específica, ademais, que torna indispensável a presença da corré "BR Soho" no polo passivo– Empresa que, conforme afirmado pelo próprio autor na inicial, também seria responsável pelo alegado esbulho da posse imóvel que se pretende retomar – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2159686-91.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/08/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Necessidade de reforma – Prescrição do débito (206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil) – Reconhecimento – Crédito que não é mais dotado de exigibilidade – Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Obrigação de retirar a dívida da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Cabimento – Recurso provido, invertido o ônus da sucumbência.” (Apelação Cível nº [1001356-62.2022.8.26.0383](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/08/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Prestação de serviços – Contrato de empreitada – Alegação da autora de "abandono da obra" e inexecução parcial do contrato – Laudo pericial juntado aos autos pela própria autora/apelante concluiu que o valor dos serviços executados até a data da vistoria deve ser considerado equivalente a 60% do contrato total – Declaração de inexigibilidade do valor "devido" pela autora e que estava pendente de pagamento – Ré/apelada, de outro lado, que deve ressarcir a autora o valor devidamente pago, referente à inexecução de parte do contrato – Danos materiais (contratos de locação e pagamento de IPTU) não comprovados – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1058420-06.2022.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/08/23).

“INTERDITO PROIBITÓRIO. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Alegação de falsidade documental. Arguição que deve ser feita no prazo de 15 dias do conhecimento da juntada do documento ao processo. Preclusão. Contrato colacionado em 16/12/2020. Autora devidamente intimada em 18/12/2020. Impugnação apenas em apelação na data de 06/12/2021. Inteligência do art. 430 do CPC. Impossibilidade da discussão acerca da veracidade da assinatura oposta no contrato juntado. Exercício da posse não demonstrado. Imóvel desocupado. Relevância da discussão dominial no processo de tutela possessória. Doutrina. Súmula 487 do STF: "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". Réu incontroverso proprietário. Autora que ajuizou ações de adjudicação compulsória nos anos de 2008 e 2009, ambas julgadas improcedentes. Elementos suficientes, diante da defesa apresentada, para justificar a

improcedência da tutela possessória pretendida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1046219-08.2020.8.26.0114](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 09/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora causados por empréstimo consignado não autorizado. Impugnação das assinaturas apostas no contrato. Perícia grafotécnica não requerida pelo réu. Ônus de provar a autenticidade das assinaturas que recai sobre a instituição bancária. Declaração de inexigibilidade do contrato de rigor. Falha na prestação do serviço da instituição bancária. Risco atrelado ao negócio. Responsabilidade objetiva. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes mantida. Recorrente que também se insurge contra sua condenação ao pagamento de danos morais. Sentença que comporta reforma para afastar o pleito indenizatório. Inexistência de violação a direito de personalidade. Ausência dos requisitos para a configuração dos danos morais. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1037518-24.2021.8.26.0114](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 09/08/23).

“**APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DA EMITENTE DO CHEQUE E NÃO RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CESSIONÁRIA TAMBÉM REQUERIDA. RECORREM AUTORA E REQUERIDA CONDENADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, POR CONSIDERADO DESERTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. 1.** Preliminarmente, constatada que a imposição ao processo de *segredo de justiça* tem lugar, tão-somente, nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, e esse não é o caso dos presentes autos. **2.** Determinado à secretaria desta Câmara que promovesse a devida regularização dos autos, ajustando a situação à recente normatização baixada pela Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG 13/2023, publicado no DJe de 13 de abril de 2023, pág. 6, o qual deu nova redação ao art. 121-B das NSCGJ), levantando imediatamente o *segredo de justiça* da presente ação, com a imposição de sigilo apenas dos documentos que exigem essa providência. **3.** Negada a gratuidade da Justiça à requerida Apelante Avel Apolinário Veículos S.A., sendo-lhe oferecida a possibilidade de parcelamento das custas. Ante a inércia dessa parte, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso e, conseqüentemente, o seu não conhecimento. **4.** Sucessão empresarial não verificada. Laudo pericial contábil foi conclusivo em relação à inexistência de transferência de fundo de comércio. **5.** Demonstrada ausência de intenção da Vigo Motors em arcar com os débitos de Avel Apolinário Veículos. O fato de atuar no mesmo endereço e na mesma atividade, não é suficiente para demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas figurantes no polo passivo da ação. **6.** Ausência de registro contábil dos cheques objeto da ação monitória. Inexistência de responsabilidade solidária.” (Apelação Cível nº [1029260-77.2015.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/08/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO** – Penhora de imóvel – Sentença de improcedência – Comprovação de aquisição da outra parte ideal (50%) do bem pela embargante antes da ação principal, ainda que sem registro – Procedência – Ônus de sucumbência que deve ficar a cargo do banco embargado –

Não obstante entendimento de que as verbas sucumbenciais devam ser carregadas à embargante na hipótese de sua comprovada inércia na regularização da matrícula do imóvel, há ressalva para o caso de o embargado/exequente oferecer resistência, insistindo na manutenção da penhora, mesmo após a prova da legitimidade da propriedade do terceiro/embargante – Tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.452.840) – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1004840-07.2022.8.26.0506](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 23/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Vítima de golpe. Estelionatário que mantinha conta no banco réu. Falha na prestação do serviço não verificada. Ausência de indício de que a abertura de conta se deu de forma irregular. Fortuito externo. Inexistência de nexo entre o dano sofrido e o serviço prestado pelo réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1005224-27.2022.8.26.0099](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 23/08/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora e réu. Apelações. Conta Conjunta. Solidariedade que não se presume. Art. 265, do CC. Presume-se que o valor é tido de maneira igualitária a cada um dos correntistas. Possibilidade de um dos cotitulares demonstrar que os valores integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. Tese IAC 12, do c. STJ. Autora que logrou êxito na comprovação da titularidade exclusiva do valor debitado. Montante que advém da venda de imóvel adquirido pela meação decorrente do falecimento do cônjuge. Restituição devida. Banco que, ademais, realizou acordo com os devedores para a quitação do débito que gerou o desconto indevido. Repetição de 50% do valor debitado indevidamente que deve ser dar de forma dobrada. Banco que não poderia, de forma alguma, realizar o débito do valor integral existente na conta para pagamento de dívida de apenas uma das correntistas. Atitude, em relação à metade do valor cobrado, contrária à boa-fé. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (EAREsp 676608/RS). Modulação temporal dos efeitos do novo entendimento. Desconto que ocorreu após 30.03.21. Dano moral. Débito indevido de quantia considerável. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral reconhecido. 'Quantum' indenizatório fixado em R\$ 10.000,00. Valor suficiente para cumprir suas funções – indenizatória, preventiva e punitiva. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos no caso concreto. Sentença reformada em parte, apenas para determinar que 50% da quantia indevidamente debitada da conta da autora se dê de forma dobrada. Sucumbência mantida. Súmula 326, do STJ. Honorários recursais. Recurso da autora provido em parte e desprovido o recurso do réu.” (Apelação Cível nº [1015387-66.2022.8.26.0002](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 23/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI 4.886/65. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a existência de contrato de representação comercial entre as partes no período de jan./2020 a nov./2021, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/65. Pretensão do autor à reforma, para julgar totalmente procedente o pedido. Descabimento. Autor-apelante alega que exerceu as atividades de representante comercial das rés-apeladas pelo período ininterrupto de out./2010 a nov./2021, fazendo jus a indenização e restituição de valores por todo o período. Todavia, pedido de rescisão formulado em jan./2020

partiu do próprio representante comercial, sem causa justificada, acompanhado de outorga de quitação de todas as obrigações contratuais até aquela data. Pretensão de cobrança de verbas indenizatórias pretéritas caracteriza comportamento contraditório vedado pelo Direito (venire contra factum proprium). Indenizações que, de todo modo, não seriam devidas, por se tratar de rescisão de iniciativa do próprio representante. Precedentes. Com relação aos pedidos de restituição de valores descontados indevidamente, há prova de que o apelante celebrou pacto acessório com as rés para uso de equipamentos destas (celular e palm), a justificar os referidos descontos. Inexistência de cláusula del credere. Outros supostos descontos indevidos (Taxa de Boletim, Tarifa de Protesto e INSS em duplicidade) não foram comprovados pelo autor (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008551-59.2022.8.26.0008](#), Rel. Heloísa Minessi, j. 23/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere o processamento do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Bloqueio de imóveis da empresa Gaia. Efeito reclamado indeferido. Contrarrazões. Índícios de abuso da personalidade jurídica. Executados, pessoas físicas, sócios de pessoas jurídicas (Gus e DPJ). Empresas Gus e DPJ acionistas da empresa Gaia. Aumento do capital social da Gaia com integralização de imóveis realizadas por Gus e DPJ., no valor de R\$ 9.204.000,00. Meio utilizado para ocultação de patrimônio dos devedores, pessoas físicas. Decisão que determina somente o bloqueio de imóveis, afastando o de valores em nome dos devedores. Indicação de imóvel que não veio amparada por documentação válida. Substituição indeferida, antecipadamente. Argumentos válidos da credora, nas contrarrazões, detalhando o desembolso milionário feito pelos devedores, pessoas físicas, na integralização do capital de pessoas jurídicas. E destas para a empresa Gaia, integralização essa feita em moeda nacional, no importe de R\$ 6.580.000,00. Movimentação altíssima de valores, sem nenhuma preocupação de quitarem a CCB junto à credora. Bloqueio dos imóveis preservado. Pedidos subsidiários prejudicados. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2141507-12.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 23/08/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - EXERCÍCIO SOBRE A ÁREA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, I, E 561 DO CPC E DO ART. 1210, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - PACTUAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA RÉ - INSTRUMENTO - VALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002621-74.2019.8.26.0587](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 23/08/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - AUTORA - CESSIONÁRIA - PRETENSÃO - COTA DESISTENTE - CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO - RÉ - PAGAMENTO - AUTORA - PEDIDO - RECEBIMENTO DO VALOR RETIDO A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - RÉ - ARGUIÇÃO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DA RÉ - COMARCA DE OSASCO - AÇÃO - PROPOSITURA - COMARCA DE SÃO PAULO - AUTOS DIGITAIS - RÉ - OFERECIMENTO DE DEFESA - EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RÉ - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO RECONHECIMENTO - PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL - ART. 370 DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA -

COTA DE CONSÓRCIO - AUTORA - CELEBRAÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE "CESSÃO DE CRÉDITO SOBRE COTA DE CONSORCIO CANCELADA CONSORCIADO(A) EXCLUÍDO(A) DO GRUPO" - CLÁUSULA CONTRATUAL - PREVISÃO EXPRESSA DA CESSÃO DOS DIREITOS DOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM E DO DESCONTO DA MULTA PELO CANCELAMENTO DA COTA - INTERPRETAÇÃO DIVERSA DA LITERAL - INADMISSIBILIDADE - FATO - IMPEDIMENTO DA EXTENSÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DA CESSÃO PARA DEBATE DO VALOR NÃO CONFERIDO PELA TRANSMISSÃO INSTRUMENTALIZADA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA. APELO DA RÉ PROVIDO." (Apelação Cível nº [1143216-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 23/08/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Passagens aéreas canceladas em decorrência das restrições da pandemia do coronavírus – Covid-19. Ação visando remarcação do voo e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora e da corré (companhia aérea). Ilegitimidade passiva. Descabimento. Cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária pelos defeitos na prestação do serviço (arts. 7º, § único, 14 e 25, § 1º do CDC). Legitimidade passiva bem reconhecida. Mérito. Aplicabilidade no caso vertente, do disposto no artigo 3º § 2º, da Lei 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. Remarcação da passagem aérea, sem penalidades. Possibilidade, contudo, de cobrança da diferença entre o valor pago e o valor ofertado no ato da remarcação, sendo que o valor pago pelos clientes deve ser corrigido pelo INPC, da efetiva remarcação da passagem, Art. 10, II, da Resolução 400/2016 da ANAC. Precedentes. Danos morais. Inocorrência. Não demonstrado qualquer sofrimento que desbordasse de meros aborrecimentos cotidianos, a que todos estão sujeitos quando do convívio social. Inexistência de ofensa a direitos da personalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1013560-20.2022.8.26.0002](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 10/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Partes que celebraram "Contrato de Distribuição – Clientes Pequena e Média Empresa". "Ação declaratória e condenatória" (sic). Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. Distribuição que se caracteriza quando o agente tem à sua disposição a coisa a ser negociada. Inteligência do Art. 710, do Código Civil. Embora os negócios jurídicos firmados pelas partes tenham sido intitulados de "distribuição", trata-se de intenção manifesta em descaracterizar o contrato de representação comercial, a ser regido pela Lei Federal nº 4.886/65. Irrelevância do nome atribuído ao contrato, sendo a análise do objeto que determina a sua natureza jurídica. Caso em que a empresa autora, na condição de representante comercial, apresenta o produto aos clientes e transmite os pedidos eventualmente realizados ao representado, recebendo comissão. DANOS MATERIAIS. Estornos/deduções realizados nos últimos 5 (cinco) anos do contrato a título de "saídas prematuras" ou de "downgrades" de forma abusiva pela representada. Cláusula que contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato, tendo por fim minar as comissões pelo trabalho de representação comercial desempenhado. Ademais, a Telefônica sequer comprovou de que os estornos ocorreram por má qualidade da venda realizada pela autora ou por fraude por ela praticada. Reembolso determinado. INDENIZAÇÃO. Cabimento. Condutas da ré que prejudicaram sobremaneira a remuneração da empresa autora, impedindo a continuidade da representação por sua total inviabilidade econômica. Caracteriza a culpa da

Telefônica pelo desfazimento do negócio jurídico. Condenação devida ao representante em caso de rescisão sem justo motivo estipulada em 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Exegese do artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1048634-09.2020.8.26.0002](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 24/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** Contrato de prospecção de clientes para venda de imóvel, incluindo fundo de comércio, em que foi celebrada cláusula de exclusividade para as tratativas com entidades do segmento educacional. Celebração em paralelo de contrato de corretagem imobiliária com outra empresa, que culminou com venda à empresa integrante de grupo econômico de renome, atuante no setor de ensino ("Etapa"). Instalação de uma das unidades do Colégio Etapa no imóvel, adquirido na vigência da cláusula de exclusividade que beneficiava a autora. Circunstâncias que tornam flagrante a violação do pacto de exclusividade, conforme demonstrado pela prova documental, não se vislumbrando a ocorrência do cerceamento de defesa. Sentença, no entanto, que rejeitou o pedido de indenização, considerando que a autora não se desincumbiu de demonstrar que atuou com empenho na consecução do objeto do contrato. Impossibilidade. Questão que não foi definida como ponto controvertido pela decisão saneadora. Demandante que não pode ser apenada por deixar de comprovar aquilo que não sabia que deveria ser comprovado, sob pena de decisão surpresa, vedada no ordenamento jurídico (art. 10 do CPC). Pretensão de recebimento do montante estipulado a título de remuneração de sucesso. Descabimento. Fixação, contudo, de cláusula penal, na forma do art. 409, segunda parte, do CC, que se mostra de rigor. Arbitramento que leva em consideração o valor fixo convencionado a título de despesas iniciais, incidente pelo número de meses em que o contrato perdurou, descontado o mês inicial. Sentença de improcedência reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1053678-40.2019.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 24/08/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONTRATO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL** – Pretensão a declaração judicial de rescisão por culpa da promitente-compradora – Caso, todavia, em que os autores formalizaram instrumento de acordo aceitando novo prazo de entrega, com abatimento do preço e receberam o imóvel – Irrelevância de se tratar de hotel encravado em empreendimento alegadamente não concluído, em não existindo disposição contratual condicionante, o mesmo ocorrendo com afirmação de omissão no que se refere à destinação de receita de estacionamento – Entrega do bem que configura aperfeiçoamento do ajuste que, perfeito e acabado, não comporta a discussão, em conduta contraditória desprestigiadora da boa-fé contratual objetiva – Sentença de procedência apenas parcial, com condenação das rés no pagamento de multa pelo atraso mantida, inclusive quanto ao termo inicial dos consectários, que deve ser o do prazo de tolerância contratado – Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1030584-50.2021.8.26.0114](#), Rel. José Tarciso Beraldo, j. 22/08/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de interdito proibitório – Sentença de procedência – Irresignação dos réus. Prática de atos possessórios sem consentimento de todos os compossuidores – Impossibilidade – Inteligência do art. 1.199 do Código Civil – Ausência de demarcação e divisão formal do imóvel –

Relatório topográfico sem assinatura dos coproprietários – Ausência de comprovação de que a divisão pretendida contou com a manifestação favorável de vontade de todos os compossuidores/coproprietários. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005743-11.2021.8.26.0269](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 24/08/23).

“**APELAÇÃO**. Contratos bancários. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de procedência alterada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006655-65.2022.8.26.0271](#), Rel. Pedro Kodama, j. 25/08/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO** – Autora alega encerramento, unilateral, de conta bancária, pelo banco réu – Conta utilizada para recebimento de salário – Notificação prévia não efetivada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Ausência de notificação prévia – acerca do encerramento - Falha na prestação dos serviços demonstrada - Descumprimento da regra contida no art. 6º, VIII, do CDC - Dano moral demonstrado na modalidade "in re ipsa" - Fixação no valor de R\$ 5.000,00, montante compatível com o dano suportado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1030895-07.2022.8.26.0405](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 30/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de repactuação de dívidas c/c revisão contratual – Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) – Decisão agravada que determina o desmembramento da ação, distribuindo-se uma para cada réu - Necessária a manutenção de todos os credores no polo passivo da ação - Aplicação dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor - Litisconsórcio que é intrínseco ao propósito da própria lei - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão reformada - **Recurso provido.**” (Agravado de Instrumento nº [2225596-65.2023.8.26.0000](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 31/08/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS DE TERCEIRO**. Ordem de reintegração de posse que recaiu sobre parte de dois imóveis. Pretensão reconhecimento do domínio e posse dos apelantes. Impossibilidade. Alegação de que adquiriram os bens em 2017 e, desde então, exercem a posse mansa e pacífica sobre a área. Tese inicial embasada em compromisso de compra e venda firmado entre os recorrentes e Deniz Ferreira Ribeiro. Contrato eivado de vício. Anterior permuta realizada por Deniz e o proprietário dos imóveis, José Fernandes da Silva, invalidada no âmbito da ação de reintegração de posse nº 1001706-88.2017.8.26.0136, cuja decisão transitou em julgado em 07.11.2017. Compra e venda firmada com a ciência dos recorrentes sobre aos problemas existentes quanto à transferência de titularidade dos bens. Negócio jurídico firmado sem as cautelas necessárias. Responsabilidade atribuída aos apelantes, o que impossibilita o reconhecimento do domínio e do exercício da posse de boa-fé sobre a área litigiosa. Correto julgamento de improcedência dos embargos de terceiro. Direito de retenção

invocado no recurso. Descabimento. Inteligência do disposto no artigo 1.220, do Código Civil. Indenização das benfeitorias. Impossibilidade. Pedido formulado genericamente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000261-59.2022.8.26.0136](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 02/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** - AÇÃO DE COBRANÇA - Contratos bancários - Decisão que REJEITOU a arguição de bem de família e INDEFERIU o requerimento de suspensão do leilão sob esse fundamento, ressaltando que a arguição de impenhorabilidade do imóvel é rejeitada, vez que reconhecida a nulidade da aquisição do imóvel, tanto por simulação, quanto por fraude à lei, como se lê na sentença proferida em Embargos de Terceiro opostos pelos ora requerentes, antes do julgado trabalhista a que se referem - Na espécie, o reconhecimento do bem de família significaria, prestígio à má-fé, o que não se pode, evidentemente, admitir - **IRRESIGNAÇÃO** dos terceiros interessados - Pretensão de cancelamento do leilão e de desconstituição da penhora do imóvel, insistindo tratar-se de bem de família - **DESCABIMENTO** - Fase de cumprimento de sentença que deve obedecer rigorosamente ao título executivo judicial - **AUSÊNCIA DE NULIDADES**- Penhora de bem imóvel em observância ao Art.835 do CPC - Possibilidade de penhora de 100% do imóvel indivisível, em qualquer hipótese de copropriedade, assegurando-se os direitos do condômino por meio da reserva da parte ideal de eventual produto de alienação - Inteligência do art. 843 do CPC - Questões atinentes à impenhorabilidade do imóvel há muito superadas, inclusive pela improcedência dos Embargos de Terceiro, não se justificando a tentativa dos terceiros de obstar a realização do leilão e a satisfação do crédito exequendo - **MATÉRIA PRECLUSA** - Vedada rediscussão - Não se vislumbra desacerto do Juízo *a quo* - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes dos C. STJ e deste Eg. TJSP - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO** - Interposto contra o despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - **RECURSO PREJUDICADO**, ante o julgamento do principal.” (Agravo de Instrumento nº [2123338-74.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 02/08/23).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL** - Insurgência do réu-apelante pugnando pelo indeferimento da petição inicial - Não acolhimento - Matéria que já foi discutida em sede de Recurso Especial interposto contra a decisão que pôs fim à primeira fase desta ação de prestação de contas - Decisão proferida pelo C. STJ que reconheceu a subsistência do interesse de agir do autor na ação de prestação de contas que já se encontra transitada em julgado - **PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO** - Acolhimento em parte - Aplicação do prazo decenal insito no art. 205, do CC - Precedentes do C. STJ nesse sentido - Contado o prazo prescricional a partir dos dez anos antecedentes à interposição da demanda, força é convir que será cabível a discussão dos valores devidos entre as partes no período entre 27/02/1998 até março de 2007 - **PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS** - Segunda fase - Sentença que, acolhendo o laudo técnico do vistor oficial, condenou o réu - Insurgência do requerido - Descabimento - Valores que foram apurados sem qualquer afronta ao entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.497.831/PR (Recurso repetitivo - Tema 908) - Precedentes desta E. Corte nesse sentido - Manutenção da condenação que se impõe - Retificação do montante, contudo, que deverá ser recalculado apenas sobre o período entre 27/02/1998 até março de 2007 - **CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA** - Discussão dos autos que está relacionada à ressarcimento de valor decorrente de responsabilidade civil contratual - Aplicação do teor da Súmula nº 43, do STJ e do art. 405, do

Código Civil - *Decisum* que deve ser alterado nesse sentido - **Sentença de parcial procedência reformada em parte - RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0118193-87.2008.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 02/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Decisão INDEFERIU o pedido de adiamento do leilão, ressaltando que o suposto excesso de penhora deveria ter sido arguido anteriormente e, ainda que assim não fosse, o valor da avaliação não equivale ao importe de eventual arrematação, determinando que se aguarde notícia do resultado do leilão - IRRESIGNAÇÃO do executado - Pedido de antecipação da tutela recursal, para deferir a suspensão do leilão designado, bem como o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a r. decisão, alegando excesso de execução - DESCABIMENTO - Execução que se desenvolve no interesse do credor - Ordem de penhora expressamente prevista no art.835, do CPC - Observância ao princípio do melhor interesse do credor, que não viola o da menor onerosidade do devedor - Bens imóveis anteriormente penhorados e já avaliados, sem qualquer interposição de recurso - Nova avaliação que se deu a pedido do próprio executado - Imóveis que serão levados à leilão na integralidade, mas poderão ser arrematados por até 50% do valor da avaliação - Dicção do art. 891, parágrafo único do CPC - Reservado ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições - Art. 843, § 1º, do CPC - Ausência de prejuízo às partes - Eventual sobra do produto da arrematação que será restituída nos moldes do Art. 907, CPC - Não configurado o excesso de penhora - Pleito dos agravados, em sede de contraminuta, para condenação do agravante por litigância de má-fé - Afastado - Prosseguimento do feito com a designação de novas datas para a realização do leilão - Revogado o efeito suspensivo concedido parcialmente ao recurso - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2095972-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 09/08/23).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Recurso Especial em Apelação. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Empréstimos contratados para débito das parcelas em conta corrente. Limitação a 30% dos vencimentos líquidos do devedor. Inadmissibilidade. Percentual aplicável apenas para as hipóteses de empréstimos consignados em folha de pagamento. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em 9.3.2022). Reconsideração parcial do julgado. Acórdão mantido no tocante às questões não dirimidas pelo tem repetitivo nº 1.085. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1058105-94.2017.8.26.0506](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 16/08/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que pretende a declaração de nulidade dos contratos de mútuos, por ela não reconhecidos - Sentença de procedência - Insurgência das partes - Contratação fraudulenta incontroversa - Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura nos instrumentos de contrato - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Desconstituição e declaração de nulidade das operações financeiras questionadas - Negócio jurídico inexistente - Retorno das partes ao *status quo ante* é medida que se impõe - Devolução, pela autora, da quantia indevidamente creditada em sua conta bancária, sob pena de

enriquecimento sem causa, admitida a compensação de valores - Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Corréu que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Falta de apresentação do respectivo instrumento a demonstrar a regularidade da contratação - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Dano moral caracterizado - Contratempos e transtornos experimentados pela parte autora na busca por solução do problema que não deu azo - Situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral - *Quantum* indenizatório majorado para a quantia de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que melhor se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados pelas 4 (quatro) instituições requeridas. **REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO** - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EAREsp n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência reformada - **RECURSOS DOS CORRÉUS NÃO PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA AUTORA.**" (Apelação Cível nº [1022218-58.2021.8.26.0005](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 23/08/23).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – sentença de improcedência – Instrumento particular de confissão de dívida e cessão de direitos creditórios – Recurso do embargante – alegação de inexigibilidade em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento - Manutenção da decisão recorrida. De fato, o apelante não questiona a existência do título, tampouco impugna seu conteúdo, o que autoriza mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas – Precedentes – Ademais, operação garantida por hipoteca, com ciência expressa do embargante em relação à operação, o que afasta a alegação de inexequibilidade do título - Fato de que o apelante não nega ter firmado instrumento de confissão de dívida com a apelada. Aliás, tal instrumento foi parcialmente cumprido, ou seja, foi ratificado (CC, arts. 172/174), o que fulmina qualquer alegação de nulidade do instrumento, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, na vertente que veda o comportamento contraditório – Precedentes do STJ e desta Corte – Alegação de excesso de execução que também não se sustenta, diante da ausência de prova específica, não se mostrando suficiente a apresentação de planilha de cálculo unilateralmente confeccionada. Sentença mantida – **RECURSO NÃO PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1009366-58.2019.8.26.0009](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 30/08/23).

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Medida executiva proposta antes do deferimento de pedido de recuperação judicial apresentado pela executada. Crédito que se insere no âmbito do plano de recuperação judicial. Extinção da medida executiva. Ônus sucumbencial imposto à apelante. Impossibilidade. Diferença ínfima de pouco mais de hora entre a propositura do pedido de recuperação judicial e a apresentação da ação de execução. Plano de recuperação judicial homologado posteriormente. Executada que, em verdade, deu causa à propositura da medida executiva. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus sucumbencial. Descabimento do pleito de atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1084943-94.2018.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 30/08/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Notas promissórias. Pretensão à anulação da sentença por deixar de analisar a preliminar de prescrição. Desnecessidade. Possibilidade de apreciar a questão, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC. I- Prescrição. Constatado nos autos a interrupção do prazo prescricional em decorrência da ação executiva anteriormente ajuizada na Comarca do Rio de Janeiro. Mesma causa de pedir e partes. Aplicação dos artigos 202, *caput*, do CC e 71 da LUG. Ausência de decurso do prazo prescricional. Incidência do art. 3º, da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre a suspensão dos prazos prescricionais das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). II- Violação ao princípio da cartularidade. Pretensão de que seja apresentada a cópia original. Desnecessidade. A partir da digitalização dos processos judiciais, os documentos digitalizados são considerados originais. Incidência dos artigos 11, §§ 2º e 3º, da Lei 11.419/2006 e artigo 18 da Resolução nº 551/2011 do TJSP. Precedentes. III- Excesso de execução. Não constatado. Correção monetária. Questão que se mostra irrelevante, dada a determinação judicial de correção do cálculo pelo exequente, conforme apontado pelos embargantes. Multa moratória prevista no contrato, vinculado às notas promissórias. Honorários advocatícios devidos, nos termos do art. 827, do CPC. IV- Extinção da execução em razão da recuperação judicial da executada Heber Participações S/A. Possibilidade. Concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia. Extinção da execução com relação à executada Heber Participações S/A. Quanto aos avalistas das notas promissórias, não há qualquer óbice para o prosseguimento da execução. Inteligência do art. 49, § 1º, da Lei 11.101/05 e Súmula 581 do STJ. Condenação dos apelantes nas penas por litigância de má-fé. Não configurada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1084900-55.2021.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 30/08/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – Veículo entregue ao réu para renegociar o financiamento e encontrar comprador para assumir o restante do pagamento – Autores que não tiveram mais notícias do veículo – Bem apreendido em pátio – Ação movida para recuperar a posse do bem e receber indenização por danos materiais e morais – Ação julgada procedente – Insurgência dos autores contra sua responsabilidade pelo pagamento das despesas com o recolhimento do veículo – Bem apreendido em pátio de depósito – Despesas referentes à estadia do veículo que devem ser suportadas pelos recorrentes – Obrigação "propter rem" – Apelantes são arrendatários do bem e devem arcar com as custas de liberação – Limitação das despesas exigidas àquelas referentes aos 30 primeiros dias de estadia – Art. 262 CTB – Precedente obrigatório do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004824-05.2017.8.26.0320](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. Ação que visa a condenação da ré ao pagamento do valor desembolsado com a regularização do cadastro de ampliação da obra perante a Receita. Partes que tinham relação de locação comercial e a ré (locatária) realizou a ampliação do imóvel com a construção de um mezanino quando o contrato estava em vigor. Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandada. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Gratuidade de justiça concedida em sede de recurso com efeito "ex nunc". Mérito. Termo assinado pela ré contém expressamente que a responsabilidade dela pela obra se limitaria à civil e à criminal. Contrato que não admite a interpretação extensiva para ampliar a responsabilidade da demandada ao pagamento dos tributos oriundos da obra. Dicção dos arts. 112, 113, 421 e 422 do CC. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus de sucumbência. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012338-31.2020.8.26.0020](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 29/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - Multa imposta em Assembleia Condominial – Revelia que não impõe, de forma automática, os seus efeitos - Penalidade decorrente de violação do hidrômetro, lacrado pelo condomínio, em razão da inadimplência da requerida, em relação à despesa de água cobrada em conjunto com a taxa condominial – Abusividade – O condomínio não pode determinar a interrupção do fornecimento de água ao condômino inadimplente, ainda mais se a inadimplência refere-se à obrigação antiga, A referida medida é de exclusividade da concessionária responsável pelo fornecimento de água (Lei n 8.987, artigo 6º, § 3º, inciso II). Aliás, nem o cumprimento da notificação prévia acerca da interrupção da energia, disposto na Ata da Assembleia, foi demonstrado pelo condomínio – Autor que sequer comprovou a existência de débitos em aberto no tocante ao pagamento da tarifa de água nem que a lacração do hidrômetro ocorreu dentro dos parâmetros legais – Ilegalidade da multa imposta. Sentença mantida. Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1005071-78.2022.8.26.0071](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 30/08/23).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVASÃO DE HACKERS EM CONTA INSTAGRAM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Autora objetivando condenação dos requeridos na obrigação de fazer e reparação moral, tendo em vista a

invasão de "hackers" em sua conta "Instagram". Transferência de linha telefônica da parte autora (prestadora) para chip de terceiro sem sua anuência. Troca que permitiu acesso indevido de terceiros às contas mantidas junto ao Whatsapp e Instagram. Falha na prestação dos serviços das demandadas que permitiu a divulgação de conteúdos criados de modo fraudulento, transações financeiras realizadas por terceiros utilizando-se do nome da autora, bem como a impossibilidade de acessar normalmente perfis sociais profissionais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de fraude realizada por terceiros. Responsabilidade objetiva das requeridas. Inexistência de prova de que a transferência da linha telefônica tenha sido feita a pedido da autora. Legítima expectativa de segurança que foi frustrada. Danos morais evidenciados. Indenização devida. Transtornos que ultrapassam meros dissabores. Indenização arbitrada em quantia adequada. Procedência parcial na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requeridos não providos, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1005154-27.2021.8.26.0428](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 31/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais – Oferta de troca gratuita de máquina leitora de cartões – Fornecimento de nova máquina ao autor que apresentou defeito em pouco tempo de uso – Substituição do produto não confirmada – Autor que alega prejuízo profissional em sua atividade de taxista em virtude da ausência de substituição do bem – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor pelo não acolhimento dos danos morais – Alegação de dano moral in re ipsa – Indevido – Dano moral não demonstrado – Insurgência da ré – Alegação de não aplicação do CDC e de inexistência de falha na prestação do serviço – Não acolhimento – Aplicação de conceito abrangente de consumidor conforme jurisprudência do C. STJ – Falha na prestação do serviço verificada – Sentença mantida – Revisão de ofício dos honorários de sucumbência originalmente fixados – Recursos da ré e do autor desprovidos.” (Apelação Cível nº [1023657-76.2022.8.26.0100](#), Rel. João Antunes, j. 31/08/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. **BEM MÓVEL** - Compra e venda e locação – Gases e equipamentos de armazenamento – Cobrança de multa por rescisão antecipada pela ré, consumo mínimo contratado e notas não pagas – Demandada que alegou com provas, a ausência de manutenções periódicas pela coautora responsável – Autoras que não demonstraram o cumprimento de sua obrigação contratual – Alegação de bom relacionamento que não convence a ausência dessa prova – Inexigibilidade de relatório minucioso, nem mesmo da emissão dos certificados de acordo com a NR13, mas o mínimo necessário em manter sob controle as responsabilidades assumidas no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato - Culpa pela quebra contratual das autoras, com a isenção da ré em relação a qualquer multa por rescisão antecipada. 2. Cobrança injustificada do consumo mínimo e de notas em aberto - Embora distintos os objetos dos instrumentos contratuais, é evidente que ambas as empresas autoras atuam em parceria e os contratos são coligados, de sorte que o consumo de gases dependia da boa condição dos respectivos equipamentos de armazenamento - Negligenciado o dever de manutenção dos equipamentos locados para o armazenamento dos gases e do oxigênio líquido, a ré teve razões para deixar de cumprir com o consumo mínimo e também

para o não pagamento das notas acostadas – Sentença mantida - Improvimento.” (Apelação Cível nº [1088787-86.2017.8.26.0100](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 24/08/23).

“Apelação Cível. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Sentença de procedência. Insurgência da autora, empresária individual que realiza prestação de serviços gerais de conserto de eletrodomésticos. Transtorno causado à própria imagem da autora, em virtude da falta de entrega e reembolso da peça de geladeira adquirida junto à ré, tanto perante a cliente dos serviços de manutenção como perante a seguradora de quem é credenciada, que foi apto a gerar danos morais. Valor indenizatório bem fixado em R\$3.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando majoração. Atualização monetária que deverá ocorrer a partir do arbitramento (S. 362 do STJ). Juros moratórios que correm a partir da citação (CC, art. 405). Honorários advocatícios majorados para 16% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002207-79.2022.8.26.0358](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 28/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Contrato de prestação de serviços de monitoramento veicular com cobertura para as hipóteses de furto e roubo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Alegação da ré que houve atraso de 2 dias no pagamento de uma única parcela. Autor que, na data do furto, estava adimplente com as parcelas devidas à ré. Abusividade da cláusula contratual que estabelece que o atraso de um 1 só dia no pagamento da mensalidade desobriga a contratada do dever de pagamento do valor do veículo, em caso de não recuperação do bem. Desvantagem exagerada ao consumidor. Art. 51, § 1º, inciso IV do CDC. Cláusula nula de pleno direito. Exigência de quitação do veículo junto ao credor fiduciário descabida. Pagamento da indenização que deve corresponder a 70% do valor do veículo previsto na tabela Fipe, devendo haver intimação do credor fiduciário, quando do início da execução do julgado, para informar o valor do financiamento pendente e, se for o caso, receber o valor da indenização até o limite da dívida financiada. Recurso não provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1007016-29.2021.8.26.0009](#), Rel. Morais Pucci, j. 30/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL.** Contrato de compra e venda de maquinário. Inexecução contratual por parte da vendedora. Causa justa para resolução do contrato, com determinação para restituição dos valores pagos. Efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da acionada. Não reconhecimento. Situação que não autoriza a incidência da Teoria da Imprevisão, porque ausente comprovação de vantagens excessivas por parte da autora. Gratuidade. Indeferimento. Litigância de má-fé não evidenciada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023173-19.2022.8.26.0405](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 31/08/23).

“**COMPRA E VENDA.** Ação de restituição de quantia paga em dobro cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Legitimidade passiva. Venda de produto pelo site da ré, na modalidade marketplace. Legitimidade configurada. Aquisição de inalador em site da ré, na modalidade marketplace. Produto não entregue. Responsabilidade da ré por danos causados, conforme jurisprudência pacífica, por integrar a cadeia de fornecimento de produtos e serviços (arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 12 e 14 do CDC). Autor não ressarcido do valor pago. Dano material cuja extensão é o preço pago pelo objeto (art. 402 do Código Civil).

Natureza do bem adquirido pela internet em um domingo que não é supérflua. Produto destinado a cuidados com a saúde humana. Necessidade de ajuizamento da presente ação para se ver ressarcido. Danos morais caracterizados. Quantum indenitário mantido em R\$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), com a capacidade das partes e as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1007925-66.2020.8.26.0604](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 31/08/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, o processo em relação ao pedido de reconhecimento da purgação da mora; e que julgou improcedente os demais pedidos. Ação revisional de contrato (proc. 1009045-62.2020.8.26.0405) que se encontra pendente de julgamento da apelação interposta pela ora recorrente, e ali se discute a purgação da mora, motivos pelos quais evidencia-se a litispendência entre as ações no que tange ao pedido de reconhecimento da purgação da mora, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil. Alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial por falta de intimação da data do leilão afastada. Demonstração inequívoca da ciência da recorrente previamente às datas dos leilões. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1082794-23.2021.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 08/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA DE CONSTRIÇÃO DEVE SER FEITO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, salientou que a via processual adequada para defesa de direito de terceiro estranho ao processo, em razão da suposta constrição de seus bens é a oposição de embargos de terceiro, oportunidade em que este deverá demonstrar a eventual propriedade dos imóveis, mediante apresentação dos documentos necessários. Assim, indeferiu, por ora, o pedido de habilitação de terceira parte e manteve as anotações nas matrículas dos imóveis referidos. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2057695-72.2023.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 08/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. Recurso interposto contra respeitável decisão que concedeu liminar pleiteada para autorizar a adquirente a devolver o imóvel; desobrigar a parte autora do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como dos acessórios; e, compelir as empresas requeridas a se absterem de efetuar a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Irresignação das empresas requeridas – Agravantes sustentam que a rescisão do contrato deve obedecer ao disposto na Lei nº 9.514/97 conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 1.095 – Querem o afastamento da multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da liminar; e, aumento de prazo para acatamento da ordem – Requerem a concessão de efeito suspensivo. Efeito suspensivo indeferido. Oposição ao julgamento virtual pelas agravantes. Ausência de contraminuta. Não demonstrada a existência de débitos em aberto; ou a constituição da agravada

em mora – Inaplicabilidade ao caso concreto do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 1.095 – Precedente – Direito da adquirente de pleitear a rescisão do contrato – Jurisprudência Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2151110-12.2023.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 09/08/23).

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. Inconformismo dos autores em relação à decisão proferida em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que estabeleceu a proibição de locação de apartamentos por curta temporada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: Direito à propriedade que é constitucionalmente protegido e que confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Direito que não é absoluto e comporta limitações, a exemplo da função social e dos direitos de vizinhança. Locação de curto prazo relatada nos autos que consiste em "locação para temporada" e é autorizada pelo artigo 48, "caput", da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91). Eventual intermediação da locação, seja por Imobiliária, Corretor, "site", aplicativo ou outra plataforma digital que não descaracteriza essa modalidade de locação. Hipótese jurídica distinta da modalidade de hospedagem, definida pelo artigo 23, "caput", da Lei nº 11.771/08. Mera locação da unidade condominial que não implica modificação ou desvirtuamento da destinação residencial do edifício. Ausência de prova da efetiva violação à segurança e ao sossego dos demais condôminos. Proibição que consubstancia medida restritiva e que importa alteração na Convenção Condominial, mas que foi imposta por decisão em Assembleia sem competência no tocante, já que não comprovado o "quorum" presente. "Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária", realizada no dia 02 de setembro de 2021, que deve ser parcialmente anulada, tão somente em relação ao item 5 da respectiva Ata, em que se convencionou a proibição impugnada. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1017321-56.2022.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08/08/23).

“APELAÇÃO. Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança securitária, julgada extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa de parte. Recurso da autora. Estipulante, autora da ação, empresa onde trabalhava o segurado. Legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação contratual estipulada em favor de terceiro. Inteligência do art. 436 do CC. Extinção afastada. Mérito. Julgamento. Possibilidade. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. Segurado falecido. Negativa de pagamento ao fundamento de que o segurado tinha idade superior ao limite máximo previsto no contrato e omissão de doença preexistente. Tese inicial de que não foram prestadas as informações limitativas de direito do segurado. Não cabimento. Questão dirimida em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, Tema nº 1.112, sendo firmada a tese de que é da estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições do contrato, inclusive cláusulas limitativas e restritivas de direito. Segurado que possuía 92 anos e não poderia ter sido incluído no grupo segurável. Responsabilidade da estipulante. Cobertura indevida. Prêmios pagos. Restituição. Cabimento, pois o risco, desde sempre, não estava coberto por força de descumprimento contratual. Devolução de forma simples e não dobrada, posto não configurada má-fé da seguradora, com correção monetária desde os desembolsos. Sucumbência mínima da ré. Encargos sucumbenciais devidos pela autora. **Sentença de extinção afastada. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E, ANALISADO O MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1023017-97.2022.8.26.0577](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/08/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Autor que foi diagnosticado, na vigência de apólice de seguro que cobre invalidez permanente total decorrente de doença contraída em ambiente de trabalho, com enfermidade dessa natureza. Apontamento em laudo pericial de que atividade de menor complexidade poderia ser exercida pelo segurado. Conjunto probatório, contudo, que permite concluir o contrário, porquanto a enfermidade da parte autora impacta sua coluna vertebral e o impossibilita de esforços físicos, carregamento de peso e extensão ou flexão da coluna, tornando-o, em efeitos práticos, inapto ao mercado de trabalho. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1030578-22.2019.8.26.0564](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 08/08/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega repentina e injustificada suspensão de sua conta no jogo "Free Fire", administrado pela corré Garena e distribuído pela corré Google Brasil. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, com o afastamento da multa por litigância de má-fé. EXAME: prova documental reveladora de que houve violação, por parte do autor, aos "Termos de Serviço" da Plataforma. Circunstância que autorizava a rescisão do contrato havido entre as partes, mediante o banimento do demandante, independentemente de prévia notificação. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da ré, hábil a causar prejuízo moral indenizável ao autor. Improcedência que era de rigor. Multa por litigância de má-fé que deve ser afastada, ante a ausência de elementos seguros de convicção quanto à prática de quaisquer das condutas indicadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial devida pelo autor aos Patronos das requeridas que deve ser mantida, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1032527-84.2020.8.26.0002](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08/08/23).

“APELAÇÃO. Posse de bens móveis. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Bens que teriam sido retidos indevidamente pelo réu durante a vigência de contrato de locação para fins não residenciais. Versão inicial de que o representante legal da autora, por problemas de saúde, ausentou-se do imóvel e quando retornou foi ameaçado pelo locador. Fato constitutivo do direito não comprovado. Depoimento pessoal negando a ameaça. Prova testemunhal não infirmada e que corroborou a versão defensiva, de que o imóvel exalava mau cheiro, sendo necessário abri-lo. Peculiaridade da situação a dispensar a propositura de ação de despejo. Imóvel abandonado pela autora. Parte dos bens encontrados no imóvel foi descartada, pois estavam imprestáveis, não tendo a autora se interessado na recuperação daqueles que permaneceram na posse do locador. Dano moral incabível, ausente prova de abalo da honra objetiva da apelante, pessoa jurídica. **Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO**, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo estatuto processual civil em vigor.” (Apelação Cível nº [1067474-04.2019.8.26.0002](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/08/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação apresentada pela executada, com reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente, buscando o afastamento da prescrição e a rejeição da alegação de excesso de execução. Partes que litigaram em dois processos distintos (ação revisional de aluguéis e ação de despejo por falta de pagamento). Ação de despejo julgada inicialmente procedente, com execução provisória autorizada

mediante a prestação de caução (art. 64 da Lei n.º 8.245/91). Reversão do julgado em segundo grau, em razão da procedência da ação revisional após julgamento colegiado. Ex-sublocatária que busca a execução da caução prestada pela sublocadora. Ação de despejo que transitou em julgado no ano de 2014. Ação revisional que transitou em julgado no ano de 2019, em razão de interposição de recurso especial. Cumprimento de sentença manejado no ano de 2021. Conquanto não reconhecida conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de despejo e revisional, é certo que a execução prematura da caução, antes do trânsito em julgado da ação revisional, poderia acarretar a ocorrência de danos futuros à exequente, em razão da responsabilidade imposta pelo art. 776 do CPC. Prescrição que deve ser afastada. Possibilidade de análise do pleito de excesso de execução formulado pela executada em sua impugnação. Causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC). Impugnação que procede em parte. Juros moratórios que devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da ação revisional (08/11/2019), e não da data da prestação da caução (04/07/2007), uma vez que a própria exequente considera a exequibilidade do crédito somente a partir do desfecho definitivo da demanda revisional. Percentual dos juros que, no entanto, deve ser mantido em 1% a.m., sendo incabível a aplicação dos índices da caderneta de poupança. Ausência de depósito em dinheiro em conta vinculada ao juízo. Prestação de caução in natura (40.000 litros de gasolina a R\$ 2,15/litro), da qual a executada permaneceu como fiel depositária. Manutenção da condenação da exequente em honorários, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação. Partes que deverão apresentar novos cálculos seguindo os parâmetros ora definidos. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 4º, do CPC (CAUSA MADURA).” (Apelação Cível nº [0042682-29.2021.8.26.0100](#), Rel. Afredo Attié, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VISTORIA CAUTELAR. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a parte ré ao pagamento de indenização, por danos materiais (lucros cessantes), no valor de R\$ 12.010,00, com correção monetária desde as datas das vendas e juros moratórios desde a citação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte ré. As empresas privadas de vistoria cautelar de automóveis, em relação à responsabilidade civil, estão equiparadas a outras funções técnicas, tal como a dos profissionais liberais, nas quais existe o dever de cuidado e de bom procedimento. Referido profissional não promete um resultado, mas sim a utilização diligente dos meios que são esperados de sua qualificação, o agir de modo criterioso, com todo o zelo e cautela possível. Restou comprovada a falha da parte ré, ora recorrente, que emitiu laudos de aprovação de vistoria cautelar dos veículos em questão. Todavia, em seguida e sem motivo justo, apresentou laudos divergentes, informando a aprovação com ressalvas, ou até mesmo a reprovação das vistorias. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007281-80.2020.8.26.0004](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de produto alimentício. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Aquisição de sacos de arroz com larvas. Produto impróprio para consumo. Relação contratual de consumo que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de segurança com risco à saúde do consumidor restou configurada nos autos. Documentos acostados aos autos pela autora que são suficientes para comprovar a existência de defeito no produto. Incumbência da fabricante de comprovar a

ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no artigo 12, §3º, do CDC. Inversão "ope legis" do ônus da prova. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Exposição de risco à saúde e integridade física do consumidor gera indenização moral. Precedentes. Repugnância da situação que tem o condão de abalar a psique da consumidora. Dano moral fixado em R\$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1008152-73.2021.8.26.0005](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Contaminação ambiental. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora com pretensão de reforma do julgado. EXAME: responsabilidade civil extracontratual decorrente de contaminação ambiental de solo de propriedade vizinha que depende da comprovação da conduta, do nexos causal e da existência de prejuízo ao uso, à fruição ou à disposição do imóvel. Autora que celebrou contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel afetado por contaminação ambiental causada pela ré. Previsão contratual de continuação da vendedora na posse do imóvel na condição de locatária. Ausência de comprovação de nexos de causalidade entre a renovação do contrato de locação e o tempo empregado pela ré para remediação do solo do imóvel. Aplicação do artigo 403 do Código Civil. Alegação de que a segunda renovação da locação ocorreu exclusivamente em razão da obrigação assumida em contrato de resolver problema ambiental não demonstrada. Instrumento contratual que não estabeleceu expressamente que a duração do contrato de locação e a transferência da posse do bem dependeriam da descontaminação do solo. Cláusula 5.3 do contrato que não pode ser considerada como condição para entrega do imóvel. Inteligência do artigo 121 do Código Civil. Dano não comprovado. Falta de prova de que a desocupação do imóvel ocorreu antes do término da relação locatícia ou de que tenha ocorrido prejuízo financeiro por culpa da ré. Inércia da requerida não comprovada. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010292-29.2021.8.26.0604](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RASTREAMENTO. FURTO QUALIFICADO DE MOTOCICLETA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Nos termos do contrato firmado entre as partes, somente haveria a indenização, na hipótese de roubo e não localização decorrente da falha na prestação de serviço, o que não restou comprovado. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1030654-33.2022.8.26.0405](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO - Compra e Venda - Ação de Indenização Ordinária – Alega o autor, que adquiriu um trator usado junto a empresa requerida, ocorre que o veículo foi entregue sem os devidos reparos e outros equipamentos obrigatórios, sendo que o veículo foi levado à uma oficina especializada para efetuar o conserto, em razão disso, precisou efetuar a locação de um outro trator para realização das tarefas, informa que solicitou o ressarcimento à requerida, todavia, quedou-se inerte - Sentença de parcial procedência. Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa; reconhecimento da decadência; inaplicabilidade do CDC e na impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos

370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Rejeito também a alegação de decadência, vez que o pleito foi realizado dentro do prazo previsto no CDC - Mantidos os benefícios da justiça gratuita ao autor, sendo que a requerida não trouxe novos elementos que demonstrassem a mudança da capacidade financeira do beneficiário – Laudo técnico pericial, realizado pelo expert, concluindo que o trator não está em condições de uso, oferecendo riscos ao operador e a terceiros. Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 24.240,00, bem como na condenação da requerida à litigância de má-fé – Descabimento - Dano moral não configurado – Não restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pelo autor - Caso concreto que possui contornos meramente patrimonial, além disso, o valor pretendido implicaria no enriquecimento indevido do autor – Litigância de má-fé afastada - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1035403-85.2015.8.26.0002](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 22/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Curso de Graduação em Relações Públicas. Consumidor que, faltando um semestre para a conclusão do Curso de oito (8) semestres, foi surpreendido com a notícia de encerramento do Curso. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da ré, que pugna pela total improcedência da Ação, argumentando a existência de previsão contratual que autoriza o encerramento do Curso em caso de baixa procura. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de informação prévia ao aluno, por parte da demandada, que incorreu em descumprimento da oferta, com violação à boa-fé objetiva, ao direito do consumidor à informação e ao direito de proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Aplicação dos artigos 6º, inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46 e 47, todos da Lei nº 8.078/90. Instituição de Ensino demandada que deixou de comprovar que o autor tinha ciência inequívoca da possibilidade de encerramento do Curso. Consumidor demandante que, demais, sofreu abalo psicológico ante a verificação tardia da irregularidade. Indenização moral que deve ser mantida na quantia de R\$ 15.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1042227-05.2021.8.26.0114](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. Compra e Venda. Ação de rescisão contratual cumulada com Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R\$ 25.000,00. Veículo zero quilômetro, que em curto espaço de tempo precisou ser levado por diversas vezes à concessionária requerida, para conserto. Encaminhado pela última vez, em 13/09/2019, reparado em prazo superior a 90 dias. Irresignação das rés insistindo na improcedência da ação. Descabimento. Prova documental que demonstra a ocorrência dos defeitos do veículo. Laudo pericial que confirmou correta a forma de uso do veículo pelo autor. Vício do produto Responsabilidade solidária da Concessionária e da Fabricante bem reconhecida. Caso dos autos que comporta a declaração da rescisão contratual, com a condenação solidária das rés à devolução do preço pago, mas pelo valor correspondente àquele estimado pela Tabela Fipe com 38.752 km rodados, tal como determinado na r. Sentença. Dano moral demonstrado. Privação do uso do bem, que impacta diretamente e de forma negativa, a dinâmica da vida pessoal e profissional de qualquer indivíduo. Situação que extrapola o mero dissabor ou desgosto cotidiano. Indenização reduzida para R\$ 15.000,00. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo

405 do Código Civil. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1048143-88.2019.8.26.0114](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 22/08/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO. CASAMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. INCONFORMISMO DO EMBARGADO AFASTADO. COBRANÇA DE 50% DO VALOR DO CONTRATO. CLAUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 125, DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. CONTRATO INSUFICIENTE PARA BASEAR AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1052074-47.2019.8.26.0002](#), Rel. Dario Gayoso, j. 22/08/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu, de plano, o processamento do incidente. Alegações de que a inadimplência da empresa devedora, sua não localização no endereço da sede e o encerramento irregular de suas atividades presumem abuso de direito praticado pelos sócios. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não evidenciados. A falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica na exordial leva inexoravelmente ao indeferimento do seu processamento. Inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 134, § 4º do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2264223-75.2022.8.26.0000](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 15/08/23).

“**PREVIDÊNCIA PRIVADA.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Improcedência do pedido. Recurso de apelação interposto pelo autor. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Autor que suspendeu o pagamento das contribuições mensais em fevereiro de 2016 e realizou o resgate da quase totalidade dos valores vertidos. Pretensão para retomada dos pagamentos das contribuições mensais em dezembro de 2020. Operadora que condicionou a reativação do plano ao pagamento das contribuições vencidas no período da inatividade contratual. Regularidade. No sistema da previdência privada prepondera o princípio do mutualismo, que consiste na criação de um fundo comum para garantir o pagamento de benefícios no futuro, tudo orientado por cálculos atuariais que avaliam os riscos envolvidos na contratação. Regulamento do plano de previdência contratado pelo apelante - benefício de renda vitalícia – que estabelece que o pagamento das parcelas deverá ser efetuado ininterruptamente, todos os meses, durante toda a vigência do plano (cláusula 10.1). Ausência de obrigação legal ou contratual da apelada em permitir a continuidade do plano em nome do apelante, sem os aportes necessários, inclusive referentes ao período da inatividade do contrato. Verba honorária fixada, por equidade, em R\$5.203,07 (cinco mil, duzentos e três reais e sete centavos), que comporta redução para R\$1.000,00 (um mil reais), a fim de se ajustar aos parâmetros que regem o tema. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008701-26.2021.8.26.0606](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 01/08/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de indenização por danos materiais e morais. Óbito da genitora decorrente de queda nas dependências da casa de repouso onde estava hospedada. Sentença de parcial

procedência. Condenação da ré ao pagamento da importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por dano moral e ressarcimento pelas despesas havidas com medicamentos e cama hospitalar, no valor de R\$ 392,11 e R\$ 235,00, respectivamente. Inconformismo da ré em relação aos danos morais. Inadmissibilidade. Preliminares afastadas. Falha na prestação de serviços pela instituição requerida, que provocou grave lesão de fêmur na mãe da autora. Negligência comprovada. Dano moral configurado. Quantum indenizatório bem fixado, atendidos os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido, não comportando exclusão ou redução, como pretende a apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004984-88.2020.8.26.0008](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 16/08/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MANDATO.** Exigência indevida de verba dos clientes para a realização de suposto acordo inexistente. Aplicação do prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. Marco inicial fixado na data em que os apelantes tiveram ciência da apropriação indevida. Prescrição não verificada. Teoria da causa madura. Julgamento que se faz necessário. Valor recebido pelos advogados para quitação de acordo, sem comprovação do pagamento do quanto exigido. Ônus da prova não superado pelos causídicos. Art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dever dos apelados de restituir aos apelantes o valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), recebido para a realização de suposto acordo, em valor maior. Dano moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1012381-20.2022.8.26.0562](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/08/23).

“**DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.** Responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais anteriores à arrematação, porque constavam expressamente do edital da hasta pública, bem como por aqueles constituídos a partir da conclusão da arrematação do imóvel, ainda que não imitado na posse do bem. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1086475-40.2017.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 22/08/23).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – Ação indenização por danos morais e materiais – Furto de veículo em estacionamento gerido por terceiros – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso. Relação havida entre o segurado e a ré não é de consumo, tendo em vista que o segurado, pessoa física, não era o destinatário final dos produtos e serviços oferecidos pela empresa requerida. Segurado que depositou seu veículo, na condição de mensalista, em estacionamento gerido por empresa privada, apesar de situado nas dependências do imóvel da requerida. O fato do espaço destinado ao estacionamento ser ou não de propriedade da requerida não tem a menor relevância no presente caso, visto que foi a Estapar, e não a requerida, quem se obrigou, por força do contrato firmado com o segurado, pela integridade e guarda da motocicleta que lhe foi confiada em depósito – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1017601-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 01/08/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL.** Demanda indenizatória. Ofensa de cunho racial. Petição inicial que não imputa qualquer conduta ilícita à ré. Empresa que não possui qualquer vínculo com o autor da ofensa alegada, sendo simplesmente parceira comercial da empresa

responsável pelo funcionário. Decisão de manter a parceria comercial que não é capaz de ofender a personalidade do autor. Ré, ademais, que não se manteve simplesmente inerte frente ao episódio. Danos não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Apelo do autor desprovido.” (Apelação Cível nº [1042226-31.2022.8.26.0002](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 22/08/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Contrato de prestação de serviços - Proteção veicular e auxílio funeral - Fundo de reserva gerido por associação - Falecimento do associado - Furto do automóvel - Recusa ao pagamento da indenização - Alegação de suspensão indevida do contrato por atraso no pagamento das mensalidades - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta pelo espólio - Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido de indenização decorrente do furto do veículo - Apelo do autor - Furto do automóvel no curso da negociação voltada a reativar o contrato e a transferir a titularidade para o inventariante - Recebimento pela ré de mensalidade vencida após o falecimento do associado - Falta de pagamento das mensalidades subsequentes - Obstáculos criados pela ré - Comportamento contraditório com potencial de induzir a erro o inventariante - Inadmissibilidade do cancelamento unilateral do contrato - Princípio da boa-fé objetiva - Situação de fato não identificada com a do artigo 56 do Código Civil - Mora não caracterizada - Exigibilidade da indenização pelo furto, mas limitada a 70% do valor do veículo - Ação procedente em maior extensão - Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1010973-18.2022.8.26.0554](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 28/08/23).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA** – Vício em veículo "zero quilômetro" – Prova pericial conclusiva quanto aos reparos realizados pelas rés – Dano material limitado, referente à despesa para reparo do teto solar – Embora a existência de vício, comumente, não gere, por si só, dano a direito da personalidade, no caso em exame, observadas as suas peculiaridades, o autor faz jus à indenização moral – Redistribuição da responsabilidade pelas verbas de sucumbência – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007236-80.2015.8.26.0609](#), Rel. Silvia Rocha, j. 31/08/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**VÍCIO REDIBITÓRIO**. Veículo da autora que apresentou problemas mecânicos após ser abastecido no posto réu. Apontada como causa o combustível. Sentença que julgou o pedido improcedente. Documentos juntados pela própria autora que demonstram que o veículo é movido a diesel, e, no entanto, foi abastecido com gasolina aditivada, a pedido da própria consumidora. Culpa exclusiva desta. Ausência de vício no produto. Improcedência do pedido que se impõe. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003712-25.2020.8.26.0084](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 22/08/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**. Demanda de restaurante, titular de unidade consumidora, questionando cobrança de tarifa sobre carga poluidora ("fator K"), que considera ilegal. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (reembolso de valores). Juízo de procedência. Recursos das partes, ambos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000775-62.2023.8.26.0011](#), Rel. Carlos Russo, j. 24/08/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de consignação em pagamento – Seguro de vida em grupo – Dúvida sobre a destinatária da indenização – Ausência de previsão de beneficiários na apólice – Ação de divórcio

ajuizado pelo segurado antes de firmada a união estável – Apelada que era companheira e apelante que era separada de fato do falecido à época do óbito – Validade da união estável reconhecido por esta Corte em outra ação – Coisa julgada – Previsão do Código Civil (art. 792) que deve ser utilizada por analogia – Sentença que reconheceu o direito da companheira mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000505-48.2018.8.26.0323](#), Rel. Monte Serrat, j. 30/08/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – ATAQUE CIBERNÉTICO NAS CONTAS MANTIDAS PELO AUTOR JUNTO ÀS RÉS (FACEBOOK E MICROSOFT) – DESAMPARO DAS EMPRESAS NO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO – DESVIO PRODUTIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO** É cabível indenização por danos morais em razão do desvio produtivo gerado pelas rés, que não se prontificaram a resolver o problema do autor, vítima de ataque cibernético em suas contas e perfis sociais, forçando-o a desviar consideravelmente sua vida útil para resolver uma barafunda cuja gênese remonta à falha na segurança das empresas. Valor de dois mil reais condizente com o caso, pois inexistente outras peculiaridades a não ser o ataque em si. **RECURSO DO AUTOR PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012692-24.2022.8.26.0590](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 31/08/23).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÕES - AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R\$ 15.000,00 PELA LESÃO DE ORDEM IMATERIAL INFLIGIDA EM RAZÃO DE VIOLAÇÕES DO DIREITO AO SOSSEGO E AO REPOUSO NOTURNO PERPETRADAS PELOS LOCATÁRIOS DE SEU IMÓVEL À VIZINHA E DOS PLAUSÍVEIS PROBLEMAS MÉDICOS POR ESTA SUPOSTOS EM RAZÃO DELAS - RASAS E GENÉRICAS ALEGAÇÕES VENTILADAS NA EXORDIAL QUE, ALÉM DE COMPOSTAS, EM GRANDE PARTE, DE TRANSCRIÇÕES DE EXCERTOS DOUTRINÁRIOS E DE JULGADOS, RESPALDAM-SE EM PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS, INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE AFIRMA A AUTORA POSSUIR AO RECEBIMENTO DE QUANTIA INDENIZATÓRIA – APESAR DE A REQUERENTE, EM SUA VERSÃO DOS FATOS, IMPUTAR A CULPA PELOS DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE DISCRIMINADOS NOS RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INSTRUEM A PREFACIAL, ALEGANDO TEREM SIDO DESENCADEADOS OU AGRAVADOS POR EXCESSIVO BARULHO GERADO POR EX-INQUILINOS DOS RÉUS, O ACERVO PROBATÓRIO REUNIDO IMPOSSIBILITA QUE SE APREENDA QUE A REALIDADE DOS FATOS COM ELA CONDIGA - CONJUNTO AMEALHADO QUE NÃO PERMITE QUE SE VISLUMBRE COM A INDISPENSÁVEL NITIDEZ QUE OS EX-LOCATÁRIOS DOS DEMANDADOS PERPETRARAM AS VIOLAÇÕES AO DIREITO DE VIZINHANÇA RELATADAS NA PREFACIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO RESTA ATESTADO O USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. NÃO BASTASSE, NENHUMA PROVA IDÔNEA HÁ DE QUE TENHAM PROVOCADO PERTURBAÇÃO TAMANHA APTA A OCASIONAR O INFARTO - PAIRANDO NEBULOSIDADE NO QUE TANGE À EFETIVA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA E LESIVA A DIREITO DA APELADA, CUMPRIA ESTA, QUE DEFLAGROU O PROCESSO, ANGARIAR CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ACLARAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS, O QUE, "IN CASU", NÃO OCORREU, REVELANDO A IMPERIOSIDADE DE REFORMA DA SOLUÇÃO EMPREENDIDA NA INSTÂNCIA "A QUO" – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO; PREJUDICADO O DA AUTORA.**” (Apelação Cível nº [1036715-80.2017.8.26.0114](#), Rel. Francisco Casconi, j. 14/08/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO QUE ENSEJOU DESCADASTRAMENTO DA AUTORA DO "SIMPLES NACIONAL", SISTEMA TRIBUTÁRIO MENOS ONEROSO, ACARRETANDO DIFERENÇA DE EXAÇÃO A MAIOR EM DESFAVOR DA EMPRESA AUTORA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório permite afirmar a ocorrência de falha na prestação dos serviços de contabilidade, que acarretou o recolhimento de tributos a maior em desfavor da autora, em virtude da sua exclusão do sistema tributário "SIMPLES NACIONAL", sistema unificado de recolhimento de tributos voltado para as micro e pequenas empresas, com aplicação de alíquotas reduzidas de impostos. Diante do descadastramento desse sistema tributário, por desídia da ré, teve a autora que optar por outro regime, com maior porcentagem de tributos, acarretando diferença de exação em seu desfavor, ensejando prejuízo de ordem material, sendo inegável a responsabilidade pela reparação. 2. Diante desse resultado, e nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 17% sobre o valor atualizado da condenação.” (Apelação Cível nº [1036203-17.2019.8.26.0506](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 28/08/23).

“APELAÇÃO. COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. Contrato celebrado entre compradora e vendedor. Pagamento parcelado. Emissão de boletos. Cessão à instituição financeira. Inadimplemento parcial da fornecedora. Pedido de rescisão contratual e declaração de inexigibilidade das prestações em aberto. Procedência na origem. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inadimplemento incontroverso. Apelante, cessionária dos créditos, deve ser responsabilizada. Contratos coligados que geram múltiplas relações. Vínculo indireto entre com a compradora. Cessão de crédito. Oponibilidade das exceções pessoais. Ineficácia da cessão, cuja efetiva realização não foi comunicada à recorrida. Inteligência dos artigos 290 e 294 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005464-03.2022.8.26.0071](#), Rel. Rosangela Telles, j. 30/08/23).

“COMPRA E VENDA – CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INCLUSÃO DAS SÓCIAS RETIRANTES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - OBRIGAÇÃO 'SUB JUDICE' CONTRAÍDA PELA EMPRESA EXECUTADA EM 2018 E 2019 – AVERBAÇÃO DA RETIRADA DAS EX-SÓCIAS, QUE OCORREU SOMENTE EM JANEIRO DE 2019 – SÓCIAS RETIRANTES QUE DEVERÃO RESPONDER COM SEU PATRIMÔNIO PESSOAL PELA OBRIGAÇÃO ORIGINADA DE ILÍCITO CIVIL ENQUANTO AINDA INTEGRAVA A EMPRESA, BEM COMO PELO PRAZO DE 02 APÓS RETIRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – As apelantes integravam a sociedade em uma das negativas de levantamento de valores, enquanto a segunda negativa ocorreu poucos meses após a retirada da sociedade, fatos que deram azo à dívida perseguida na demanda; II – Ademais, a norma contida no art. 1.032 do Código Civil é expressa ao imputar responsabilidade aos sócios pelas obrigações sociais, por um período de até dois anos após seu desligamento, marco inicial estabelecido pela averbação da respectiva alteração contratual na JUCESP, razão pela qual correto o reconhecimento de responsabilidade, ficando mantida a sentença proferida.” (Apelação Cível nº [0012097-59.2019.8.26.0198](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 31/08/23).

“APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AFASTADA POR INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISOR PARA EDIFICAR UMA EDÍCULA COM DORMITÓRIO E BANHEIRO. ACORDO ANTERIOR DESCUMPRIDO PELOS RÉUS PARA REDUZÍ-LO E MANTÊ-LO EM TRÊS METROS A PARTIR DO PISO, ALÉM DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO DO TELHADO PARA EVITAR INFILTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUANTO A EXECUÇÃO DO MURO DIVISOR POSTERIOR DOS RÉUS. EXECUÇÃO QUE ULTRAPASSA AS DIMENSÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE SÃO PAULO. OBRA EM DESACORDO PACTUADO ENTRE AS PARTES E OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO CONSISTENTE. DANO MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DANO MORAL. FIXADA EM R\$ 15.000. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Tem a ré legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda na condição de proprietária do imóvel. Inovação recursal sobre o fundamento apresentado pelos apelantes acarreta o não conhecimento dessa matéria. 2.- As partes litigantes em época anterior tiveram acordo homologado por sentença para que os réus procedessem em reduzir o muro divisório em três metros de altura, além de outras adaptações relacionadas aos componentes estruturais na edificação, mas não cumpriram, mesmo com o projeto aprovado pela Prefeitura. Executaram de forma ilegal um muro que ultrapassa as dimensões estabelecidas para construir uma edícula. Esse fato foi examinado pelo perito, que trouxe considerações técnicas consistentes no sentido de diversas inadequações; impossibilidade de ajustes. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3.- Levando em conta a obra irregular feita no imóvel dos réus e a depreciação que isso acarretou sobre a propriedade do autor, fator de prejuízo na iluminação e ventilação, as indenizações fixadas pelo Juiz em sua sentença estão adequadas.” (Apelação Cível nº [0010539-81.2012.8.26.0009](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 31/08/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Formação de grupo econômico – Rés que possuem denominação e objeto social semelhantes, além de possuírem o mesmo sócio administrador – Apresentação conjunta perante o investidor em site dando a aparência de se tratarem de única empresa – Indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, ademais, que autorizam a extensão da medida às empresas integrantes do grupo econômico Preliminar afastada – MÉRITO – Ausência de interesse recursal na medida em que a matéria suscitada não foi arguida em contestação, portanto não dirimida pelo juízo singular, de forma que o conhecimento por este E. Tribunal de Justiça importaria na supressão de uma instância com evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1022721-85.2021.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 25/08/23).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de cota-parte, pelos réus, de unidade autônoma tipo chalé, em regime de multipropriedade, com destinação hoteleira – Ação de cobrança de encargos condominiais suportados pela incorporadora – Acolhimento parcial em sentença, com limitação ao período de ocupação do chalé – Estipulação contratual obrigando os aderentes, proporcionalmente, ao encargo condominial no período pleiteado na petição inicial – Respaldo legal

também na convenção condominial e no disposto no art. 1.358-J do Código Civil – Ampliação da condenação – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002832-49.2022.8.26.0541](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 30/08/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS IMPROCEDENTE E EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES, JULGADOS EM CONJUNTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA EM GRÃOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA SOJA POR CULPA DO VENDEDOR - PERDAS E DANOS REPRESENTADOS PELA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO AJUSTADO NO CONTRATO E O PREÇO DO PRODUTO À ÉPOCA PREVISTA PARA A ENTREGA – AUTORA QUE APRESENTOU CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM OUTRO VENDEDOR, PARA REPOSIÇÃO DA SOJA NÃO ENTREGUE PELO RÉU - INDENIZAÇÃO DEVIDA – NÃO CABIMENTO, CONTUDO, DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS NO CONTRATO, POR SE TRATAR DE VERBA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA, E SUA INCLUSÃO NO CÁLCULO DO VALOR PLEITEADO, EM ACRÉSCIMO AOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONFIGURARIA BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO EXPRESSAMENTE PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA REFORMADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE - EMBORA POSSÍVEL A ESTIPULAÇÃO NO MESMO CONTRATO DE CLÁUSULAS DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA, EM SENDO A INFRAÇÃO CONTRATUAL ÚNICA, CUMULÁ-LAS IMPORTARIA EM VERDADEIRO BIS IN IDEM, IMPONDO DUPLA PENALIDADE PELO MESMO FATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PARCIALMENTE PROVIDA, DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.” (Apelação Cível nº [1008287-67.2021.8.26.0011](#), Rel. Andrade Neto, j. 31/08/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Indenização securitária negada em razão do suposto estado de embriaguez do condutor, filho do autor. Condutor que se recusou a realizar o teste do etilômetro após o sinistro, sendo-lhe aplicada multa administrativa, nos termos do art. 277, §3º e art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Negativa de realização do exame etílico que não pode beneficiar quem dela se utiliza. Inteligência do art. 231 do Código Civil. Precedentes. Acervo fático-probatório que permite concluir pelo nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro ocorrido. Comprometimento das funções motoras do condutor, que perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com a mureta da via. Ausência de qualquer outra causa aparente para a ocorrência do acidente. Agravamento intencional dos riscos contratados na apólice que induz à perda do direito à indenização securitária. Art. 768 do Código Civil. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1013778-14.2023.8.26.0002](#), Rel. Mary Grün, j. 31/08/23).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS (SEM PARAR) - Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de repetição de valores em dobro julgadas procedentes, improcedente a de indenização de dano moral - Cobrança indevida de serviço não contratado ("SKEELO AUDIOBOOKS") - Correta a

declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré à restituição em dobro dos valores cobrados a maior - Dano moral configurado - Indenização em R\$ 5.000,00 - Redistribuição dos encargos da sucumbência - Apelação do autor provida, não provida a da ré.” (Apelação Cível nº [1007040-17.2022.8.26.0011](#), Rel. Sá Duarte, j. 28/08/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo. Rede Social Instagram. Ré que desativou a conta da autora, em razão de suposta violação aos Termos de Uso. Ré, todavia, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar, concretamente, quais foram os fatos ensejadores da desativação da conta. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inobservância aos encargos probatórios que resulta em conclusão no sentido de que a desativação foi arbitrária e imotivada. Condenação da ré à reativação da conta que é medida de rigor. Astreintes necessárias e que devem ser mantidas. Valor da multa que não se revela desarrazoado. Ausência de demonstração que o fato tenha ensejado ofensa à imagem ou à honra da autora. Danos morais não configurados. Pretensão inicial parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Honorários sucumbenciais fixados em valor razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1121397-34.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 30/08/23).

“**AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE "OPTOMETRIA" – DECRETOS Nº 20.931/32 E Nº 24.492/34 - LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – AUTORA QUE ESTARIA PROIBIDA DE REALIZAR EXAMES OFTALMOLÓGICOS – ADPF 131 – COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU EXPRESSAMENTE QUE AS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 NÃO SE APLICAM AOS OPTOMETRISTAS QUE POSSUEM NÍVEL SUPERIOR – AUTORA QUE COMPROVOU TER REALIZADO CURSO SUPERIOR E PODE EXERCER LIVREMENTE A PROFISSÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1003154-57.2022.8.26.0642](#), Rel. Luiz Eurico, j. 31/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Interposição contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente de veículo na via terrestre. Fiação no leito carroçável. Queda de motociclista. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. Justiça gratuita concedida cuja manutenção se impõe. Mérito. Incidência da legislação protetiva do consumidor. Responsabilidade objetiva. Ônus da prova que recai sobre a empresa ré. Nexo de causalidade demonstrado. Verossimilhança. Responsabilidade civil da empresa ré pelo evento caracterizada. Dano material demonstrado e que guarda relação com o evento. Lucros cessantes não demonstrados. Dano moral configurado, fixado de forma condizente. Reforma parcial que se impõe. Sucumbência que passa a ser recíproca. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1000182-47.2020.8.26.0493](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 31/08/23).

“**MANDATO.** Ação de indenização. Os elementos reunidos nos autos demonstram que, por culpa de ambos os litigantes, não foram realizadas provas nos autos da ação ajuizada na Justiça do Trabalho. Inexistência, porém, de prova efetiva da perda de uma chance, hábil a permitir o arbitramento de indenização de acordo com a proporção de culpa dos réus pelo resultado infrutífero na ação trabalhista. Deficiência de provas na ação trabalhista que não afastava a obrigação do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito nos presentes autos. Contudo, o autor não se desincumbiu do seu ônus, de modo que, em que pese às consequências danosas oriundas do fatídico acidente, outra solução não poderia ser dada à lide a não ser a improcedência da pretensão inicial. Recurso provido, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [0068473-15.2012.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 14/08/23).

“**VÍCIO REDIBITÓRIO.** AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR (IPHONE). TELEFONIA. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA VENDEDORA E DA FABRICANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DA VENDEDORA, ANTE ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO VICIADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS E EM FACE DA FABRICANTE (APPLE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO, QUE TEVE QUE SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL A FIM DE SE VER RESTITUÍDA DO VALOR PAGO POR PRODUTO VICIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R\$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002459-15.2022.8.26.0348](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 14/08/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de indenização por danos morais. Imputação infundada de crime. Procedência parcial do pedido. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Autora convocada para prestar esclarecimentos em repartição policial sob a infundada acusação de não ter pagado o combustível adquirido perante a ré. Comprovação de que o pagamento, efetuado por intermédio de aplicativo, restou concretizado no dia da compra. Comunicação à autoridade policial dias depois. Conduta que ultrapassa o simples exercício regular de direito. Danos morais configurados. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (*damnum in re ipsa*). *Quantum* (R\$ 13.020,00) mantido. Quantia que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado, além de ser capaz de impor punição à ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº [1080492-21.2021.8.26.0100](#), Rel. Rômolo Russo, j. 29/08/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré em danos morais no importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso do Autor pleiteando majoração da condenação. Alegação de que o padrão de qualidade do hotel em nada se enquadrava no que foi apresentado por meio de material publicitário. Argumentos recursais que prosperam em parte.

Revelia da Ré. Conjunto probatório contundente que demonstra qualidade do hotel muito abaixo do esperado, diante do valor pago na hospedagem e material publicitário. Qualidade do serviço prometida que se espera de viagem de alto valor que não foi fornecida. Má prestação do serviço configurada. Situação que também demonstra a prática de publicidade enganosa, nos termos dos art. 6º, III e 30 do CDC. Danos morais configurados e majorados para o importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela frustração da expectativa de lazer e turismo que acometeu a viagem do Autor. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1063676-30.2022.8.26.0002](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31/08/23).

"APELAÇÃO. Prestação de serviço. Autora que firmou com a ré contrato de mentoria ("coaching"), em que a requerida se obrigou a assessorar a requerente na preparação para o concurso público que seria realizado pela Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, com o fim de prover o cargo de auditor fiscal de rendas, ocorrendo que a requerente acabou sendo aprovada em concurso diferente (escrivã da Polícia Federal). Verba de mentoria, denominada "honorários de sucesso", prevista no contrato, que somente seria exigível pela ré caso a autora tivesse logrado êxito no concurso para o qual a assessoria foi contratada, situação que não se configurou. Cláusula contratual que não se estende a toda e qualquer aprovação em concurso público, tendo em vista que a assessoria prestada pela ré era específica para o cargo de auditor fiscal de rendas. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios. Recurso não provido." (Apelação Cível nº [1018309-54.2022.8.26.0625](#), Rel. Issa Ahmed, j. 31/08/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Festival de música Lollapalooza. Suposta prática abusiva. Alegação de que a organizadora do evento, ao disponibilizar "entrada social" vinculada à campanha de doações "Criança Esperança", estabeleceu preço fictício do ingresso vendido à generalidade dos consumidores, com vistas a burlar o benefício da "meia entrada" previsto na Lei Federal n. 12.933/2013. Ausência de provas. Descumprimento do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Pretensão inicial improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora." (Apelação Cível nº [1089709-30.2017.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 04/09/23).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"APELAÇÃO. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Contrato escrito. Sentença de procedência. Corretor que voluntariamente sujeitou sua remuneração a condição suspensiva que, no caso, não se verificou. Ausente prova de que a ré agiu de forma maliciosa para obstar o implemento da condição. Artigos 125 e 129, ambos do CC. Ônus do qual não se desincumbiu a corretora-autora. Artigo 373, inciso I, do CPC. Presença de justa causa a impedir o pagamento da comissão. Resultado útil não alcançado. Sentença reformada. Recurso provido." (Apelação Cível nº [1000594-62.2020.8.26.0659](#), Rel. Lídia Conceição, j. 22/08/23).

“APELAÇÃO. Indenizatória. Publicação de comentário em rede social. Alegação de violação à honra objetiva de pessoa jurídica. Comentário isolado que não configura excesso de linguagem, tampouco "perseguição virtual". Autora que não comprovou efetivo prejuízo comercial decorrente de tal postagem, não se desincumbindo do ônus do art. 373, I do CPC. Ato ilícito não demonstrado. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002814-85.2022.8.26.0037](#), Rel. Walter Exner, j. 29/08/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO. Contrato que autorizava o autor a construir em área rural uma estufa para cultura de legumes mediante contrapartida de pagar certo valor ao titular da área. Negócio jurídico que, embora assim não rotulado, caracterizava arrendamento rural. Fazenda interditada em face de suspeita de surto de febre aftosa, o que impediu o autor de colher sua produção e dar continuidade à lavoura. Autor que não deu prova de que a interdição se limitou à fazenda da ré porque os animais lá mantidos apresentavam alguma condição que sugerisse a possibilidade de estarem contaminados de modo a justificar a instituição seletiva daquela medida. Demandada que apresentou prova de ter na ocasião vacinado os animais, o que conspirava contra aquela hipótese. Ré que nesse contexto não podia ser responsabilizada pelos prejuízos que a medida administrativa gerou para o arrendatário. Ação improcedente. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [0000555-27.2015.8.26.0443](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 31/08/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Oferta de produto em mercado alterado por cliente para preço muito inferior. Compra não concluída. Erro grosseiro evidenciado. Prejuízo não demonstrado. Troca de ofensas não comprovada. Sentença confirmada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1023240-29.2022.8.26.0196](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 31/08/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de veículo entre particulares. Autor-reconvindo que adquiriu veículo que era produto de estelionato praticado contra o réu-reconvinte. Pretensão de que seja declarada a validade do negócio entabulado. Ação principal improcedente, procedente a reconvenção, com determinação de devolução do veículo. Impugnação da assinatura aposta no contrato e recibo. Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que as assinaturas não emanaram do punho do réu-reconvinte e que foram utilizados documentos falsos. Inexistência de negócio válido. Irrelevância da boa-fé do adquirente que, ademais, foi elidida pelas circunstâncias fáticas do caso. Tradição é ato causal, ligado ao título que lhe deu origem, de modo que não tem aptidão para transferir a propriedade quando tiver por título negócio jurídico nulo (art. 1.268, §2º, do Código Civil). Estelionatários que não podiam transferir a propriedade de que não eram titulares. Impossibilidade de se reconhecer a validade da compra e venda. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1023623-88.2020.8.26.0224](#), Rel. Milton de Carvalho, j. 31/08/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sociedade limitada – Desistência da ação - Pedido de desistência deduzido antes da formalização da citação válida do corréu CÉSAR e da protocolização de contestação - Advogado de defesa do corréu WALLANSY que, todavia, já havida sido regularmente constituído nos autos e atuou em prol do réu-apelado - Honorários advocatícios e despesas processuais devidos - Interpretação do art. 90, do CPC – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – A hipótese dos autos não se enquadra em quaisquer daquelas previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, sendo de rigor a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC – Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob o rito dos repetitivos, resultante em definição acerca do Tema 1.076 – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001803-17.2020.8.26.0352](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 07/08/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. FRANQUIA. PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CONDENAÇÃO DOS AUTORES AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA FRANQUEADORA RÉ. REFORMA PARCIAL. CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 85 DO CPC, SOB PENA DE OCASIONAR DISFUNCIONALIDADE. MONTANTE FIXADO QUE NÃO REMUNERA O TRABALHO DOS ADVOGADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R\$ 60.000,00, MANTIDO O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§8º, 10 E 11, DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0159626-32.2012.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09/08/23).

“SOCIEDADE LIMITADA – Dissolução parcial e apuração de haveres - Decreto de parcial procedência – Cerceamento de defesa descaracterizado – Questão preliminar rejeitada – Exercício do direito de retirada mediante notificação comprovada – Direito à apuração de haveres – Surgimento com a retirada do sócio – Prescrição incorrente quanto a dita apuração – Pedido tendente ao afastamento expresso da condenação ao pagamento de pró-labore – Descabimento ante a ausência de condenação específica – Data-base para a apuração de haveres mantida, dada a deficiência da notificação enviada apenas a um único sócio, dado o disposto em cláusula do contrato social e no art. 1.029, "caput" do CC/2002, devendo ser considerado o término do ciclo citatório - Aplicação do art. 603, §1º do diploma processual vigente inviável- Condenação atinente a honorários sucumbenciais mantida, pois, apesar de concordes as partes acerca do rompimento do vínculo societário, os recorrentes propuseram a ausência de débito e mantiveram vivo o litígio – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1080238-48.2021.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 02/08/23).

“AÇÃO AJUIZADA POR SÓCIA CONTRA OUTRA SÓCIA E SOCIEDADE. Pedidos declaratório de retirada da autora em momento anterior à propositura da demanda, ou, subsidiariamente, de decretação de dissolução parcial retroativa à data de ajuizamento da ação, cumulados esses pleitos, principal e subsidiário, com pedido de indenização de danos morais. Parcial procedência, decretada a dissolução parcial com retirada da autora na data de publicação da sentença. Apelação da autora. Partes que tentam se valer do processo para obter fim vedado por lei: blindagem patrimonial de filho da apelante, que é, também, cônjuge de apelada, lesando credores. Regras da experiência

(CPC, art. 375). Prática fraudulenta que não se pode admitir. Inteligência do art. 142 do CPC. "Há processo simulado quando as partes, sem a vontade de aproveitar-se do resultado da demanda e sem interesse em obter os efeitos jurídicos advindos da prestação jurisdicional, simulam a existência de lide entre elas, com o fim de prejudicar terceiros ou mesmo de desviar o processo de sua finalidade constitucional e ontológica de servir de instrumento à paz social. No processo simulado objetiva-se resultado ilícito, sendo, em essência, fraudulento." (NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY). Aplicação, "ex officio", de multas por litigância de má-fé. Manutenção da sentença recorrida. Recurso de apelação desprovido, com aplicação, "ex officio", de multas por litigância de má-fé e determinações." (Apelação Cível nº [1019261-05.2022.8.26.0602](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 23/08/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Autorização de arrendamento das linhas de transportes rodoviário interestadual de passageiros, no âmbito da falência do Grupo Itapemirim. Medida temporária e emergencial que se mostrou necessária para a manutenção do funcionamento das linhas, com reversão de valores para a massa falida. Empresa arrendatária que possui o Termo de Autorização para exploração deste mercado, utilizando-se da Licença Operacional das falidas, com toda sua estrutura. Outorga de serviços que se dá mediante o regime de autorização. Ato unilateral, precário, sem limitação numérica, que independe de licitação. Possibilidade das demais interessadas apresentarem requerimento diretamente à agência reguladora para obtenção da autorização do serviço regular. Ausência de prejuízo financeiro e operacional. Decisão agravada que classificou a conduta dos agentes públicos como resistência injustificada, constrangendo o órgão com as penas de representação por ato de improbidade administrativa. Autarquia responsável por supervisionar a operação. Necessidade de comprovação da regularidade para exploração das linhas. Sanção afastada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Agravado de Instrumento nº [2039072-57.2023.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 30/08/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pretensão deduzida por associação civil, sem fins lucrativos. Deferimento do processamento. Inconformismo do credor. Acolhimento. Análise sistemática da LREF, que afasta a concessão da recuperação para as sociedades não empresárias. Inteligência dos arts. 1º, 2º, 48 e 51, V, da Lei n. 11.101/2005. Impossibilidade de ampliação do acesso, sob pena se decidir contra legis e em desacordo com a mens legis, substituindo o legislador e adotando proceder que vai além da atividade fim do julgador. Discussão a respeito do tema que se deu no processo legislativo (Projetos de Lei ns. 4.458/2020 [Senado] e 6.229/2005 [Câmara dos Deputados], que deram origem à última reforma legislativa, advinda da Lei n. 14.112/2020), tendo sido rejeitada, pelo relator no Senado, emenda que propunha a inclusão de outros agentes econômicos, como aptos à recuperação/falência. Extinção do processo, pelo indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 354 e 485, I e VI, e § 3º, do CPC. Decisão cassada. Recurso provido." (Agravado de Instrumento nº [2243173-90.2022.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 01/08/23).

"PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO – Decisão agravada que, acolhendo os embargos de declaração da exequente, anulou a sentença e determinou o prosseguimento da execução no tocante aos

honorários advocatícios - Decisão que tem natureza interlocutória, ensejando o recurso de agravo de instrumento, e não de apelação, nos termos dos arts. 203, §§ 1º e 2º e 1.015, parágrafo único, do CPC - Incide o chamado princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade diante de erro grosseiro e, pois, ausência de dúvida objetiva - Recurso de apelação que se mostra inadequado a atacar a decisão hostilizada - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [0080178-47.2011.8.26.0002](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 01/08/23).

“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO, POR DEPENDÊNCIA, NOS AUTOS DA FALÊNCIA DO BANCO SANTOS. Sentença que rejeitou o pedido, determinando a inclusão de R\$ 4.453.302,17, no quadro-geral de credores. Inconformismo do requerente e do advogado da massa falida. Revisão da determinação de recolhimento das custas iniciais, pois a Lei Estadual n. 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, não impõe (à exceção das habilitações/impugnações retardatárias) o recolhimento de custas iniciais nos incidentes do processo falimentar. Precedentes desta Câmara Julgadora. Mérito. A compensação efetiva entre o devedor e a cedente (massa falida) é meio de extinção das obrigações, mas não se equipara ao pagamento direto, pois não há efetiva entrega de recursos financeiros, por parte do devedor. Ausência de dinheiro a ser repassado ao cessionário (requerente). Hipótese que não se enquadra no entendimento da súmula 417, do C. STF. Diante dos efeitos da compensação, o requerente ostenta direito de regresso contra a massa falida, em vez de direito à restituição. O acolhimento do pleito subsidiário, com o qual não se opôs a massa falida, afasta a imposição da sucumbência, de parte a parte, seja porque não houve proveito econômico, seja porque o caso se subsume ao art. 88, par. ún., da Lei n. 11.101/2005. Sentença ajustada. Recurso do requerente provido em parte e desprovido o do advogado da massa falida.” (Apelação Cível nº [1072582-11.2019.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 15/08/23).

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO, C.C. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRA ADMINISTRADOR. Sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o pedido de dissolução, e acolheu em parte os pleitos indenizatórios. Inconformismo de ambas as partes. Cassação ex officio da sentença, ante a incompetência absoluta da Justiça Comum. Relação de prejudicialidade entre esta ação e a reclamação trabalhista promovida pelo réu. Decisões de primeiro e segundo grau, na Justiça do Trabalho, acolhendo a pretensão e reconhecendo relação de trabalho, em vez de vínculo societário. Ausência de efeito suspensivo ao recurso de revista pendente de julgamento, na Justiça Especializada. Competência absoluta da Justiça Especializada para também julgar ações relativas à indenização decorrente da relação de trabalho. Sentença cassada, com determinação.” (Apelação Cível nº [1138901-63.2016.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 15/08/23).

“APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130) – Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Prova oral e pericial contábil – Impertinência – Denso reportório probatório eficaz e suficiente à conclusão de circulação de dinheiro e desvios de valores em razão do negócio realizado, em detrimento da massa falida – Amplo exercício do contraditório constatado – Cerceamento de defesa não configurado – Preliminar rejeitada. APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130) – Preliminar

de nulidade de citação das empresas estrangeiras (South Empire e Casablanca) em razão da renúncia aos cargos de diretor/administrador – Registros perante os órgãos da Administração em nome de das pessoas físicas – Documentos nos autos que corroboram com a conclusão de atuação de ambos em nome de referidas sociedades – Preliminar rejeitada. APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130) – BEM DE FAMÍLIA – Hipótese não verificada – Elementos dos autos que não permitem a conclusão buscada. APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Constatação de que as pessoas físicas, então administradores do Grupo Schahin, cientes das imensas dívidas do grupo, dispunham da gestão sobre o caixa único compartilhado pessoas jurídicas e destinaram parte substancial dessa receita a offshores – Cadeia de envolvimento, interesse e beneficiamento próprio que afastam a alegação de ilegitimidade passiva. APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130) – Constatação de que os valores transferidos pelo Grupo Schahin, correspondente a um montante superior a 75 milhões de reais, foram utilizados por CBA na aquisição do Edifício Life Center I – Demonstrado nos autos que tais os valores foram desviados da massa falida para a aquisição do próprio prédio pertencente à massa falida objetiva – Desvios de ativos foram realizados por quem efetivamente sabia da situação de crise do grupo e com o intuito de prejudicar os credores em benefício próprio – Intenso vínculo existente entre o Grupo Schahin e o Advogado titular do controle das sociedades Ribas e CBA, adquirente da propriedade – Proximidade de relações e o vínculo entre os envolvidos que permitiu ciência de toda a crise, conhecimento e acesso privilegiado para que o negócio realizado prejudicasse os interesses dos credores – Clara narrativa fática e denso conjunto probatório – Pessoas físicas e jurídicas beneficiadas com o negócio em engenhoso sistema que acarretou grandes prejuízos à Massa – Decisão mantida – Apelo desprovido. DISPOSITIVO: Rejeitam as preliminares e negam provimento aos recursos de apelação, com determinação de transferência de valores e expedição de ofício.” (Apelação Cível nº [1051086-23.2019.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 15/08/23).

“**APELAÇÃO.** Societário. Ação de dissolução parcial de sociedade (simples, constituída sob a forma de limitada) c.c. apuração de haveres e indenização por danos morais. Procedência em parte da demanda principal e da reconvenção. Inconformismo dos autores. Acolhimento em parte. Inexistência de interesse de todos os sócios na manutenção da sociedade. Dissolução total confirmada. Consequente liquidação, não apuração de haveres. Consideração da situação patrimonial da sociedade quando do efetivo afastamento dos autores, para fim de apuração de eventual saldo a receber em consequência da liquidação. Acolhimento do parecer do assistente técnico dos autores/apelantes. Ausência de valores a receber, como consequência da liquidação. Ausência, também, de valores a pagar. Reconhecimento de saldo entre as partes, relativo à liquidação da sociedade, igual a zero (acolhimento do pedido recursal subsidiário). Reconhecimento, também, de que os autores não são responsáveis por dívidas sociais cujo fato gerador seja posterior a seu afastamento de fato da sociedade (22.02.2010). Não conhecimento de pedido recursal para condenação do sócio apelado a ressarcir valores arcados pelos autores com o pagamento de dívidas sociais após seu afastamento da sociedade. Extrapolação dos limites objetivos da lide. Indenização por danos morais. Não acolhimento. Ato ilícito não demonstrado. Resultado: sentença reformada em parte. Recurso provido em parte, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [0209753-08.2011.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 15/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de habilitação de crédito – Falência de AGH ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Decisão de origem que julgou improcedente a habilitação de crédito, reconhecendo a decadência do direito do habilitante – Insurgência – Alegação de inaplicabilidade do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, para falências decretadas em momento anterior à sua vigência. Gratuidade judiciária – Agravante que informa não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento - Acolhimento – Comprovada a hipossuficiência de recursos do habilitante/agravante – Inteligência do art. 98 do CPC - Não concessão da gratuidade judiciária, que acarretaria em negativa de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF) - Ausência de análise do pedido na origem – Restrição da benesse à seara recursal – Exegese do art. 98, §5º, do CPC. Mérito – Falência da empresa AGH ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – Habilitação de crédito ajuizada sob a vigência da Lei nº 14.112/2020, que estabeleceu prazo decadencial de 03 anos contados da publicação da sentença que decreta a falência para o ajuizamento de habilitação de crédito retardatária – Irrelevância para o caso concreto - Prazo decadencial do §10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, aplicável apenas para as falências decretadas após a sua vigência (23/01/2021) – Falência da empresa AGH ASSESSORIA decretada em 22/08/2007 – Prazo decadencial de 03 anos que deve incidir a partir do início da vigência da novel legislação - Protocolo da habilitação de crédito pelo agravante em 13/04/2023 - Decadência afastada – Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2108137-42.2023.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 20/08/23).

“APELAÇÃO - DIREITO SOCIETÁRIO – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres – Julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos principal e reconvenção – Inconformismo das reconvintes – Acolhimento – Reconvenção que pretende a exclusão do sócio minoritário, aqui apelado, sob o fundamento de falta grave – Fatos detalhadamente descritos na reconvenção que devem ser apurados em regular instrução probatória – Eventual acolhimento do pedido de exclusão do sócio apelado, por falta grave, que independe da definição da partilha das quotas sociais na ação de divórcio – Partilha de bens que, quando muito, poderá influenciar na apuração dos haveres do sócio excluído e que poderá ensejar eventual suspensão da fase de apuração de haveres, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004816-36.2022.8.26.0099](#), Rel. Jorge Tosta, j. 28/08/23).

“APELAÇÃO. Recuperação judicial. Encerramento. Admissibilidade. Cumprimento do plano durante o período de fiscalização se faz presente. Art. 61 da Lei 11.101/2005. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste e. TJSP. Doutrina. Na hipótese em testilha, verificou-se o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial no período de 02 anos – art. 61 da Lei 11.101/2005. Além disso, não consta dos autos existência de dívida em aberto, como informado pelo administrador judicial. Explicita-se, ainda, que após a declaração de encerramento da recuperação judicial, cabe ao juízo da execução – em que se busca a satisfação de crédito extraconcursal – a competência para decidir sobre o regular prosseguimento do processo, bem como para decretar as medidas expropriatórias eventualmente necessárias. Assim, questões outras sobre envolvimento de crédito extraconcursal e essencialidade dos bens da recuperanda poderão ser objeto de pretensões, observadas as vias próprias, porém insuficientes para configurar

impedimento do encerramento da recuperação judicial. Precedente deste e. TJSP. Recursos especiais envolvendo as apelantes não obtiveram efeito suspensivo, portanto, por ora, insuficientes para obstar o encerramento da recuperação judicial. Notório entendimento jurisprudencial envolvendo a matéria, configurando desnecessidade de trânsito em julgado para a validade e eficácia da sentença em exame. Sentença mantida. Apelos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000202-82.2018.8.26.0210](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 29/08/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Decisão que acolheu liminarmente o pedido, com fundamento no art. 381, I, II e III, do CPC. Inconformismo das requeridas. Extinção do processo de ofício, prejudicado o exame do recurso. Condições da ação são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Admissibilidade do recurso que discute essas matérias, que dizem com o direito constitucional ao devido processo legal, ainda que o pedido recursal tenha se restringido à anulação da decisão agravada por falta de fundamentação. Inteligência do art. 382, § 4º, do CPC. Existência de cláusula arbitral em quase todos os instrumentos contratuais arrolados pela autora, relacionados ao direito material que ampararia o direito à prova, à exceção de um, que contém cláusula de eleição de foro estrangeiro. Ausência de urgência na produção da prova reconhecida pelo autor, a afastar a hipótese do inciso I do art. 381, do CPC, bem como o art. 22-A, da Lei n. 9.307/1996. Não enquadramento da ação proposta, também, nos incisos II e III, do art. 381, do CPC. Inicial evidencia que o autor sabe quais são suas pretensões, contra quem e os respectivos fundamentos. Provas requeridas (pericial e documental) pretendem adiantar toda a instrução de eventual demanda principal, judicial (no exterior) ou arbitral, e, até mesmo, eventual liquidação de sentença condenatória, a pretexto de uma provável autocomposição caso isso ocorra. Inadmissibilidade. A instrução e a liquidação de prejuízos, que pressupõe o reconhecimento de "an debeatur", devem se realizar na jurisdição eleita pelas partes, sob o crivo de pertinência e necessidade da prova que compete ao juiz ou árbitro(s) da causa e sob o contraditório. Precedentes do C. STJ e desta C. 2a CRDE. Em que pese a questão jurisdicional exsurgida da discrepância entre as cláusulas de resolução de disputas previstas nos diversos instrumentos jurídicos apontados pelo autor, a ação de produção antecipada de provas não é via adequada para solucioná-la. Autor terá que lidar com a questão jurisdicional de todo modo, para a resolução do mérito de suas já anunciadas pretensões. Alegada busca por eficiência, embora legítima, tampouco justifica, portanto, a ação de produção antecipada de provas ajuizada no caso. RESULTADO: processo extinto, de ofício, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, c.c. art. 381, do CPC). Recurso prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2088238-58.2023.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 29/08/23).